課程名稱：行政法10

00:00:06 - 00:00:07
好，我們先對一下頁數，我們要從

00:00:08 - 00:00:13
構成要件下開始講，然後接著講那個處分的瑕疵，然後今天重頭戲。

00:00:13 - 00:00:17
好，我們先來看一下這個第363頁，我們現在來對一下標題。

00:00:19 - 00:00:22
然後就講個題外話，但題外話也是法律。

00:00:23 - 00:00:26
今天去上那個湯德宗前大法官的憲法。

00:00:27 - 00:00:28
然後他今天講當個爭議。

00:00:28 - 00:00:29
當然他是一個老爭議啦。

00:00:29 - 00:00:36
但我覺得這個老爭議蠻適合大家就是開始上課前來做腦筋急轉彎，蠻有趣的。

00:00:37 - 00:00:41
好，翻到363頁之後呢，我們翻開一下下，增修條文第三條。

00:00:44 - 00:00:54
那我試去旁聽啦，那堂課是開給大二的人，他是開憲法專題研究，但是因為主題在講權力分立，我覺得我很久沒有複習了，所以我個人蠻有興趣的。

00:00:54 - 00:00:57
所以這個是一個大二理論上要聽得懂的。

00:00:57 - 00:00:59
所以你可以測驗一下你是不是馬上聽得懂。

00:00:59 - 00:01:00
這很

00:01:00 - 00:01:03
重要哦,考試力的人怎麼可以大二的東西都不懂了。

00:01:03 - 00:01:06
好,大家請看一下三,真修條第三條,那你來看一下第二項。

00:01:08 - 00:01:09
第二項我們念一下。

00:01:10 - 00:01:15
行政院依左列規定對立法院負責，憲法第57條規定停止適用。

00:01:15 - 00:01:19
也就是說那個什麼總統提名經立法院同意，那個東西就不適用了。

00:01:19 - 00:01:21
好，那你請看一下，第二款。

00:01:22 - 00:01:23
我更正一下，第三款。

00:01:24 - 00:01:25
題目要出現了。

00:01:25 - 00:01:26
來，大二等級喔，來，你看一下第三款。

00:01:28 - 00:01:31
立法院得經全體立法委員三分之一連署，

00:01:32 - 00:01:33
對行政院提出不信任案。

00:01:33 - 00:01:39
不信任案提出72小時後，應於48小時內以記名投票表決之。

00:01:39 - 00:01:39
好。

00:01:40 - 00:01:43
這個款項有兩個問題，在上課的時候今天有討論。

00:01:43 - 00:01:44
第一個問題出現了。

00:01:45 - 00:01:46
請問到底是要在

00:01:46 - 00:01:49
多少小時之內要提出這個記名錶決。

00:01:50 - 00:01:50
到底怎麼算？

00:01:50 - 00:01:52
他的期間怎麼算？

00:01:52 - 00:01:53
這個期間到底要怎麼算？

00:01:54 - 00:01:56
他這邊寫72要寫48，到底幾小時？

00:01:57 - 00:01:58
所以大家看得懂嗎？

00:01:59 - 00:02:00
好，現在公佈答案。

00:02:00 - 00:02:01
正確答案了。

00:02:01 - 00:02:02
正確答案就是，

00:02:02 - 00:02:06
請你前面不是有看到72嗎，

00:02:06 - 00:02:06
對不對？

00:02:07 - 00:02:09
所以呢72加48,

00:02:09 - 00:02:10
也就是說,

00:02:10 - 00:02:14
請在提出的72小時至

00:02:14 - 00:02:16
就是所謂的120小時之內,

00:02:17 - 00:02:18
你必須要完成這件事情。

00:02:18 - 00:02:23
所以後面的那個48應該就是72小時再加上48,

00:02:23 - 00:02:26
總共是可以到這麼後面的時間點。

00:02:26 - 00:02:30
也就是從提出的72小時開始算起,

00:02:30 - 00:02:33
一直到120小時之內,

00:02:33 - 00:02:34
是這樣來算的。

00:02:34 - 00:02:35
這是第一個小真點。

00:02:36 - 00:02:36
好,

00:02:36 - 00:02:39
大二等級的第一個小小真點你通過之後呢,

00:02:39 - 00:02:41
我們來講最後一個Boss的題目。

00:02:41 - 00:02:42
好,

00:02:42 - 00:02:43
請就這個款項繼續看下去喔。

00:02:44 - 00:02:46
如經全體立法委員二分之一以上贊成，

00:02:47 - 00:02:49
行政院長應於10日內提出辭職，

00:02:50 - 00:02:53
並得同時呈請總統解散立法院。

00:02:53 - 00:02:54
好。

00:02:54 - 00:02:54
問題來了。

00:02:55 - 00:02:55
請問，

00:02:56 - 00:02:58
如果行政院長死都不呈請呢，

00:02:58 - 00:03:00
總統可不可以解散？

00:03:00 - 00:03:03
前提是已經被倒閣了喔。

00:03:03 - 00:03:04
再聽清楚一次。

00:03:04 - 00:03:06
前提是已經被倒閣了。

00:03:07 - 00:03:11
那如果這個文字裡面的行政院長他不呈請總統,

00:03:11 - 00:03:15
請問總統是否可以繼續來解散立法院?

00:03:16 - 00:03:16
好。

00:03:17 - 00:03:17
好,

00:03:17 - 00:03:18
我們來做個問卷調查喔,

00:03:18 - 00:03:20
上課前熱熱身喔。

00:03:20 - 00:03:23
認為不可以這樣子去解散立法院的舉手。

00:03:23 - 00:03:24
認為不可以。

00:03:24 - 00:03:25
Nonono,

00:03:25 - 00:03:26
999，不可以的。

00:03:26 - 00:03:26
好，

00:03:27 - 00:03:27
認為可以的舉手。

00:03:28 - 00:03:28
好。

00:03:28 - 00:03:29
請放下。

00:03:29 - 00:03:30
那我要提出一個挑戰喔，

00:03:31 - 00:03:33
當然你們的結論跟湯大法官的結論是一樣的，

00:03:33 - 00:03:34
但是，

00:03:34 - 00:03:36
請大家注意看一下文字喔。

00:03:37 - 00:03:39
並得同時呈請總統解散立法院。

00:03:40 - 00:03:40
所以在文義上，

00:03:41 - 00:03:42
注意我講的用詞喔，

00:03:42 - 00:03:44
文義上看起來，

00:03:44 - 00:03:46
好像是一定要先經過呈請。

00:03:47 - 00:03:50
如果不呈請的話，總統是沒辦法做這件事情的。

00:03:50 - 00:03:52
所以你們是怎麼繞過這個呈請的？

00:03:52 - 00:03:53
你們要有另外的理由啊。

00:03:53 - 00:03:54
再講一次，

00:03:54 - 00:03:56
你們的結論跟湯大法官是一樣的。

00:03:57 - 00:03:59
但是為什麼你們可以繞過呈請這兩個字,

00:03:59 - 00:04:00
然後讓

00:04:00 - 00:04:01
總統依舊可以這麼做呢?

00:04:02 - 00:04:05
對，我們我剛才設問不是說行政院長如果就是不要，我死都不要啊，我死就好了，總統你去死吧，所以大家一起死，我就死不成請。

00:04:10 - 00:04:11
那這個時候怎麼繞？

00:04:12 - 00:04:13
好，這個時候繞的方式喔。

00:04:13 - 00:04:18
請大家回想一下，請問你們心中認為的中央政府體制是哪一種制度？

00:04:19 - 00:04:22
是總統制、內閣制還是半總統制？

00:04:23 - 00:04:24
那當然你要回到湯德宗大法官的邏輯啊。

00:04:24 - 00:04:27
在他的邏輯之下，他認為我們是實質總統制嘛。

00:04:27 - 00:04:29
好,那實質總統制的話,誰才是老闆?

00:04:30 - 00:04:32
誰才是老闆,總統才是老闆嘛。

00:04:32 - 00:04:36
所以沒道理,這是部下不講話,然後讓這個老闆死的道理。

00:04:36 - 00:04:40
所以在回到這個文字裡面,我們今天不是憲法課,所以不講太多。

00:04:42 - 00:04:44
文字上面的得逞請。

00:04:44 - 00:04:46
變成某種儀式上的動作。

00:04:46 - 00:04:49
也就是基於總統制的大的框架之下。

00:04:50 - 00:04:52
這個得逞請就變成是某種儀式性的。

00:04:52 - 00:04:56
那總統就算行政院長不提，他也可以硬幹就對了。

00:04:56 - 00:04:58
這是今天我聽到的一個小重點。

00:04:59 - 00:05:00
那聽這個正點呢。

00:05:00 - 00:05:00
什麼不好了？

00:05:00 - 00:05:01
為什麼？

00:05:01 - 00:05:03
因為權力分立很久沒考了。

00:05:03 - 00:05:05
也許你們在明年就考出來也不一定。

00:05:05 - 00:05:08
因為權力分立在前幾年有熊熊被考出來過，然後考生就死一片。

00:05:10 - 00:05:11
啊，怎麼會考，怎麼會考？

00:05:11 - 00:05:14
幹，你們是忘記考一大綱是沒有把那個權力分立拿掉是不是啊？

00:05:14 - 00:05:16
為什麼考權力分立好像要死一樣？

00:05:17 - 00:05:20
所以各位已經是那個提前準備了。

00:05:20 - 00:05:22
你們已經透過補習班提前準備，這邊只呼籲一句就開始上課。

00:05:24 - 00:05:27
既然各位已經提前準備，就不要走偏鋒。

00:05:27 - 00:05:30
只準備部分的東西，如在憲法裡面只準備基本人權。

00:05:31 - 00:05:33
那麼莫名其妙，考大綱從來都沒有拿掉過啊。

00:05:33 - 00:05:35
那你憑什麼可以自己跳過？

00:05:35 - 00:05:36
所以那年被突襲的考生。

00:05:37 - 00:05:39
當然有很多原因你被突襲。

00:05:39 - 00:05:41
但是我覺得如果是來補習的。

00:05:42 - 00:05:43
很不應該就是漏掉。

00:05:43 - 00:05:44
這個是非常不應該的。

00:05:44 - 00:05:45
這不應該是責罵，而是說。

00:05:47 - 00:05:49
你浪費了你學習的資源，蠻可惜的。

00:05:49 - 00:05:50
好，回到363頁喔。

00:05:51 - 00:05:52
來。

00:05:52 - 00:05:54
363頁請看一下標題，我們承先啟後一下。

00:05:55 - 00:05:56
你要有體系感啊。

00:05:56 - 00:05:58
你學的東西要能夠呈現起後啊。

00:05:58 - 00:05:59
請看一下那個內容。

00:06:00 - 00:06:02
文中的這個標題三是什麼，效力內容，所以我們熊熊在講什麼效力內容。

00:06:06 - 00:06:09
行政契約嗎，不是喔，我們在講行政處分。

00:06:09 - 00:06:12
好，所以這邊來看一個簡單的時間軸，我們到目前為止講了哪些。

00:06:14 - 00:06:17
到目前為止，講了處分的定義，這個在92條。

00:06:19 - 00:06:21
然後講了處分的付款。

00:06:21 - 00:06:23
然後要講處分如何呈現。

00:06:24 - 00:06:29
就是說你要用這個方式，口語表達，但是你也可以用書面，書面需要什麼東西。

00:06:29 - 00:06:32
然後接著在這個呈現完之後呢,就快速講到它的效力。

00:06:34 - 00:06:37
就是你不只要呈現嘛,你該要讓它對外產生效力嘛。

00:06:37 - 00:06:44
好,那在這麼多的效力裡面呢,我們提到說處分有一大堆啊,有財務處分,有下命處分,有形成處分,有確認處分。

00:06:45 - 00:06:48
那這麼多處分有這麼多百萬種的花樣。

00:06:48 - 00:06:51
但是歸納起來,有上次講的三種效力,但是隻講了兩種。

00:06:53 - 00:06:54
那我們講了哪兩種。

00:06:54 - 00:06:59
第一種是講到存續力，不管你這個處分好不好，你如果確定下來，它就會存續了，對不對。

00:07:00 - 00:07:07
那再來如果是下命處分的話，我們會有執行力，就是因為你不去完成它的下命，就是那個義務，所以我們會去執行它。

00:07:07 - 00:07:07
好。

00:07:08 - 00:07:11
今天的主角，隆重登場了。

00:07:11 - 00:07:12
這個叫構成要件效力。

00:07:13 - 00:07:16
這個東西在國考上是很熱門的。

00:07:16 - 00:07:20
為什麼，因為在公務員界的考試，它起碼已經考兩次，而且考得很刁鑽。

00:07:20 - 00:07:21
待會看考古題就知道。

00:07:22 - 00:07:25
然後在24其實已經默默考了一次還是兩次，我忘記了。

00:07:25 - 00:07:27
他都是塞在某個子題。

00:07:27 - 00:07:30
所以呢，等一下大家一定會辨認。

00:07:30 - 00:07:31
好。

00:07:31 - 00:07:32
我先把你們的學習目標寫下來。

00:07:33 - 00:07:34
你們要先了解它的定義。

00:07:35 - 00:07:37
跟他就是要去討論的場合。

00:07:38 - 00:07:40
你起碼要知道這兩件事情。

00:07:40 - 00:07:44
然後在整個定義跟場合，適用場合搞清楚之後。

00:07:44 - 00:07:46
我們要怎麼去解這件事。

00:07:46 - 00:07:49
第三個就是解這個爭議的標準，請大家把它掌握起來。

00:07:51 - 00:07:55
所以為什麼這個名詞叫構成要件效力，麻煩你要把定義記清楚。

00:07:57 - 00:07:59
因為你把定義記清楚，你才能夠順利。

00:08:00 - 00:08:01
順利知道他用在什麼場合。

00:08:01 - 00:08:03
因為他取這個名字是有意義的。

00:08:03 - 00:08:06
你才能夠辨認他考在什麼樣的故事裡面。

00:08:06 - 00:08:07
這個場合你才能辨認

00:08:07 - 00:08:10
所以學習切勿囫吞棗

00:08:10 - 00:08:12
看到什麼就背，這很奇怪

00:08:12 - 00:08:15
然後呢，我們辨認完場合之後，我會告訴你標準

00:08:15 - 00:08:19
這邊標準請大家要有耐心，因為我們一口氣就會呼嚕呼嚕講20分鐘

00:08:19 - 00:08:23
所以這個20分鐘裡面的東西，我就會依序告訴你

00:08:24 - 00:08:26
然後所有的東西都在講義上

00:08:26 - 00:08:27
所以如果可以的話，你盡量專心聽

00:08:28 - 00:08:28
好，我就開始講了

00:08:29 - 00:08:31
我們先從某甲開始

00:08:33 - 00:08:35
某甲呢,他天生神力

00:08:35 - 00:08:38
這個家財萬貫,繼承了很多土地

00:08:38 - 00:08:42
很多臺灣政治人物,他從小繼承很多土地成為這個自耕農嘛,對不對

00:08:43 - 00:08:44
早期有連戰,那現在

00:08:45 - 00:08:47
很多藍綠白的政治人物都有

00:08:47 - 00:08:48
好，不是連戰，連勝文

00:08:48 - 00:08:53
連勝文是在上個世紀被嘲笑說是三歲就當自耕農的第一號代表人物

00:08:53 - 00:08:55
後面的人都是承襲他的這樣的名號

00:08:55 - 00:08:57
好，那這個三歲自耕農某甲呢

00:08:58 - 00:09:00
他因為是自耕農嘛，所以他必須

00:09:00 - 00:09:01
去取得這個身分

00:09:01 - 00:09:03
因為這個自耕農身分在法律上有很多好處

00:09:03 - 00:09:07
所以他就找機關呢,去給他做一個認證

00:09:07 - 00:09:12
恭喜你某甲,你是一個三歲自耕農,很棒的,從小就這個努力力爭上游

00:09:12 - 00:09:13
好

00:09:13 - 00:09:17
所以這個自耕農的認定是一個確認處分，這沒有問題

00:09:17 - 00:09:22
於是乎這個自耕農認定就開始產生了構成要件效力的這個履行

00:09:23 - 00:09:24
為什麼呢

00:09:24 - 00:09:27
因為我們剛剛講自耕農的認定他在法律上有很多好處

00:09:27 - 00:09:30
所以假呢，長大之後，他會開始報稅了嘛，對不對

00:09:30 - 00:09:33
所以在報稅的時候呢,這個機關二是稅務機關

00:09:34 - 00:09:37
那這個稅務機關的這個在考量稅的同時

00:09:37 - 00:09:38
注意喔

00:09:39 - 00:09:42
如果這邊是一個自耕農,作為構成要件

00:09:43 - 00:09:46
那麼當這個構成要件如果該當的時候

00:09:46 - 00:09:49
他的這個稅的部分就要給他調整比較低的稅

00:09:50 - 00:09:52
所以呢,這邊出現第一個問題

00:09:52 - 00:09:57
當機關一已經就假的自根農身份為認定的時候

00:09:57 - 00:10:00
這個機關二就自

00:10:00 - 00:10:02
跟農作為構成要件的判斷

00:10:02 - 00:10:04
它可以自我判斷嗎

00:10:04 - 00:10:07
還是要受到前面這個自耕農處分認定的約束

00:10:08 - 00:10:10
答案是要受到這樣的約束

00:10:11 - 00:10:15
所以呢為什麼這樣的一個約束我們把它命名為構成要件效力呢

00:10:15 - 00:10:24
當某一個處分所認定的事實，可以去拘束其他機關就這樣的事實所作為的構成要件的認定

00:10:25 - 00:10:28
那麼這樣的一個處分對其他機關的約束

00:10:28 - 00:10:30
我們就叫做構成要件效力

00:10:30 - 00:10:31
OK

00:10:31 - 00:10:33
所以它會適用在什麼場合

00:10:33 - 00:10:43
它會適用的場合就是前面會有個處分，但這個處分如果作為一個事實，可不可以拘束其他機關去判斷這個事實的構成要件的認定

00:10:44 - 00:10:47
這個每次介紹這個詞都要快斷氣了

00:10:47 - 00:10:49
所以希望你們能夠聽得懂

00:10:49 - 00:10:50
所以我們現在看一下定義

00:10:50 - 00:10:52
請看一下363頁

00:10:52 - 00:10:54
我們趕緊打鐵趁熱

00:10:54 - 00:10:55
你來看一下下面的括號二

00:10:56 - 00:10:58
構成要件效力請看阿拉伯數字一第一行

00:10:59 - 00:11:00
顧名思

00:11:00 - 00:11:00
義

00:11:00 - 00:11:03
此指處分既經生效如自跟農

00:11:04 - 00:11:10
其規制內容及得作為基礎事實，拘束其他機關或法院判斷相關構成要件的作用

00:11:10 - 00:11:11
所以這是一個作用

00:11:12 - 00:11:13
它的內容是什麼

00:11:13 - 00:11:19
如果我們承認它，其他機關在判斷這個事實的構成要件的時候，就要認定它為前提

00:11:19 - 00:11:21
它就不能夠做相反的認定

00:11:22 - 00:11:23
好，請各位大德來看一下黑板

00:11:24 - 00:11:29
一般來講，在行政跟行政機關之間，我們基本上是承認的，這邊是沒有問題的

00:11:31 - 00:11:35
有問題的是發生在這個處分呢，對於法院的部分

00:11:35 - 00:11:38
所以這個部分請當作當然之理在考試上

00:11:38 - 00:11:41
我不是說在學問上，在考試上

00:11:41 - 00:11:43
在考試上幾乎不會起爭議啦

00:11:43 - 00:11:50
也就是說當前機關所做的處分，他能不能拘束後行政機關在構成要件的判斷

00:11:50 - 00:11:52
基本上是可以的

00:11:52 - 00:11:53
而會產生構成要件效力

00:11:53 - 00:11:54
下一個問題

00:11:55 - 00:11:57
為什麼三個英文字母還給你

00:11:57 - 00:12:00
為什麼這樣的處分認定會拘束

00:12:00 - 00:12:01
這樣的一個機關的認定的部分呢,

00:12:02 - 00:12:02
為什麼,

00:12:02 - 00:12:03
憑什麼,

00:12:03 - 00:12:05
他去認定他,

00:12:05 - 00:12:07
那為什麼順便會拘束他,

00:12:07 - 00:12:07
為什麼？

00:12:08 - 00:12:09
好，這邊很簡單，

00:12:09 - 00:12:11
四個字，再送給你。

00:12:11 - 00:12:12
叫做權限分配。

00:12:13 - 00:12:17
我就問自耕農的這樣的身分認定在一開始的時候是分配給哪個機關？

00:12:18 - 00:12:19
分配給這個機關啊！

00:12:19 - 00:12:23
所以沒有道理已經分配給他之後，我們還要讓他做這個第二次。

00:12:23 - 00:12:27
如果我們允許認定機關之外，還可以有第二個機關再做double的認定。

00:12:28 - 00:12:29
那這樣不就是這個雙頭馬車了嗎?

00:12:30 - 00:12:36
所以基於權限分配這樣一個很簡單的理由,我們就會認定說這個處分會拘束其他行政機關,

00:12:36 - 00:12:39
來讓每一個這樣的任務分配都能夠塵埃落定,

00:12:39 - 00:12:41
不要前面認定的被後面推翻,

00:12:41 - 00:12:42
這樣會有雙頭馬車

00:12:43 - 00:12:43
這樣可以理解嗎？

00:12:44 - 00:12:45
所以我們來看一下講義，364頁。

00:12:48 - 00:12:50
364頁，請看一下第二段。

00:12:51 - 00:12:55
而構成要件效力的作用是為了維持法令所設定的權限分配，

00:12:55 - 00:12:59
因此既然法律已讓某機關擁有作成處分的權限，

00:12:59 - 00:13:03
原則上就該成為其他機關決定內容的基礎，不能自己推翻或重做一次。

00:13:03 - 00:13:06
這是為了讓權限分配能夠被落實嘛，

00:13:06 - 00:13:10
不然就是你說一套我說一套，法安定性也會受到影響啊，

00:13:10 - 00:13:12
總不能大家就各吹各的調吧。

00:13:12 - 00:13:14
好，以上是行政機關的部分，

00:13:15 - 00:13:17
好，那接下來我們用黑板呢，要把它擴大戰場喔。

00:13:18 - 00:13:23
在我談這個戰場之餘，也會是這個考試，我是說考古題所表述的場景的部分，

00:13:24 - 00:13:25
所以我們就一起順順的來理解。

00:13:26 - 00:13:27
好，那我們依舊以這個自耕農為例喔。

00:13:28 - 00:13:31
那這個自耕農的處分為什麼會拘束法院呢？

00:13:31 - 00:13:33
好，那當然我以下講的都是虛擬的例子，

00:13:33 - 00:13:36
所以不要往例子去，我們要以那個例子的架構為主。

00:13:36 - 00:13:37
這邊就是法院。

00:13:38 - 00:13:44
好，那法院我們都知道不同審判系統，我們就隨便抓兩個，一個是民事法院系統，一個是行政法院系統。

00:13:44 - 00:13:45
好，

00:13:45 - 00:13:47
那民事法院系統我這邊假設一個例子喔,

00:13:48 - 00:13:49
假設,

00:13:49 - 00:13:52
若非自耕農,

00:13:53 - 00:13:55
然後如果你去做買賣的話,

00:13:55 - 00:13:56
你去做買賣的話,

00:13:57 - 00:13:58
我是說買賣農地的話,

00:13:59 - 00:14:00
那這樣的土地,

00:14:00 - 00:14:00
就會無效。

00:14:00 - 00:14:02
我是說買賣的部分就會無效，假設有這樣的一個強制規定。

00:14:04 - 00:14:04
好。

00:14:04 - 00:14:05
那我就問

00:14:06 - 00:14:08
某甲經被認定是自耕農了

00:14:09 - 00:14:09
那

00:14:09 - 00:14:15
民事法院在做非自耕農的這樣的構成要件判斷的時候,請問他可以自為判斷嗎

00:14:17 - 00:14:19
這個時候大家有人搖頭了對不對

00:14:19 - 00:14:19
好

00:14:19 - 00:14:20
沒有錯

00:14:20 - 00:14:24
如果我們按照最原始的定義出發，權限分配

00:14:24 - 00:14:28
看起來好像認定自耕農的這樣的權限是卡在這個行政機關，對不對？

00:14:29 - 00:14:29
但是

00:14:30 - 00:14:31
這只是其中一說

00:14:32 - 00:14:33
其中一說就抓緊了什麼地方

00:14:33 - 00:14:35
抓緊了剛才跟各位分享的

00:14:35 - 00:14:40
沒錯，這個自耕農認定的權限是交給這個行政機關了

00:14:40 - 00:14:42
所以even連法院都沒有權限

00:14:43 - 00:14:44
這是一種說法

00:14:44 - 00:14:48
但是我們就從這個說法就可以延伸出另外一種對立的

00:14:48 - 00:14:51
什麼沒有權限，我有權限啊，誰有權限

00:14:51 - 00:14:52
我是民事法院的

00:14:52 - 00:14:54
我是法院，我是事後審的機關

00:14:55 - 00:14:59
今天審這個民事類的案件，當然可以去審構成要件裡面的內容，不然我開法院開假的。

00:15:00 - 00:15:01
好。

00:15:01 - 00:15:01
所以這個時候

00:15:02 - 00:15:07
從權限分配這四個字，就一個詞，變成兩種角度。

00:15:07 - 00:15:11
一個角度就是，嗯，對，權限分配，所以只有他有權限。

00:15:11 - 00:15:12
那

00:15:12 - 00:15:17
另外一種說法就是，不對啊，講到權限分配，民事法院也有權限啊，事後審的部分

00:15:18 - 00:15:19
這樣可以理解嗎

00:15:19 - 00:15:21
所以他依舊也可以去挑戰這個字的認定

00:15:21 - 00:15:22
有這兩大種看法

00:15:23 - 00:15:25
你先了解到這邊就可以

00:15:26 - 00:15:26
好

00:15:26 - 00:15:30
我先趕快把這個兩說的一個簡單的說

00:15:30 - 00:15:31
法把你列上去

00:15:31 - 00:15:33
然後我們就順順的來看講義

00:15:34 - 00:15:34
這個地方

00:15:34 - 00:15:37
會有就是要拘束跟不拘束的地方,我把它寫下來,要拘束

00:15:39 - 00:15:41
還是不要拘束

00:15:41 - 00:15:44
認為要拘束的人呢,就強調這邊會有構成要件的效力

00:15:45 - 00:15:45
然後

00:15:45 - 00:15:50
認為不要拘束的人呢,就強調說,這個法院也有權力審

00:15:52 - 00:15:52
我這邊就簡單寫

00:15:53 - 00:15:54
有權審

00:15:55 - 00:15:56
但請特別注意喔

00:15:57 - 00:15:59
我這邊沒辦法一口氣講完,因為我們跟行政

00:15:59 - 00:16:00
裡

00:16:00 - 00:16:00
法院這邊一起講。

00:16:01 - 00:16:05
所以法院有權審，我們這邊暫且知道一個方向，法院憑什麼審？

00:16:06 - 00:16:08
因為法院是事後審，所以大家可以站在事後的角度，有權利，有這個power，去檢查這個自耕農。

00:16:13 - 00:16:15
我們先姑且聊到這邊，後面會有更詳細的事務見解。

00:16:17 - 00:16:18
我這邊我們先保留，OK？

00:16:19 - 00:16:22
好，因為我要跟行政法院合在一起講，不然就講兩次了。

00:16:23 - 00:16:24
好，那我們繼續往下推喔。

00:16:25 - 00:16:26
這是一個行政處分對不對？

00:16:27 - 00:16:30
所以當這個行政處分假設有一個利害關係人，

00:16:30 - 00:16:33
看某甲很不爽，我從小看你當自耕農，我討厭死你了，所以長大之後，你18歲那天，我就把你這個怎麼樣，處分申請撤銷。

00:16:37 - 00:16:40
假設有這樣的一個規定，讓他成為利害關係人。

00:16:40 - 00:16:41
那我們來看紅色。

00:16:43 - 00:16:50
假設我們的自耕農處分是這個撤銷訴訟，本案所瞄準的那個處分，

00:16:50 - 00:16:52
請問行政法院可不可以自為認定？

00:16:53 - 00:16:54
這個自耕農是合法還是非法？

00:16:54 - 00:16:55
可以還是不可以？

00:16:56 - 00:16:57
好，認為可以的舉手。

00:16:58 - 00:16:59
認為不可以的舉手。

00:17:01 - 00:17:01
好，應該是可以喔。

00:17:01 - 00:17:04
不然我們開行政法院真的叫他去喝西北風了。

00:17:04 - 00:17:06
請問行政法院天生的任務是什麼？

00:17:06 - 00:17:10
他比民事法院更精準，就是我要打擊違法的這個行政機關。

00:17:11 - 00:17:15
所以當這個自耕農處分假設被利害關係人提起撤銷訴訟，

00:17:16 - 00:17:18
那這個撤銷訴訟的標的就是他的時候，

00:17:19 - 00:17:26
沒道理開行政法院來懲奸除惡的這個機關，不能夠去對這個本案的處分，也就是自耕農處分做認定嘛。

00:17:26 - 00:17:27
他一定有權嘛。

00:17:28 - 00:17:30
所以這邊一定是不會拘束行政法院嘛。

00:17:30 - 00:17:31
這不可能嘛。

00:17:31 - 00:17:33
好，累積到現在我們來看一下講義。

00:17:34 - 00:17:35
已經有一點素材了。

00:17:36 - 00:17:37
好，請看一下364頁。

00:17:37 - 00:17:39
請看一下阿拉伯數字二。

00:17:40 - 00:17:41
我們一起來念喔。

00:17:42 - 00:17:44
構成要件效力對法院而言，則該處分是否拘束法院就特定基礎事實的判斷，分數如下。

00:17:48 - 00:17:50
請先跳過閃電命中。

00:17:51 - 00:17:51
好，

00:17:51 - 00:17:52
請先看括號一，肯定說。

00:17:54 - 00:17:56
肯定說的話，請看白色圈圈一。

00:17:57 - 00:17:59
當法院無審判處分的權限時，進來。

00:18:00 - 00:18:00
這邊指的法院，

00:18:01 - 00:18:05
這個白色圈圈一的法院是指那些民事法院或刑事法院。

00:18:05 - 00:18:08
這個白色圈圈一的法院是指民事法院或行政法院。

00:18:09 - 00:18:11
所以這邊就有一個對應的條文可以參考，

00:18:11 - 00:18:12
請看第一行。

00:18:12 - 00:18:15
如行政訴訟法第12條及規定,

00:18:15 - 00:18:19
民刑事之裁判，以處分無效或違法為據者，

00:18:19 - 00:18:20
各位把「為據」圈起來。

00:18:21 - 00:18:22
好，我們慢慢解讀喔，

00:18:22 - 00:18:23
這邊一定要有耐心喔。

00:18:24 - 00:18:25
各位我問你,

00:18:25 - 00:18:25
什麼是依據?

00:18:26 - 00:18:27
這不是在考國文而已,

00:18:27 - 00:18:28
依據是什麼意思?

00:18:28 - 00:18:33
當我們把這個處分當作是構成要件的事實的基礎,

00:18:33 - 00:18:33
不是嗎？

00:18:33 - 00:18:34
這個才叫證據嘛，

00:18:34 - 00:18:35
對不對？

00:18:35 - 00:18:36
它是一個認定的前提嘛。

00:18:36 - 00:18:38
好，到目前為止有沒有聽不太懂的？

00:18:38 - 00:18:39
都可以喔。

00:18:39 - 00:18:41
好，所以我們再看一次第二行。

00:18:41 - 00:18:46
如果你在審理民刑事裁判時，發現有一個處分為無效或違法的東西為前提，

00:18:46 - 00:18:47
那這個時候，

00:18:48 - 00:18:50
他就說，應依行政爭訟程序確定之。

00:18:51 - 00:18:54
所以這個時候，我們的民刑事法院可以自為認定嗎？

00:18:55 - 00:18:59
針對那個偽據的部分，我們民刑事法院可以自為認定嗎？

00:18:59 - 00:19:02
看起來原則上是比較不方便啦，

00:19:02 - 00:19:02
對不對？

00:19:03 - 00:19:03
好，

00:19:03 - 00:19:05
所以呢，這個時候呢，

00:19:05 - 00:19:09
請看一下我們的這個下一頁。

00:19:10 - 00:19:12
下一頁的部分呢，請看一下，

00:19:12 - 00:19:14
365頁的白色圈圈2。

00:19:14 - 00:19:15
我們念一下標題。

00:19:16 - 00:19:18
法院雖有審判權限,

00:19:18 - 00:19:20
但處分非本案審查對象,

00:19:20 - 00:19:21
在前面打個勾。

00:19:22 - 00:19:23
好。

00:19:23 - 00:19:25
打完勾之後呢,

00:19:25 - 00:19:27
各位就可以來看一下黑板上的部分。

00:19:29 - 00:19:31
我為什麼請你打勾？

00:19:31 - 00:19:34
這個是國考的焦點。

00:19:34 - 00:19:38
國考都會在，剛剛前面不是講很多排列組合嗎？

00:19:38 - 00:19:39
所謂的排列組合是這樣子的。

00:19:42 - 00:19:45
這個處分會不會對行政機關產生效力？

00:19:45 - 00:19:47
這邊幾乎不會考。

00:19:47 - 00:19:50
那這個處分會不會對民刑事法院產生效力？

00:19:50 - 00:19:51
這個略考，

00:19:52 - 00:19:53
後面會有考古題。

00:19:53 - 00:19:57
然後這個處分會不會對行政法院的這個審本案的處分產生效力？

00:19:58 - 00:19:59
幾乎不會考這個。

00:19:59 - 00:20:00
要考的是

00:20:00 - 00:20:01
我們現在要講非本案。

00:20:03 - 00:20:10
當嗣跟農不是本案的處分，可是它是這個案子的前提的話，會發生什麼事？

00:20:10 - 00:20:12
所以這邊要舉例，不然可能看不太懂。

00:20:14 - 00:20:21
好，某甲他先被機關認定是一個自耕農，我們恭喜他。

00:20:21 - 00:20:27
可是呢，又因為他違反了某個東西，因為他是自耕農的身分還是怎麼的，他吃到了罰鍰。

00:20:27 - 00:20:31
你不要去管這個東西有多荒謬，我們方便舉例就好。

00:20:31 - 00:20:31
再講一次。

00:20:32 - 00:20:37
因為他具有某種自耕農的身份，所以呢，他後來就吃到了罰鍰。

00:20:37 - 00:20:38
這樣可以理解嗎？

00:20:38 - 00:20:43
所以呢，罰鍰的前提就是這個自耕農的身份，這樣的處分是存在的。

00:20:44 - 00:20:45
好，那你仔細聽喔。

00:20:45 - 00:20:48
考試的時候很常出這種很荒謬的題目。

00:20:48 - 00:20:51
雖然我們都知道，情感上不應該這麼做，但考試上會這樣出。

00:20:52 - 00:20:57
某甲有一個自耕農的處分，然後他因為這個處分吃到了罰鍰。

00:20:57 - 00:20:59
他只針對這個罰鍰去救濟。

00:20:59 - 00:21:02
他並沒有針對這個自耕農去抗辯什麼。

00:21:02 - 00:21:03
他就只針對這個罰鍰。

00:21:03 - 00:21:06
好，尤其如果他只針對這個罰鍰去撤銷的話。

00:21:06 - 00:21:07
所以請問。

00:21:07 - 00:21:15
如果他覺得這個罰鍰的前提是自耕農，然後這個自耕農身份他不要了，我再也不要了，什麼家族的傳承，我不要，這個害我被處罰，我死都不要了。

00:21:15 - 00:21:16
那就問，題目裡面就會說。

00:21:18 - 00:21:27
他在這個後面的處分裡面，也就是行政法的部分，他可不可以去argue前面的這個為前提的自耕農的處分是違法的。

00:21:28 - 00:21:29
好。

00:21:29 - 00:21:31
如果我們回到初衷。

00:21:32 - 00:21:32
那我們看這邊。

00:21:34 - 00:21:35
自耕農的處分認定。

00:21:36 - 00:21:37
如果我們失手。

00:21:39 - 00:21:42
就是認定行政機關的權限。

00:21:42 - 00:21:45
那麼這一派的說法就會認為。

00:21:46 - 00:21:48
Even你是行政法院。

00:21:48 - 00:21:51
可是請問你審的處分是這個還是這個？

00:21:52 - 00:21:54
在現在的狀況下是這個嘛。

00:21:54 - 00:21:55
是下面的罰鍰的部分。

00:21:56 - 00:22:00
因此自耕農既然不在你的本案的這個審查的標的裡面。

00:22:00 - 00:22:00
面，再講一次，你是行政法院法官。

00:22:02 - 00:22:09
雖然你是行政法院，可是偏偏這個罰鍰的前提，也就是自耕農處分不在你的案子裡面。

00:22:10 - 00:22:11
所以呢，跳過來。

00:22:12 - 00:22:13
因為界限的關係。

00:22:13 - 00:22:19
因為自耕農處分不在你的本案的審判範圍之內，所以你就沒有權限。

00:22:19 - 00:22:23
你沒有權限的話，基於權限分配，你就要受他的約束。

00:22:23 - 00:22:24
這是其中一種說法。

00:22:25 - 00:22:27
所以呢，我們來看其中一種說法。

00:22:27 - 00:22:28
請看365頁。

00:22:29 - 00:22:33
365頁，請你看一下那個中間的白色圈圈二。

00:22:34 - 00:22:37
法院雖有審判權限，這邊的法院特別指的是行政法院喔，行政法院。

00:22:39 - 00:22:43
但是處分非本案審查對象。

00:22:43 - 00:22:46
所以其中一派的說法就會說，例如第一行。

00:22:46 - 00:22:50
最高行政法院107年判字678號表示。

00:22:51 - 00:22:52
好，那我們來看一下喔。

00:22:53 - 00:22:54
這個第四行後面。

00:22:55 - 00:23:05
則原處分以外的機關包括法院，除非是有權撤銷，均應尊重該處分，並以之為行為之基礎，此即行政處分之構成要件效力。

00:23:05 - 00:23:12
所以呢，有一派的實務見解就會堅持你這個案子裡面的處分喔。

00:23:13 - 00:23:14
應該是說。

00:23:14 - 00:23:16
自耕農處分不在本案裡面啊。

00:23:16 - 00:23:19
所以even是行政法院，也沒有權去動他啦。

00:23:19 - 00:23:22
所以基於權限分配，我們就要尊重原處分機關的認定。

00:23:22 - 00:23:24
這是其中一派說法。

00:23:24 - 00:23:27
所以老師一再強調其中一派。

00:23:27 - 00:23:28
那我現在就講另外一派了。

00:23:29 - 00:23:29
好。

00:23:30 - 00:23:30
那我

00:23:30 - 00:23:31
繼續來講黑板哦。

00:23:33 - 00:23:33
幫

00:23:33 - 00:23:34
大家整理一下下。

00:23:35 - 00:23:37
在打撤銷訴訟的時候法院。

00:23:37 - 00:23:38
那麼這個

00:23:38 - 00:23:40
自根農的處分。

00:23:40 - 00:23:41
到底是拘束還是不拘束。

00:23:42 - 00:23:44
看得懂這個簡單的圖嗎？

00:23:44 - 00:23:44
哦。

00:23:45 - 00:23:47
在罰鍰的撤銷訴訟的時候。

00:23:47 - 00:23:51
那麼作為罰鍰的這個前提的這個自耕農處分不在本案訴訟裡面。

00:23:52 - 00:23:55
請問這樣的一個自耕農的認定是拘束法院還是不拘束？

00:23:56 - 00:23:58
那剛才已經講了拘束這說法嘛，對不對？

00:23:59 - 00:23:59
那接下來就要

00:24:00 - 00:24:01
在談不拘束。

00:24:01 - 00:24:02
那這個不拘束,

00:24:05 - 00:24:07
跟這邊不拘束民事法院是一樣的。

00:24:08 - 00:24:08
我們都要，

00:24:09 - 00:24:10
都要往一個方向去解釋，

00:24:11 - 00:24:13
法院是有權力去審的。

00:24:13 - 00:24:15
所以我現在就要告訴你。

00:24:15 - 00:24:17
法院為什麼有權力去審？

00:24:18 - 00:24:18
好,

00:24:18 - 00:24:19
首先呢,

00:24:19 - 00:24:19
幫我一個忙，

00:24:19 - 00:24:21
你來看一下365頁。

00:24:22 - 00:24:24
365頁的最下面,

00:24:24 - 00:24:25
來你看括號二,

00:24:26 - 00:24:27
否定說。

00:24:28 - 00:24:29
否定說的第一個說法,

00:24:29 - 00:24:31
白色圈圈一是法官依法審判,

00:24:31 - 00:24:31
好,

00:24:32 - 00:24:33
我們先不要拆這個大禮包,

00:24:33 - 00:24:34
你來看一下黑板。

00:24:35 - 00:24:37
第一個理由是法官是依法審判。

00:24:38 - 00:24:42
所以我們直接用這四個字你來學比較快。

00:24:42 - 00:24:44
請問什麼是依法審判？

00:24:44 - 00:24:46
依法審判的意思就是說，

00:24:46 - 00:24:47
法官只聽法律的話。

00:24:48 - 00:24:49
所以這個相對的，

00:24:49 - 00:24:50
那你會聽長官的話嗎？

00:24:50 - 00:24:51
不會。

00:24:51 - 00:24:52
所以呢，

00:24:52 - 00:24:53
我們來看下一頁。

00:24:57 - 00:24:57
366頁，

00:24:58 - 00:24:58
這是學說說的。

00:24:59 - 00:25:00
我們來看第一段。

00:25:00 - 00:25:02
憲法80條規定下，

00:25:02 - 00:25:04
唯一能拘束法院裁判的只有憲法或法律，

00:25:05 - 00:25:06
諸如137、216號解釋都有說過。

00:25:07 - 00:25:07
所以呢，

00:25:08 - 00:25:08
這個時候下一段,

00:25:09 - 00:25:13
因此同屬行政行為且得為處分依據的法規命令及行政規則,

00:25:13 - 00:25:16
大法官都明確表示無法拘束法院認事用法。

00:25:16 - 00:25:17
基於舉輕以明重,

00:25:18 - 00:25:19
舉重以明輕,

00:25:19 - 00:25:22
行政處分自然無法發生拘束法院的效力。

00:25:22 - 00:25:23
這是第一個說法。

00:25:24 - 00:25:25
第二個說法呢，

00:25:25 - 00:25:26
我們直接看標題，

00:25:26 - 00:25:27
就是看你講義就好了。

00:25:28 - 00:25:29
第二個原因呢,

00:25:29 - 00:25:29
是因為,

00:25:29 - 00:25:31
我們的這個法院的認定呢,

00:25:31 - 00:25:32
它比較嚴謹。

00:25:33 - 00:25:35
這是實務的某些判決講的。

00:25:35 - 00:25:36
什麼叫做嚴謹？

00:25:36 - 00:25:37
大家思考一下，

00:25:37 - 00:25:39
行政程序跟審判程序哪個比較複雜？

00:25:40 - 00:25:42
你用膝蓋想也知道審判程序比較複雜嘛，

00:25:42 - 00:25:42
對不對？

00:25:43 - 00:25:44
不然民訴就不會這麼累了嘛,

00:25:44 - 00:25:44
好,

00:25:44 - 00:25:45
這開玩笑,

00:25:45 - 00:25:45
拉回來。

00:25:46 - 00:25:48
所以我們的法院程序如果比較嚴謹的話,

00:25:48 - 00:25:49
沒道理你簡單調查的，

00:25:50 - 00:25:53
不能讓我這個複雜調查的好好再二次調查一遍，

00:25:53 - 00:25:54
沒道理啊。

00:25:54 - 00:25:56
所以我們來念一下第一行。

00:25:56 - 00:26:00
考量司法監督相較行政權優越性及司法程序

00:26:00 - 00:26:04
程序很講程序者密慎重之特性，其不便承認處分得拘束法院裁判。

00:26:04 - 00:26:06
這是第二種說法。

00:26:07 - 00:26:07
好。

00:26:08 - 00:26:10
那第三種說法呢，我們晚一點再馬上講，我們先來看第四點。

00:26:12 - 00:26:14
貫徹先後法秩序。

00:26:14 - 00:26:16
這是食物界提出來的哦。

00:26:16 - 00:26:21
當然我很少去區分什麼學理跟食物，但是我想稍微讓你瞭解一下它的背景。

00:26:22 - 00:26:26
前面的第一跟第二呢，是學理跟食物都有講。

00:26:26 - 00:26:28
那第四個呢，是食物講比較多。

00:26:29 - 00:26:30
這個叫做

00:26:30 - 00:26:35
好，你來看一下第一行，為了說明法院有權審理不在本案的程序標的，就是前處分。

00:26:36 - 00:26:38
食物令採所謂的違法性成績。

00:26:38 - 00:26:40
各位先停頓一下，我們瞭解一下定義。

00:26:40 - 00:26:42
什麼是違法性成續。

00:26:42 - 00:26:44
各位聽過毒樹果理論嗎？

00:26:44 - 00:26:50
這個有80%,70%很像,為什麼?因為毒樹果理論就是說前面的證據如果採集違法,後面衍生的採集證據也跟著違法嘛,對不對?

00:26:51 - 00:26:53
所以違法性承繼的意思有80%,70%很像,因為

00:26:54 - 00:26:57
前處分如果違法,後面的處分也會跟著違法。

00:26:57 - 00:27:01
所以沒道理在後面處分的審理的時候,我們不能

00:27:01 - 00:27:01
去審前面的違法。

00:27:02 - 00:27:02
這是違法性陳述。

00:27:03 - 00:27:04
所以呢,你來看一下我們的367頁。

00:27:05 - 00:27:06
367頁的第一行。

00:27:07 - 00:27:11
如最高行98年1009號判決指出

00:27:11 - 00:27:14
先決問題涉及到另一個處分是否合法時,先停頓一下。

00:27:15 - 00:27:16
各位，什麼是先決問題？

00:27:18 - 00:27:22
先決問題是專有名詞哦，它指的就是我們審判的某一個前提性的問題。

00:27:23 - 00:27:23
所以

00:27:23 - 00:27:28
比方說我告你，因為你是自耕農，所以自耕農就會是告的先決問題，這樣懂嗎？

00:27:28 - 00:27:29
這個

00:27:30 - 00:27:32
有點荒謬,但聽以例子來聽就好了。

00:27:33 - 00:27:33
好。

00:27:33 - 00:27:34
好

00:27:34 - 00:27:35
好,往下念。

00:27:36 - 00:27:39
第二行中間,應該於另一處分為依法定程序予以撤銷。

00:27:40 - 00:27:43
法院基於上述構成要件，效力仍不能否定該處分的效力。

00:27:44 - 00:27:45
這個該處分指的是前處分。

00:27:45 - 00:27:46
但是你繼續念喔，出現了，出現了。

00:27:48 - 00:27:49
僅例外於，所以請把「僅例外」三個字圈起來。

00:27:49 - 00:27:52
我們從這邊開始讀，前面只是鋪陳。

00:27:54 - 00:27:55
好。

00:27:55 - 00:27:55
好

00:27:55 - 00:27:55
好，往下囉。

00:27:56 - 00:27:59
例外於先行處分，如自耕農與後

00:28:00 - 00:28:03
先行處分、開發，屬於一個連貫性手續。

00:28:03 - 00:28:06
且均已發生一定法律效果為目的,

00:28:06 - 00:28:09
即先行處分為後行處分的準備行為時,

00:28:09 - 00:28:10
各位什麼叫準備行為？

00:28:11 - 00:28:12
沒有前面就沒有後面啊,

00:28:12 - 00:28:13
對不對？

00:28:13 - 00:28:15
你要開發的話,如果要有某個身分,

00:28:15 - 00:28:17
那那個身分的認定就會是準備行為嘛,

00:28:18 - 00:28:18
好,

00:28:18 - 00:28:19
再往下,

00:28:20 - 00:28:23
先行處分的違法性為後行處分所承繼,

00:28:23 - 00:28:26
啊你認定錯了，啊你後面的開發也會跟著錯嘛，對不對？

00:28:26 - 00:28:27
好，再往下。

00:28:28 - 00:28:30
則在後行處分的撤銷訴訟上，

00:28:31 - 00:28:37
法院得以先行處分違法，進而否認其效力，不引為後行處分的裁判依據，此即為違法性承繼。

00:28:37 - 00:28:38
好，請注意。

00:28:38 - 00:28:42
倒數第三行中間的否認其效力的其字把它圈起來。

00:28:42 - 00:28:43
好,我請問各位,

00:28:43 - 00:28:45
這個效力指的是構成要件效力嘛,

00:28:45 - 00:28:47
所以這個其指的是什麼樣的處分?

00:28:47 - 00:28:49
前處分還是後處分?

00:28:49 - 00:28:50
這個「其」指的是哪個「其」?

00:28:51 - 00:28:52
好，前處理喔。

00:28:52 - 00:28:58
因為我們這邊就可以基於某一個底線來否認某另外一個底線。

00:28:58 - 00:29:01
好，我故意講這樣子，挖空，我們看一下黑板喔。

00:29:02 - 00:29:07
所以我們這邊就基於什麼樣的理論？

00:29:08 - 00:29:10
然後我們挖空，

00:29:10 - 00:29:15
所以就可以否認哪個東西的效力。

00:29:16 - 00:29:17
這邊要怎麼填空？

00:29:18 - 00:29:24
也就是基於違法性承繼，我們就可以否認這個所謂前處分的構成要件效力，

00:29:25 - 00:29:25
這樣可以嗎？

00:29:25 - 00:29:28
好，故意挖空，有點像國中公民課，好，

00:29:28 - 00:29:29
拉回來。

00:29:29 - 00:29:32
所以這個地方我們把它補回來，

00:29:32 - 00:29:34
這個只是在提醒一次而已，跟講義一模一樣，

00:29:35 - 00:29:42
也就是說，這個前處分的存在要不要拘束法院的認定，在判斷構成要件的時候，

00:29:42 - 00:29:43
我們如果要否定的話,

00:29:44 - 00:29:50
這個否定只是想辦法找理由去推論，法院有權力去事後審，

00:29:50 - 00:29:51
懂嗎？

00:29:51 - 00:29:53
所以法院為什麼有權事後審？

00:29:53 - 00:29:56
因為他可以，他只是依法審判，他不是依處分審判。

00:29:56 - 00:29:59
二，我們的程序比較嚴謹，所以我才有權審判。

00:30:00 - 00:30:02
第三個他就引了那個違法性阻卻的理論嘛，

00:30:03 - 00:30:03
對不對？

00:30:04 - 00:30:06
那我故意這樣寫在黑板上不是叫你抄啊，

00:30:06 - 00:30:08
因為你只是抄標題何苦呢？

00:30:08 - 00:30:15
我只是告訴你，這些說法都只是在堆砌我們的行政法院有事後審的權利。

00:30:16 - 00:30:17
這樣子，也包含了民事法院。

00:30:18 - 00:30:18
哦，

00:30:18 - 00:30:21
好，所以這邊我們稍微整理一下。

00:30:22 - 00:30:27
這三個理由都會支持行政法院去審那個作為前提的行政處分。

00:30:28 - 00:30:29
他可以去否認它的效力。

00:30:30 - 00:30:33
好，但是請注意，一定要注意喔。

00:30:34 - 00:30:37
我們雖然有一派說法可以否認它的效力，就是當作它不存在。

00:30:38 - 00:30:43
可是我請問你，當作它不存在跟我們可以撤銷它是兩件事喔。

00:30:43 - 00:30:43
為什麼？

00:30:44 - 00:30:46
因為我們打的撤銷訴訟是指這個標的喔,

00:30:47 - 00:30:48
所以到頭來我們只能撤銷這個,

00:30:49 - 00:30:52
但是也只能夠在過程中把它違法當成理由,

00:30:53 - 00:30:56
但是不能在後面的這個訴訟當中莫名其妙去撤銷它喔,

00:30:56 - 00:30:57
這樣大家聽得懂是兩個層次嗎?

00:30:58 - 00:30:58
喔,

00:30:59 - 00:30:59
也就是說,

00:31:21 - 00:31:23
如果不是自耕農，買賣就會無效,

00:31:23 - 00:31:28
那這個法院對於自耕農的構成要件的認定，我們不是有一說是可否認嗎?

00:31:28 - 00:31:29
就是不受其拘束嗎?

00:31:30 - 00:31:32
我們會想辦法讓民事法院有權去審嘛,

00:31:32 - 00:31:34
那這個有權去審,

00:31:34 - 00:31:37
也一樣可以用這邊的三個理由，這樣可以嗎？

00:31:38 - 00:31:41
喔，好，所以呢，我們簡單複習一下，你看一下365頁。

00:31:43 - 00:31:49
所以365頁，我們在倒數的括號二否定說才會列出四種說法。

00:31:49 - 00:31:50
還沒講其中一種，

00:31:50 - 00:31:51
這樣理解嗎？

00:31:52 - 00:31:56
所以這邊就是指民事法院或行政法院都可以否認這樣的現象，

00:31:56 - 00:31:59
基於下面的說法，來推出他有理由去審。

00:32:00 - 00:32:03
好，基於下面的理由來推出他有理由去審，這樣可以嗎？

00:32:04 - 00:32:07
好，那接下來我要講最後一種喔，請看一下366頁。

00:32:08 - 00:32:09
會不會太快，太快要講喔。

00:32:09 - 00:32:11
因為這邊比較麻煩一點。

00:32:12 - 00:32:15
好，那請看黑板，我要用黑板來舉例喔。

00:32:18 - 00:32:21
現在講的這個理由必須要搭配紅線這個典型的例子。

00:32:22 - 00:32:25
我們會因為有一條紅線，然後就被開單對不對？

00:32:25 - 00:32:27
這個是大家的生活經驗。

00:32:27 - 00:32:33
那我就問，大部分在你居住縣市的紅線，你有及時去救濟的機會嗎？

00:32:34 - 00:32:37
講白一點，紅線作為一個處分。

00:32:37 - 00:32:40
原則上你要去訴願的話，你要在30天之內啊。

00:32:40 - 00:32:41
我就問，請問

00:32:42 - 00:32:46
在臺北市街頭的很多紅線，早就超過30天了吧。

00:32:46 - 00:32:49
所以這個時候你有辦法去針對紅線這個處分去訴願嗎？

00:32:50 - 00:32:52
不可能嘛，你早就超過那個訴願的期間了嘛。

00:32:53 - 00:32:56
所以到頭來這個處分你根本就不能救濟的話。

00:32:56 - 00:32:57
你會發現一個現象。

00:32:57 - 00:32:58
如果這紅線是違法的。

00:32:58 - 00:33:00
比方說它違法設置。

00:33:00 - 00:33:03
你就被迫要去吞下這個法,這個處罰,為什麼?

00:33:03 - 00:33:06
因為當你不能去救濟這個紅線,然後

00:33:07 - 00:33:12
這個如果有一派的行政法院跟你說，我們就是堅持構成要件效力啊。

00:33:12 - 00:33:14
那你這個這個違法的紅線死都審不到嘛。

00:33:15 - 00:33:16
那怎麼辦？

00:33:16 - 00:33:17
所以這個時候

00:33:17 - 00:33:21
就有人認為說，法院不應該受那個紅線拘束。

00:33:21 - 00:33:22
尤其是，請看第三點。

00:33:23 - 00:33:24
366頁的第三點。

00:33:26 - 00:33:28
恆平先前救濟不易。

00:33:28 - 00:33:30
這個是特別指的是說

00:33:30 - 00:33:32
就是那種處分有時間差。

00:33:32 - 00:33:33
你看一下第一行。

00:33:33 - 00:33:34
如最高行

00:33:34 - 00:33:37
113年度臺上310號，這是去年的判決。

00:33:38 - 00:33:39
這版本把它更新進去。

00:33:40 - 00:33:43
前處分其構成要件效力並非絕對。

00:33:44 - 00:33:49
前處分缺乏有效救濟途徑，會議當時環境無法期待處分相對人為行政救濟，（

00:33:50 - 00:33:54
如一處分作成當下時空觀察，前處分對當事人有利的情況下，

00:33:55 - 00:33:59
機關或法院事後審查，以前處分為基礎之後處分合法性時，並非

00:34:00 - 00:34:02
則非不能例外拯救前處分認事用法之合法性。

00:34:03 - 00:34:04
好。

00:34:04 - 00:34:07
所以呢,這是一個例外。

00:34:07 - 00:34:09
不過同個法院,你看下一段。

00:34:10 - 00:34:18
不過同個法院也說,當前處分當事人有合法救濟途徑,卻任意放棄該救濟為主張,該前處分的構成要件效力及應受到尊重,

00:34:19 - 00:34:20
不能夠隨便的排斥。

00:34:21 - 00:34:22
但是請注意喔,

00:34:23 - 00:34:26
這是學理，這是實務的那個法院的特殊看法喔。

00:34:26 - 00:34:29
你不能把它放到所有的這樣的一個學理喔。

00:34:29 - 00:34:31
因為你看一下註腳403。

00:34:32 - 00:34:38
縱然如此，依照前述，或許學理仍可能認為，法院本來就不受構成要件效力的拘束。

00:34:39 - 00:34:42
則是否對前處分提起救濟，也就不會是很關鍵的事。

00:34:42 - 00:34:45
這邊實務跟學理還是會有一個落差喔,

00:34:45 - 00:34:46
好嗎?

00:34:46 - 00:34:46
好。

00:34:47 - 00:34:54
那我們取最大公因數喔,我知道這邊會有一些小小的奇異,但是我們取最大公因數。

00:34:54 - 00:34:55
所以請看一下黑板。

00:34:56 - 00:34:57
我們來做最後的整理。

00:34:58 - 00:35:02
好，第一個問題，什麼是構成要件效力？

00:35:02 - 00:35:10
前處分如果做出來之後，它基於權限分配，可能會拘束後機關或法院對於某個構成要件事實的認定。

00:35:10 - 00:35:12
OK，這個是定義。

00:35:12 - 00:35:15
那它考試的場合呢，最常考的是對於法院。

00:35:16 - 00:35:22
因為前處分的認定是否會讓法院的救濟在認事用法上產生被綁定的感覺,

00:35:22 - 00:35:25
那這時候，以行政法院為例是最基本的，

00:35:25 - 00:35:31
因為呢，題目裡面就會有一個前處分，跟基於這個前處分所衍生的其他行政行為。

00:35:32 - 00:35:36
那我們在審酌後面的行政行為的時候，

00:35:37 - 00:35:41
尤其是題目裡的某甲每次都只會針對後面的行政行為去argue的時候，

00:35:41 - 00:35:45
那麼法院可不可以不要受到前提問題的處分的拘束？

00:35:46 - 00:35:47
這樣可以嗎？

00:35:47 - 00:35:49
再講一次，會有前後兩個行為，

00:35:50 - 00:35:54
沒有前就沒有後，可是某甲偏偏很喜歡只針對後面這個行為去救濟。

00:35:54 - 00:36:00
那在後面這個行為救濟的時候，行政法院可不可以突破構成要件效力去審理？

00:36:00 - 00:36:01
前提的這個處分，

00:36:01 - 00:36:02
當懂他的情境了嗎？

00:36:03 - 00:36:04
這是最常出現的情境。

00:36:04 - 00:36:06
那這邊你一定要去列什麼？

00:36:07 - 00:36:09
受拘束的肯定說跟不受拘束的否定說。

00:36:10 - 00:36:14
而否定說都是在堆砌行政法院有權限去審這件事情。

00:36:15 - 00:36:17
所以以最大公約數來講會有這三種說法。

00:36:18 - 00:36:21
那如果那個行政處分，尤其是前處分，

00:36:23 - 00:36:27
有時間差的部分，你就可以把那個366頁的第三點把它補上去，

00:36:27 - 00:36:28
這樣懂嗎？

00:36:28 - 00:36:30
好,所以我們就三加一嘛。

00:36:30 - 00:36:34
你就靈活的搭配題目的那個情境，

00:36:34 - 00:36:39
去把那個理由說出來，但是最大公因數，我是說，

00:36:39 - 00:36:40
你要去否認他的效力的話，

00:36:40 - 00:36:40
你就是1、2、4嘛。

00:36:40 - 00:36:41
就是124嘛。

00:36:41 - 00:36:44
但是如果你時間差出現的話，你第三點也可以把它補上去啊。

00:36:45 - 00:36:45
好。

00:36:46 - 00:36:50
以上呢，這個就是我們肯夫良說幫你整理好的部分。

00:36:51 - 00:36:51
好。

00:36:51 - 00:36:54
那我接下來呢，就要帶你看考古題了。

00:36:55 - 00:36:55
好。

00:36:56 - 00:36:57
那我們再複習最後一次。

00:36:57 - 00:36:58
好。

00:36:58 - 00:37:07
也就是說當題目裡面有前後兩個行為，我們只針對後行為去救濟的時候，則作為後行為前提的處分是否會拘束法院的這個認定？

00:37:07 - 00:37:10
就會有這個佛肯良說，一定要列出來。

00:37:11 - 00:37:11
好。

00:37:11 - 00:37:14
那我們就由簡入奢吧。

00:37:15 - 00:37:15
好，我來看一下有沒有比較簡單的。

00:37:17 - 00:37:19
有的，我們來看369頁，這是比較簡單的。

00:37:22 - 00:37:23
雖然我嘴巴講比較簡單，

00:37:23 - 00:37:27
但這個題目是369，它是考在103年輔大，

00:37:27 - 00:37:30
是公法組入學考題，所以也不是什麼艱澀的種類。

00:37:30 - 00:37:30
好。

00:37:32 - 00:37:33
我們來看一下，你看第一行。

00:37:34 - 00:37:39
新北市人愛街屬雙向車道，則居民習慣兩側路邊停車。

00:37:39 - 00:37:39
好，這是背景。

00:37:39 - 00:37:40
先不管，來我們看一下括號二。

00:37:41 - 00:37:42
括號二。

00:37:43 - 00:37:47
假設主管機關終於畫上紅線，換成反對畫紅線的某乙不滿。

00:37:48 - 00:37:52
認為該街交通流量不大，錯車只是被誇大，而有錯車不便的問題。

00:37:52 - 00:37:53
這邊在暗示什麼？

00:37:54 - 00:37:55
這邊在暗示紅線有問題啦。

00:37:55 - 00:37:56
好，再往下念，

00:37:57 - 00:38:00
改為單行道即可解決，畫紅線難小題大作，所以

00:38:00 - 00:38:03
不合比例的侵害其停車權利，所以置之不理。

00:38:03 - 00:38:07
人於紅線區停放車輛，終於被交通警察開了一張罰單。

00:38:08 - 00:38:11
各位啊，你讀完這四行的時候，有沒有發現到有前後兩個處分？

00:38:12 - 00:38:13
要發現啊。

00:38:14 - 00:38:16
紅線是一個處分，罰單是另外一個處分，要感覺到。

00:38:20 - 00:38:21
讓我岔開講一句。

00:38:22 - 00:38:26
讀完一個案例事實的話，要有評價的那個功夫，你要浮現出說，幹這邊怎麼有兩個處分，等那種感覺。

00:38:30 - 00:38:31
當然可以不用罵髒話了，好，我們往下念。

00:38:33 - 00:38:36
某以不服提起行政救濟，注意。

00:38:37 - 00:38:39
請求撤銷罰鍰處分。

00:38:39 - 00:38:42
各位，有沒有精準的看到他只針對哪個處分去救濟？

00:38:42 - 00:38:43
後處分。

00:38:44 - 00:38:45
這是他的情境。

00:38:45 - 00:38:53
所以再往下念，請問法院是否有權以交通主管機關所劃紅線不合法為理由，撤銷對某乙之罰鍰處分？

00:38:54 - 00:38:56
所以倒數第二行，你把有權圈起來。

00:38:58 - 00:38:59
請問他在argue什麼東西？

00:39:00 - 00:39:01
他在argue的。

00:39:01 - 00:39:02
就是請看黑板喔。

00:39:04 - 00:39:08
我們可不可以在罰鍰處分的訴訟為主的訴訟裡面去argue這個紅線處分不合法？停。

00:39:12 - 00:39:17
你要去argue紅線處分不合法，基本上就要說他不受拘束的意思，這樣你能夠翻譯嗎？

00:39:18 - 00:39:22
因為你要argue這個前提的紅線處分不合法，意思就是不受拘束。

00:39:22 - 00:39:25
不受拘束的話，你要突破構成要件效力了。

00:39:25 - 00:39:26
他是同個事情喔。

00:39:27 - 00:39:29
你不要說都沒有考量構成要件效力啊。

00:39:29 - 00:39:30
你是又又考。

00:39:30 - 00:39:31
是不是？

00:39:31 - 00:39:31
都只會查字典了。

00:39:32 - 00:39:33
你這邊他在問你受不受拘束。

00:39:33 - 00:39:36
在於能不能挑戰他不合法，就是在突破構成要件效力這件事情了。

00:39:36 - 00:39:38
所以請大家一定要習慣，當然我是用比較戲謔的口吻。

00:39:38 - 00:39:41
但是大家一定要習慣就是突破它文字表面問的問題，這很重要。

00:39:41 - 00:39:41
好。

00:39:41 - 00:39:44
那聰明的各位，這邊喔。

00:39:44 - 00:39:44
你要怎麼寫？

00:39:44 - 00:39:45
法院有沒有權啊？

00:39:45 - 00:39:45
可以去說那個紅線是不合法的啊。

00:39:45 - 00:39:45
可不可以啊？

00:39:45 - 00:39:46
有沒有權啊？

00:39:46 - 00:39:46
有啊。

00:39:46 - 00:39:46
黑板上就有。

00:40:00 - 00:40:00
兩個說法啦

00:40:00 - 00:40:02
有沒有全的兩種說法,你都要寫。

00:40:04 - 00:40:06
那當然你要選哪一邊是你的自由,因為這邊沒有通說。

00:40:07 - 00:40:09
但是選邊站大家應該會吧

00:40:09 - 00:40:10
西瓜偎大邊

00:40:10 - 00:40:11
啊這邊叉叉比較多人選

00:40:11 - 00:40:14
你選這邊應該也是比較保險一點點

00:40:14 - 00:40:15
好好,我自己個人認為。

00:40:15 - 00:40:17
好,所以這邊就是否肯兩說。

00:40:18 - 00:40:23
對不起,法院是否有權,就是對,呃,不可以,沒有權跟有權這樣子。

00:40:23 - 00:40:26
好，那這邊是如列如上。

00:40:26 - 00:40:28
好，那我們由簡入深喔。

00:40:29 - 00:40:31
來，你看一下左邊368頁。

00:40:33 - 00:40:34
這題還是中等難度的喔。

00:40:35 - 00:40:39
喔，先講結論，高級難度反而考在公務員考試。

00:40:39 - 00:40:41
公務員何苦，對不對，這一點鑑別度都沒有。

00:40:42 - 00:40:44
好，這一題是失律喔。

00:40:44 - 00:40:45
失律考了喔。

00:40:46 - 00:40:48
好，那各位你要辨別什麼情境？

00:40:48 - 00:40:52
前後兩個處分，前後兩個處分，而且只針對後處分，聽到了嗎？

00:40:52 - 00:40:54
來，我們念一下第一行。

00:40:54 - 00:40:57
嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心

00:40:57 - 00:40:59
下稱指揮中心

00:40:59 - 00:41:01
依嚴重特殊傳染性肺炎防治條例

00:41:01 - 00:41:02
blahblahblah

00:41:02 - 00:41:02
好，別急。

00:41:03 - 00:41:05
請幫我倒數一下

00:41:05 - 00:41:06
請從上面數一下。

00:41:07 - 00:41:08
えっと

00:41:09 - 00:41:10
好，請從上面數喔。

00:41:10 - 00:41:15
123456789101112,有沒有看到5萬元?

00:41:16 - 00:41:17
萬元看到了嗎?

00:41:18 - 00:41:18
好。

00:41:19 - 00:41:21
這個5萬元到100萬元的罰鍰呢,(下稱細真韓文)

00:41:21 - 00:41:23
請把細真韓文underline。

00:41:25 - 00:41:26
這個細項韓文就是前處分

00:41:26 - 00:41:29
前處分的內容就是說，如果你隨便跑出國，我就罰你錢。

00:41:30 - 00:41:31
這是前處分。

00:41:32 - 00:41:34
好，那是因為為什麼他是處分，我們暫且先不談。

00:41:35 - 00:41:36
那是一個大問題，等下再談。

00:41:37 - 00:41:38
再往順的念喔。

00:41:38 - 00:41:44
若為任職於公立醫院具公務員身份的醫事人員，於疫情指揮中心作成細則函文以訂妥機票

00:41:44 - 00:41:48
你於109年3月20號前往指揮中心列為三級警告的日本旅行

00:41:48 - 00:41:49
總之他就違反了，對不對？

00:41:50 - 00:41:52
所以呢，請看最下面的括號二，請看最下面的括號二。

00:41:54 - 00:41:56
仔細斟酌韓文跟到了沒?

00:41:56 - 00:41:58
為一般處分

00:41:58 - 00:42:00
且無人對其提起刑責。

00:42:00 - 00:42:01
認真送。

00:42:01 - 00:42:08
則原告甲在訴訟中主張細真韓文違法,細真懲處以違法的韓文為基礎。

00:42:09 - 00:42:10
議為違法等等。

00:42:10 - 00:42:12
所以這兩行你讀到什麼?

00:42:12 - 00:42:13
前後兩個處分啊。

00:42:14 - 00:42:19
我先做了一個禁止出境的處分,再對你做開罰的處分,有沒有讀到兩個處分?

00:42:20 - 00:42:21
好,繼續念。

00:42:22 - 00:42:26
被告以公立醫院則達辯細真懲處，以細真函文為基礎。

00:42:27 - 00:42:32
但細真函文有構成要件效力，公立醫院在行政法院均受拘束。

00:42:32 - 00:42:35
行政法院不應在細真懲處的訴訟中認定函文的違法性等等。

00:42:36 - 00:42:42
好，請從憲法訴訟權的保障及法院內性原則的觀點，說明法院{應否審查}細真函文的違法性。

00:42:42 - 00:42:44
請把{應否審查}四個字框起來。

00:42:45 - 00:42:47
所以應否審查是一件事。

00:42:48 - 00:42:52
但是我畫一下填充題，讓你理解。

00:42:58 - 00:43:02
基於前後處分的邏輯。

00:43:05 - 00:43:15
所以法院這邊寫簡寫，法院有權審前處分嗎？

00:43:15 - 00:43:15
這個問題在問什麼？

00:43:18 - 00:43:23
基於前後兩個處分，先有前處分不能出國，再用後處分來開罰你出國這件事情。

00:43:24 - 00:43:28
然後我們在這個開罰的處分的訴訟裡面。

00:43:29 - 00:43:31
這樣的法院是否

00:43:31 - 00:43:32
有權去審前處分。

00:43:32 - 00:43:32
他在問什麼？

00:43:33 - 00:43:34
他的問題就是

00:43:34 - 00:43:37
如果今天開罰是一件事，我們只針對這個來救濟。

00:43:37 - 00:43:41
那這個時候我們可以針對他的前提這樣的處分去反駁他嗎？

00:43:41 - 00:43:44
我們可以反駁他嗎？也就是我們要不要受他拘束的意思。

00:43:44 - 00:43:47
也就是在問有沒有構成要件效力的意思。

00:43:47 - 00:43:48
這樣聽懂嗎?

00:43:48 - 00:43:50
我們來做最後一個小check。

00:43:51 - 00:43:52
請問，來。

00:43:52 - 00:43:54
你看一下括號二的第一行。

00:43:55 - 00:44:00
細真韓文為一般處分，且無人對其提起行政爭訟。

00:44:00 - 00:44:02
我就問，前處分有在訴訟裡面嗎？

00:44:03 - 00:44:04
沒有啊。

00:44:04 - 00:44:11
所以也就是他是先有前處分，再有後處分，我們只針對後處分去救濟，可是又去argue前處分的違法性。

00:44:11 - 00:44:14
就是在問能不能突破前處分的構成要件效力啦。

00:44:14 - 00:44:16
懂嗎？有沒有人聽不太清楚的？

00:44:17 - 00:44:20
好，這時候請幫我看一下你的369頁。

00:44:20 - 00:44:21
你看得分關鍵字。

00:44:22 - 00:44:27
細則函文有構成要件效力，說明行政法院應否審查細則函文的違法性。

00:44:28 - 00:44:30
右邊，請你一定要吸收反射。

00:44:30 - 00:44:33
我們都已經教到這個節骨眼了，請你就前述案例可否兩說。

00:44:33 - 00:44:36
也就是未來你看到類似的考題,

00:44:36 - 00:44:39
麻煩你就吸收、反射兩說，然後把它鋪陳上去。

00:44:39 - 00:44:42
這老師跟你跪了，這一定要這樣來做，

00:44:42 - 00:44:42
好不好？

00:44:43 - 00:44:46
好，所以呢，我們就解完這兩題了。

00:44:47 - 00:44:49
好，那請大家翻到370頁。

00:44:51 - 00:44:56
那請注意喔，我們現在已經進入到這個由簡入奢的奢的部分了。

00:44:57 - 00:45:00
那奢的部分呢，你先看一下371頁。

00:45:01 - 00:45:02
371頁是變形版喔。

00:45:04 - 00:45:05
但是它一樣會有前後的規則。

00:45:06 - 00:45:09
但是這個前後的規則是變形版喔，它不是兩個處分喔。

00:45:10 - 00:45:11
但你辨別一下。

00:45:59 - 00:45:59
好，

00:46:00 - 00:46:01
各位好，看一下黑板喔。

00:46:02 - 00:46:04
某甲他去陳抗嘛，對不對？

00:46:04 - 00:46:06
然後呢，他就被宣告解散嘛。

00:46:07 - 00:46:12
那他被宣告解散之後呢，因為他沒有撤銷這個解散，所以就被依職權起訴了嘛，對不對？

00:46:13 - 00:46:15
所以各位這邊有前後兩個結構。

00:46:16 - 00:46:17
你一定要先有解散處分。

00:46:18 - 00:46:20
且不聽從的話，那假設這個解散。

00:46:21 - 00:46:22
不是假設。

00:46:22 - 00:46:26
那正因這個解散處分是起訴構成要件的一環。

00:46:26 - 00:46:28
所以就構成了後面的這樣的起訴。

00:46:29 - 00:46:29
而這邊為

00:46:30 - 00:46:32
什麼只省了後面的部分呢？

00:46:32 - 00:46:39
因為我們沒有人針對這個前面的處分去打撤銷訴訟,反而是針對這個起訴的部分跑到刑事法院了。

00:46:39 - 00:46:42
所以呢,我們這邊的題目最後就問你，請問。

00:46:42 - 00:46:50
在後面的行為的這樣的一個救濟的過程當中,我們可不可以去挑戰他的這個作為前提的處分。

00:46:51 - 00:46:51
這樣大家有看懂了嗎？

00:46:52 - 00:46:53
大家表情有點母湯喔。

00:46:53 - 00:46:54
是真的可以嗎？

00:46:55 - 00:46:55
好，我們來看一下題目。

00:46:56 - 00:46:57
371頁。

00:46:58 - 00:46:59
你看一下這考在哪裡？

00:46:59 - 00:47:01
105年高考法制。

00:47:01 - 00:47:06
各位法律系的朋友們，高大法制就是瞄準法律系的朋友所設計的一個類別。

00:47:07 - 00:47:11
所以這個地方法制，有時候題目是跟思慮是差不多的。

00:47:11 - 00:47:12
但這個地方喔。

00:47:13 - 00:47:14
這天氣多變化。

00:47:14 - 00:47:18
有時候真的是超級簡單的，比那個一般的行政還要簡單。

00:47:18 - 00:47:20
所以這邊真的是運氣運氣的。

00:47:20 - 00:47:22
那一年的考生應該就是哀鴻遍野,我們來看第一行。

00:47:23 - 00:47:26
假未經許可而集會遊行,一切秩序和平有序。

00:47:27 - 00:47:29
但是仍遭解散命令解散。

00:47:29 - 00:47:31
請把那個解散兩個字圈起來。

00:47:31 - 00:47:33
所以這邊有一個前處分。

00:47:33 - 00:47:33
好。

00:47:34 - 00:47:36
那這個時候他被制止不聽嘛。

00:47:36 - 00:47:37
所以請看第三行。

00:47:37 - 00:47:41
故警方將某甲依《警察職權行使法》第29條規定移送。

00:47:41 - 00:47:43
真訊後來起訴某甲。

00:47:44 - 00:47:44
好。

00:47:44 - 00:47:52
在審判中法院認定某甲的行為雖符合29條資金機關命令解散而不解散，仍繼續舉行經制止而不尊重之要件。

00:47:53 - 00:47:59
但是法院認為情況下，警方根本不應命令解散，該解散命令顯不合比例原則。

00:48:01 - 00:48:03
倒數第二行，試問，試問，看到了嗎？

00:48:03 - 00:48:08
試問，普通法院刑事庭得否以解散命令本身違法為由，拒絕受其拘束？

00:48:08 - 00:48:10
請把這個拒絕受其拘束畫底線。

00:48:11 - 00:48:13
所以他已經作為解散處分在案了。

00:48:13 - 00:48:15
而我們以他為基礎的後續。

00:48:16 - 00:48:19
而我們以他為基礎的後述，可不可以去否認他？

00:48:20 - 00:48:23
這邊一定是在問構成要件效力突破的問題。

00:48:23 - 00:48:24
所以這邊又是什麼？

00:48:25 - 00:48:29
能不能突破的這個，能突破跟不能突破的兩說。

00:48:29 - 00:48:31
也就是要拘束跟不拘束的兩說。

00:48:31 - 00:48:32
這樣可以嗎？

00:48:32 - 00:48:33
有沒有聽不懂的？

00:48:33 - 00:48:34
都可以嗎？

00:48:34 - 00:48:34
好，

00:48:35 - 00:48:37
所以請注意，這邊的變形版是什麼？

00:48:38 - 00:48:43
我們的變形版是，前面的例子裡面都是前處分，

00:48:44 - 00:48:47
然後導致後處分。

00:48:48 - 00:48:53
但我們的變形版這邊就是前處分導致後訴，跑到刑事法院，

00:48:53 - 00:48:54
但這邊一點都沒有差。

00:48:55 - 00:48:56
懂嗎？

00:48:56 - 00:48:56
這邊只是變形版

00:48:56 - 00:48:57
有沒有人聽不懂的？

00:48:58 - 00:48:58
哪邊聽不懂？

00:49:43 - 00:49:46
我們在這邊的故事裡面，在前面的思慮跟前面的那個...

00:49:46 - 00:49:49
我忘記哪邊，對，輔大。

00:49:50 - 00:49:55
都是前面的紅線處分或者是這個禁止出境處分導致了後面的開發。

00:49:56 - 00:49:57
而這邊是去行政法院。

00:49:58 - 00:50:00
所以這邊的變形版是這邊是去刑事法院。

00:51:04 - 00:51:04
好,

00:51:04 - 00:51:05
各位同學看黑板喔。

00:51:06 - 00:51:07
基本上這個醜不拉機的圖呢,

00:51:08 - 00:51:08
它一直存在為什麼?

00:51:09 - 00:51:11
我只是把前處分跟後續,

00:51:11 - 00:51:14
後續或後處分的那個內容把它換掉。

00:51:15 - 00:51:17
然後請大家去感受那個結構,

00:51:18 - 00:51:18
好,

00:51:18 - 00:51:19
我們現在看某甲,

00:51:19 - 00:51:20
某甲是大陸地區人士,

00:51:20 - 00:51:22
所以他必須先有定居許可,

00:51:22 - 00:51:23
白色的部分,

00:51:23 - 00:51:25
他才會有戶籍的登記。

00:51:25 - 00:51:26
那在題目裡面呢，

00:51:27 - 00:51:29
他的定居許可被撤銷了。

00:51:30 - 00:51:30
好，

00:51:30 - 00:51:31
所以請問，

00:51:32 - 00:51:33
如果定居許可開始算的話，

00:51:34 - 00:51:35
這個A處分是第幾個處分？

00:51:36 - 00:51:37
第三個處分喔！

00:51:37 - 00:51:39
因為定居許可是一個處分，

00:51:39 - 00:51:40
戶籍登記是第二個處分。

00:51:40 - 00:51:42
那撤銷這個定居,

00:51:42 - 00:51:45
定居許可的部分是第三個的A處分喔。

00:51:46 - 00:51:47
撤銷本身也是處分喔,

00:51:48 - 00:51:49
所以這邊有個前處分。

00:51:50 - 00:51:51
那基於這個前處分,

00:51:52 - 00:51:54
我們就必須產生第四個處分

00:51:54 - 00:51:54
為什麼？

00:51:54 - 00:51:56
因為沒有定居許可的話

00:51:56 - 00:51:58
我們的戶籍登記也必須跟著撤銷

00:51:59 - 00:51:59
所以這邊雖然

00:52:00 - 00:52:01
他沒有命名，

00:52:01 - 00:52:03
但這邊應該會有一個B處分，作為第四個動作。

00:52:04 - 00:52:06
所以這邊為什麼會有一個前後的問題？

00:52:06 - 00:52:08
因為有了撤銷定居的A處分，

00:52:08 - 00:52:11
必然就會有撤銷戶籍登記的B處分。

00:52:12 - 00:52:12
這樣可以嗎？

00:52:13 - 00:52:15
所以這邊會有前後處分的問題喔。

00:52:16 - 00:52:17
而且各位請繼續看黑板。

00:52:17 - 00:52:19
我們這邊只針對乙處分去救濟。

00:52:20 - 00:52:21
請大家要辨別兩件事。

00:52:22 - 00:52:24
這邊為什麼有A就有B，這是第一個。

00:52:24 - 00:52:26
第二個，為什麼只針對B處分？

00:52:26 - 00:52:27
誰講的？

00:52:27 - 00:52:28
好，我們來看一下講義。

00:52:30 - 00:52:32
好，請看一下你的第四行。

00:52:33 - 00:52:37
10月30號A處分撤銷甲之定居許可,

00:52:37 - 00:52:38
所以有了A處分。

00:52:39 - 00:52:42
好，甲對此並未提起任何行政救濟，

00:52:42 - 00:52:44
各位，他沒有對A提起救濟喔，

00:52:44 - 00:52:47
所以他後面的東西都是針對B喔。

00:52:47 - 00:52:48
再往下。

00:52:48 - 00:52:51
假設及所在地的戶政事務所得知上情，

00:52:51 - 00:52:56
在98年2月10號依戶籍法23條規定撤銷甲之戶籍登記，

00:52:56 - 00:52:57
所以這是B處分嘛，對不對？

00:52:58 - 00:52:58
好，

00:52:58 - 00:53:01
甲不服循序提起訴願跟撤銷訴訟,

00:53:01 - 00:53:05
主張其符合臺灣地區與大陸地區人民關係條例第16條相關的定居要件,

00:53:05 - 00:53:06
A處分違法,

00:53:07 - 00:53:08
請求恢復其設籍登記。

00:53:09 - 00:53:10
各位，請求恢復其設籍登記。

00:53:10 - 00:53:11
把它畫一下底線。

00:53:12 - 00:53:15
然後你告訴我，這句話是針對前處分還是後處分？

00:53:15 - 00:53:16
後。

00:53:16 - 00:53:18
那個後處分是指哪個後處分？

00:53:20 - 00:53:20
好，請看黑板喔。

00:53:21 - 00:53:24
因為他要恢復涉及登記,

00:53:24 - 00:53:26
那請問是誰把這個戶籍給擋住了？

00:53:27 - 00:53:28
撤銷戶籍登記的B處分嘛,

00:53:28 - 00:53:31
所以他要撤銷的是這個，懂嗎？

00:53:31 - 00:53:33
等於是今天有A處分就會有B處分,

00:53:33 - 00:53:36
可是偏偏他只針對什麼處分去救濟,

00:53:36 - 00:53:38
作為後處分的B處分。

00:53:39 - 00:53:39
OK嗎?

00:53:40 - 00:53:40
好。

00:53:42 - 00:53:43
所以各位請看一下黑板。

00:53:44 - 00:53:46
今天有A才有B,

00:53:46 - 00:53:48
可是我們偏偏只針對B,

00:53:48 - 00:53:53
而且在打B訴訟的裡面,他要問你受不受A處分的拘束。

00:53:53 - 00:53:54
哪句話在問,

00:53:54 - 00:53:55
請看講義。

00:53:56 - 00:53:57
倒數的

00:53:59 - 00:54:00
第

00:54:00 - 00:54:01
12第三行。

00:54:02 - 00:54:04
他說他符合二項二款的定居要件，所以A處分違法。

00:54:06 - 00:54:11
A處分違法的話，他順便請你把這個B處分撤銷，請求恢復其設籍登記。

00:54:12 - 00:54:18
所以再順著念，請詳述理由，西元受訴法院得否就前提的A處分違法予以審查。

00:54:18 - 00:54:21
不就是在問能不能突破A處分的構成要件效力了嗎？

00:54:22 - 00:54:22
好。

00:54:22 - 00:54:22
好。

00:54:23 - 00:54:30
所以呢，我們已經用四題的篇幅，很華麗的，不能說華麗，很豪華的，跟你去分享這樣的討論了。

00:54:30 - 00:54:31
好。

00:54:31 - 00:54:33
那我當然非常希望你已經有個架構。

00:54:33 - 00:54:35
什麼架構，我們用這個圖來複習最後一次。

00:54:36 - 00:54:37
也就是說在故事裡面，

00:54:37 - 00:54:40
如果有一個前處分導致了

00:54:40 - 00:54:41
後面的某種救濟，

00:54:41 - 00:54:44
不管是救濟本身形式訴訟，

00:54:44 - 00:54:46
還是去針對某個後處分的救濟。

00:54:46 - 00:54:55
那這個時候如果我們在後訴裡面法院，如果他問你法院可不可以去挑戰作為這個後訴的前提的問題處分的時候。

00:54:56 - 00:54:56
再講一次。

00:54:57 - 00:55:04
如果題目在問你，行政法院或什麼挖溝其他法院可不可以去挑戰作為後訴的前提的處分效力的時候。

00:55:05 - 00:55:10
基本上就是在問前面的處分對法院有沒有產生構成要件效力。

00:55:10 - 00:55:12
有產生跟沒產生。

00:55:12 - 00:55:14
請你自己自列兩說。

00:55:14 - 00:55:14
OK嗎？

00:55:15 - 00:55:15
好。

00:55:16 - 00:55:17
那最後問一句。

00:55:17 - 00:55:19
有沒有聽不太清楚的任何地方？這幾頁都可以嗎？

00:55:20 - 00:55:20
都可以嗎？

00:55:21 - 00:55:21
好。

00:55:21 - 00:55:22
那我們教完了。

00:55:22 - 00:55:24
這個東西真的很重要啊。

00:55:26 - 00:55:27
它已經考到爛掉了。

00:55:27 - 00:55:33
已經四題的篇幅這樣開出來都提的，這麻煩大家一定要把它學起來。

00:55:34 - 00:55:34
好。

00:55:34 - 00:55:39
那我們既然已經學完之後呢，我們就要如同上述所講的，就是要飛躍了，請幫我翻到377頁。

00:55:42 - 00:55:43
377頁。

00:55:46 - 00:55:46
好。

00:55:47 - 00:55:48
翻到377頁之後呢。

00:55:50 - 00:55:51
我們喘口氣休息一下。

00:55:51 - 00:55:54
不是說中間休息，我們中間休息還有半小時。

00:55:54 - 00:55:59
我這邊想要來跟大家分享一下，我今天學的另外一個，這是憲法訴訟法。

00:56:00 - 00:56:00
你看我都把我的學費貢獻給你們喔

00:56:02 - 00:56:04
好，我們來看一下憲法訴訟法

00:56:08 - 00:56:10
就喘口氣來當作閒聊

00:56:10 - 00:56:13
但是講到憲法的部分，請以你們憲法老師為主

00:56:13 - 00:56:15
我這邊只是分享我的一個學習

00:56:34 - 00:56:36
好，請大家幫我看一下你們的第一條

00:56:38 - 00:56:43
司法院大法官組成憲法法庭，依本法審理下列案件

00:56:44 - 00:56:46
所以我等一下講的不是這六個案件

00:56:46 - 00:56:47
我要講的是第二項

00:56:47 - 00:56:48
來我們看一下

00:56:49 - 00:56:52
其他法律得申請司法院解釋者

00:56:52 - 00:56:58
其申請人依其性質，分別適用本法所定相關案件類型及其申請要件

00:56:59 - 00:57:00
請問第二項在講什麼？

00:57:00 - 00:57:02
如果我們用人話講的話，

00:57:03 - 00:57:07
也就是說憲法訴訟法規定的第一項有六種案件類型，

00:57:08 - 00:57:10
對不對？什麼人民基本權救濟挖溝，對不對？

00:57:11 - 00:57:12
但是第二項就告訴你。

00:57:13 - 00:57:16
本法之外有很多特別法的存在

00:57:16 - 00:57:20
所以如果特別法也規定說某個爭議，他也可以去找大法官的話

00:57:21 - 00:57:22
那我們就要

00:57:22 - 00:57:23
怎麼辦

00:57:23 - 00:57:25
如果那個法律沒寫的話怎麼辦

00:57:25 - 00:57:29
這個時候我們就要回到這六款，去找說怎麼救濟

00:57:30 - 00:57:32
聽得懂，聽得懂這個意思嗎

00:57:32 - 00:57:35
也就是說憲法訴訟法有六種救濟機制

00:57:35 - 00:57:38
憲法訴訟法有安排好六種救濟機制

00:57:39 - 00:57:44
所以當特別法如果規定說有新的爭議可以來救濟的話

00:57:44 - 00:57:45
就要從這六種裡面找一個最像的

00:57:46 - 00:57:47
這是第二項的意思

00:57:48 - 00:57:49
好

00:57:49 - 00:57:49
那我要追問了

00:57:50 - 00:57:51
這邊只有一個答案

00:57:51 - 00:57:52
沒有多的

00:57:52 - 00:57:53
好

00:57:53 - 00:57:54
請問

00:57:54 - 00:57:56
第二項所說的其他法律

00:57:57 - 00:58:00
在現行的臺灣法律下，它指的是哪一個？

00:58:00 - 00:58:00
哪個法？

00:58:01 - 00:58:03
喔，這有點算是冷知識喔。

00:58:03 - 00:58:04
只有一個法而已，

00:58:04 - 00:58:04
沒有了。

00:58:05 - 00:58:09
在現行臺灣的法律制度下，這個第二項的其他法律目前只有一個。

00:58:10 - 00:58:11
哪個法？

00:58:11 - 00:58:14
然後曾經有說，你們有爭議可以去找大法官。

00:58:15 - 00:58:15
什麼法？

00:58:16 - 00:58:17
好，這個法，

00:58:18 - 00:58:21
大家最近有經歷過，這叫公民投票法。

00:58:21 - 00:58:24
好，所以我們來看一下公民投票法第30條。

00:58:27 - 00:58:28
我自己都要找一下在哪裡，等一下。

00:58:45 - 00:58:47
決定呼叫我的手機。

00:58:47 - 00:58:49
因為我跟這本小法不是很熟，

00:58:49 - 00:58:50
我就要上課才會碰它。

00:58:51 - 00:58:52
我找一下。

00:58:53 - 00:58:55
請大家看公民投票法第30條。

00:59:04 - 00:59:08
好，第30條麻煩大家看一下你們的那個，

00:59:09 - 00:59:10
好，第三項。

00:59:11 - 00:59:14
這個很有趣喔，但是臺灣還沒有真實的發生過。

00:59:14 - 00:59:23
立法院、直轄市議會或縣市議會依第一項第二款制定之法律或自治條例與創制案之立法原則有無抵觸發生疑義時，

00:59:23 - 00:59:25
提案人之領銜人得申請司法院解釋之。

00:59:25 - 00:59:28
各位，用人話來講的話是什麼意思？

00:59:29 - 00:59:31
如果有一個人去提公投，

00:59:31 - 00:59:33
然後他是打創制。

00:59:33 - 00:59:36
創制的話，你只能夠針對立法原則提創制，

00:59:36 - 00:59:38
你不能丟立法草案，

00:59:38 - 00:59:39
你只能丟立法原則。

00:59:39 - 00:59:42
所以當立法原則所跑出來的成品，

00:59:42 - 00:59:45
就有點像是你是那個要去給人家做承攬。

00:59:45 - 00:59:49
但是那個接受承攬的人做出來的東西是一個四不像

00:59:49 - 00:59:50
那時候你很生氣啊

00:59:50 - 00:59:53
你想去幫你的男女朋友做一個雕像，結果做出來變一隻猴子

00:59:53 - 00:59:55
那你很生氣啊，你怎麼做出了一隻猴子

00:59:56 - 00:59:58
所以你就要去抗辯說你不符合立法原則

00:59:58 - 01:00:00
所以各位再看一次第三項。

01:00:00 - 01:00:04
最後一句，提案人茲領銜人得申請司法院解釋之，所以這邊解釋是解釋什麼？

01:00:07 - 01:00:13
找大法官做公道伯公道婆，請大法官說，你看他雕出來的雕像像不像猴子？

01:00:14 - 01:00:16
有沒有符合我一開始定作的要求？

01:00:16 - 01:00:18
這樣各位聽懂意思了嗎？

01:00:18 - 01:00:23
好，那麻煩你，如果你法條還在的話，請問，現在不要用法條用想的。

01:00:24 - 01:00:27
剛才的憲法訴訟法第一條有六種類型，請問，這個30條第三項可以塞到哪一種類型？

01:00:32 - 01:00:33
這樣聽得懂問題嗎？

01:00:33 - 01:00:35
這個很適合出申論啊，你們都不會感到嗎？

01:00:37 - 01:00:39
這個問題都在申論範圍裡面呢，你們怎麼連一點心驚膽跳的感覺都沒有。

01:00:42 - 01:00:45
好了，人生順遂很好啦。

01:00:45 - 01:00:52
好，請問第30條第3項的類型可以塞到憲法訴訟法第1條第1項的哪一款裡面？

01:00:53 - 01:00:57
好，答案是，我忘記第幾款了，但是就是那個法規違憲審查那款。

01:00:58 - 01:00:59
那為什麼最像法規違憲審查？

01:01:00 - 01:01:03
因為他就是要審查你立出來的東西有沒有符合那個創制的原則嘛。

01:01:03 - 01:01:06
當然最接近法規範疇審查嘛,對不對?

01:01:07 - 01:01:08
好,那最後一個問題。

01:01:08 - 01:01:10
這個不用看法條也可以問你。

01:01:10 - 01:01:11
請問。

01:01:13 - 01:01:15
來,這是一個規範金字塔。

01:01:17 - 01:01:19
最上面的當然是頂頂大名的憲法。

01:01:20 - 01:01:24
然後，在這邊，我們可以說是法律。

01:01:24 - 01:01:26
那中間是塞了什麼東西？

01:01:27 - 01:01:28
請問，請問。

01:01:31 - 01:01:34
這個是領銜人所提出來的創制原則。

01:01:39 - 01:01:41
好，那今天上課就提到一個問題了。

01:01:42 - 01:01:44
創制原則比法律大嘛，對不對？

01:01:44 - 01:01:46
那請問創制原則跟憲法誰大？

01:01:47 - 01:01:50
也就是說如果今天領銜人，他丟出來的一個草案，是比方說違反平等權的。

01:01:54 - 01:01:56
這個臺灣真的發生過啊。

01:01:57 - 01:01:59
在2018年公投的時候啊，那個第11。

01:02:00 - 01:02:00
號公投跟第12號公投啊，他們原本的那個

01:02:03 - 01:02:07
公投標的是說，要就是不給同志結婚，他們就要徹底否定748。

01:02:09 - 01:02:12
今天不是來跟你辯論同婚的價值，而是說

01:02:13 - 01:02:19
他們原本的公投標的是要否定748件事情，連婚都不給結，遑論是專法。

01:02:19 - 01:02:23
所以呢,當時其實就吵過一波,這不是不可能在臺灣發生喔。

01:02:23 - 01:02:29
所以如果24年的考題裡面出現了,有一個人他用30條第三項去申請釋憲。

01:02:29 - 01:02:33
那這個時候實體裡面,我說實體理由裡面,他就可以考第二個小題啊。

01:02:34 - 01:02:35
第二個小題就問你

01:02:35 - 01:02:40
請問,如果他說的創制原則是違憲的,那大法官可不可以說no

01:02:41 - 01:02:44
還是他必須擁抱民主國原則去接受這個創制原則。

01:02:45 - 01:02:46
這就是一個考題啊，對不對？

01:02:46 - 01:02:48
這當然沒有標準答案。

01:02:48 - 01:02:51
但是蠻有趣的跟你分享一下。

01:02:51 - 01:02:52
價值25分。

01:02:53 - 01:02:54
好，這個沒有標準答案，而且

01:02:55 - 01:02:57
不在我們授課範圍內，我們就聊聊就好了。

01:02:58 - 01:02:59
好，請大家看377頁喔。

01:03:01 - 01:03:01
377頁。

01:03:06 - 01:03:07
不過如果你真的要問我答案的話

01:03:08 - 01:03:09
我個人認為啦

01:03:09 - 01:03:09
這個沒有標準答案

01:03:09 - 01:03:12
但我個人認為這個憲法應該是拘束在憲法的這個框架之內

01:03:15 - 01:03:22
所有的那個，怎麼講，尤其是像大法官釋字185不就說，這個大法官解釋拘束權機關人民嗎

01:03:22 - 01:03:25
那為什麼大法官解釋可以拘束權機關人民，就是因為它是來自於憲法的效力嘛。

01:03:27 - 01:03:32
所以我覺得在憲法有效的前提下，所有的人都會是在憲法的框架內去運作，也包含了公投的這樣的一個舉一動了，這是我的看法。

01:03:36 - 01:03:40
但也有人認為說創制原則是國民的總意志嘛。

01:03:40 - 01:03:43
所以總意志會凌駕於憲法之上，這是另外一種說法。

01:03:44 - 01:03:45
好，我們先不談。

01:03:49 - 01:03:50
好，我們來看377頁喔。

01:03:53 - 01:03:54
好，這邊就是深水區了。

01:03:55 - 01:03:58
所以老師把黑板擦一下，你們稍微看一下內容。

01:04:05 - 01:04:07
我大概需要兩分鐘，所以你們認真看一下。

01:04:10 - 01:04:11
好。

01:04:16 - 01:04:17
呃

01:04:17 - 01:04:17
。

01:04:17 - 01:04:20
我們現在要講的是這個處分瑕疵的處理。

01:04:21 - 01:04:23
然後處分瑕疵的處理,請記得一句俗話,就是一個蘿蔔一個坑。

01:04:25 - 01:04:30
我們立法者非常詳細的,這個一父就是慈父慈母叮寧般就是,這邊應該就是怎麼什麼情況下就要對應到什麼規定。

01:04:34 - 01:04:35
所以呢

01:04:35 - 01:04:36
他會有超多規定。

01:04:36 - 01:04:37
而超多規定之語呢

01:04:38 - 01:04:40
我們的瑕疵的那個程度會有不同的效果。

01:04:43 - 01:04:43
好

01:04:43 - 01:04:44
再講一次。

01:04:45 - 01:04:46
不同的瑕疵有不同對應的規定

01:04:46 - 01:04:50
而瑕疵的程度會分，讓它的效果分成三個大的區塊。

01:04:51 - 01:04:52
好

01:04:52 - 01:04:53
第一個區塊是小瑕疵

01:04:53 - 01:04:54
我們先從小的講。

01:04:55 - 01:04:56
那還有中還有大。

01:04:56 - 01:04:59
小瑕疵集團呢,從幾個就陸續開始講,這邊不是窮盡,還沒有講完。

01:05:02 - 01:05:02
好

01:05:02 - 01:05:07
瑕疵最小的話,當然是這個處分所在的內容是一個比喻,對不對

01:05:07 - 01:05:10
所以當瑕疵它只是一個顯然錯誤的比喻

01:06:00 - 01:06:02
義務的時候,這邊是第幾條,101條,我們前幾堂課講過,就是你敬畏跟正直嘛,對不對?

01:06:05 - 01:06:09
好,所以在學習瑕疵處理的時候呢,有兩個技巧。

01:06:10 - 01:06:12
第一個把它分成是三個區塊。

01:06:13 - 01:06:16
然後第二個就是說請你用三拍子來記。

01:06:16 - 01:06:21
也就是什麼瑕疵,什麼法條,怎麼做,這樣子。

01:06:21 - 01:06:23
你這樣才會記得牢。

01:06:23 - 01:06:30
那瑕疵的處理要分區塊以及按照三拍子去記的原因是，因為一是會考你啊。

01:06:30 - 01:06:33
一是不過的話，就是枉然啊。

01:06:33 - 01:06:37
所以呢，一試裡面每一年至少都有大概兩到三題在考這類的東西。

01:06:38 - 01:06:40
其實這樣賺一賺，分數也不低啊。

01:06:40 - 01:06:41
兩到三題很多的呢。

01:06:42 - 01:06:42
好。

01:06:42 - 01:06:43
那我們繼續喔。

01:06:44 - 01:06:47
那為什麼救濟期間會是一個瑕疵？

01:06:47 - 01:06:50
因為救濟期間就是處分的方式嘛。

01:06:50 - 01:06:55
你根據書面的那個貫徹，你要把96條的第六款的那個救濟期間講出來。

01:06:55 - 01:06:58
所以你的方式如果沒做會有瑕疵。

01:06:58 - 01:07:02
所以你救濟期間這個方式沒做的瑕疵的話是98條。

01:07:02 - 01:07:07
還記得根據98條，我們救濟期間如果沒好好寫的話該怎麼處理？

01:07:07 - 01:07:08
這邊

01:07:08 - 01:07:10
處理方式有兩個，一個就是它有錯誤。

01:07:12 - 01:07:12
好。

01:07:13 - 01:07:15
一個就是它未提供。

01:07:16 - 01:07:20
未提供的話，跟那個錯誤未更正是一樣的。

01:07:25 - 01:07:30
98條就告訴你，如果救濟期間錯誤未更正，跟你一開始

01:07:30 - 01:07:31
救濟期間

01:07:31 - 01:07:31
沒有提供的話

01:07:31 - 01:07:32
都是怎麼樣,都是送達後一年內

01:07:32 - 01:07:35
這個在可以聲明不服,一年內聲明不服。

01:07:37 - 01:07:38
好。

01:07:38 - 01:07:38
我這邊打個岔。

01:07:39 - 01:07:43
我看大家表情好像是從來沒聽過，我們是進入到時空的重動了嗎，是不是？

01:07:43 - 01:07:44
你們還在哪裡，好。

01:07:45 - 01:07:46
所以在上次講過了喔。

01:07:47 - 01:07:52
這個救濟期間未提供這樣子所謂處分的呈現方式的瑕疵，是根據98條。

01:07:53 - 01:07:55
我們這邊會有一些排列組合。

01:07:55 - 01:07:56
那第一個呢

01:07:56 - 01:07:59
如果是錯誤，然後已更正。

01:07:59 - 01:07:59
這邊

01:08:00 - 01:08:01
我們上次也提過。

01:08:01 - 01:08:02
就是一期信賴吧。

01:08:03 - 01:08:04
那我附帶一提講一下。

01:08:05 - 01:08:07
我們教完這個章節呢，

01:08:07 - 01:08:13
會用字跡比較好看的方式幫大家把這個完整的列出來，

01:08:13 - 01:08:14
就是會做完整的。

01:08:14 - 01:08:15
所以呢,

01:08:15 - 01:08:17
我們會有一堂課大概花20分鐘再抄筆記,

01:08:18 - 01:08:19
這是我們36堂課以來,

01:08:20 - 01:08:21
唯一一次會讓你抄板書的。

01:08:22 - 01:08:23
因為這個瑕疵的處理,

01:08:24 - 01:08:25
這樣的學習非常重要。

01:08:26 - 01:08:26
好,

01:08:26 - 01:08:27
那請繼續喔。

01:08:28 - 01:08:30
救濟管轄如果沒有講好呢,

01:08:30 - 01:08:31
根據96條第六款,

01:08:31 - 01:08:33
我們要把它救濟的管轄講清楚

01:08:34 - 01:08:35
所以沒有講清楚的話

01:08:35 - 01:08:36
99條怎麼樣？

01:08:36 - 01:08:36
人家跑錯

01:08:37 - 01:08:38
我們就做兩件事

01:08:38 - 01:08:39
一個就是移送。

01:08:40 - 01:08:40
另外一個怎麼樣？

01:08:41 - 01:08:42
就視為正確嘛。

01:08:44 - 01:08:45
這個東西都上次講過了，

01:08:46 - 01:08:49
就是特別借用今天的機會跟大家複習一下。

01:08:50 - 01:08:50
好,

01:08:50 - 01:08:52
所以這三拍子都掌握好之後呢,

01:08:52 - 01:08:54
接下來我們就來講第四個。

01:08:54 - 01:08:56
第四個的話就可以帶你看講義了,

01:08:56 - 01:08:56
好,

01:08:56 - 01:08:58
我們繼續先把它往下跑一下。

01:08:59 - 01:08:59
好。

01:08:59 - 01:09:01
我先簡單操作一下。

01:09:53 - 01:09:53
好。

01:09:53 - 01:09:54
請看黑板喔。

01:09:56 - 01:09:58
瑕疵的處理要分成三個區塊

01:09:58 - 01:09:58
然後呢

01:09:58 - 01:10:00
前三個是在

01:10:00 - 01:10:00
別的課本的章節講過

01:10:00 - 01:10:04
所以在這一波的講義裡面沒有把它放到文字裡面

01:10:04 - 01:10:06
然後呢，從這邊開始呢，講義的文字就出現了

01:10:07 - 01:10:08
所以呢，請注意

01:10:08 - 01:10:14
我現在要跟你講一下瑕疵區塊分類的文字，還有帶到程序跟方式的描述

01:10:14 - 01:10:16
我們現在來看瑕疵分類的這樣一個文字

01:10:17 - 01:10:19
請看一下你的第377頁

01:10:21 - 01:10:24
377頁呢,我來跟你帶看一下這個問題引導

01:10:25 - 01:10:30
第一行機關作成處分有下列記載,產生何種法律效果

01:10:30 - 01:10:32
也就是你要怎麼一個蘿蔔一個坑

01:10:32 - 01:10:36
所以比方說括號一,相對人括號物質為男為女

01:10:36 - 01:10:38
這就是顯然筆誤對不對

01:10:38 - 01:10:40
所以這個時候我們是依照第幾條怎麼處理

01:10:41 - 01:10:43
按照101條是逕為更正嘛

01:10:43 - 01:10:43
好

01:10:44 - 01:10:45
好,那這個時候你要看括號二

01:10:46 - 01:10:53
受及蘭內,不服本處分,得於處分書到達日起60日內向教育部來提起訴願

01:10:53 - 01:10:56
所以你把這個60日把它圈起來

01:10:56 - 01:10:58
這顯然的就是講錯細節嘛,對不對

01:10:59 - 01:11:00
所以這時候怎麼排組合

01:11:00 - 01:11:01
它錯誤嘛

01:11:02 - 01:11:04
所以就要去分成哪兩種排組合

01:11:04 - 01:11:06
它有更正或沒更正嗎

01:11:06 - 01:11:09
那這時候就是以98條而做個不同處理嘛,對吧

01:11:09 - 01:11:11
好,那我就不想贅述了

01:11:11 - 01:11:14
這邊只是想要告訴你一個引導的想法

01:11:14 - 01:11:16
什麼想法,一個蘿蔔一個坑

01:11:17 - 01:11:21
你有沒有發現到不同的瑕疵，會依照不同的規定而有不同的效果

01:11:21 - 01:11:23
這是我問題引導要告訴你的目標

01:11:24 - 01:11:26
好，我們來分區塊，請看378頁

01:11:28 - 01:11:28
好

01:11:30 - 01:11:32
378頁請看第一行

01:11:33 - 01:11:33
好

01:11:33 - 01:11:35
面對具體違法瑕疵

01:11:35 - 01:11:40
括號無論作成前後的處分，處理可略分為三分

01:11:40 - 01:11:44
瑕疵大者，就是很嚴重，禁制無效，小則補正轉換，中則廢棄

01:11:44 - 01:11:44
好

01:11:44 - 01:11:44
好

01:11:44 - 01:11:45
好

01:11:45 - 01:11:45
好

01:11:45 - 01:11:51
好，那這個時候請看第二段，總之程序法與實務及按照處分在個案中的瑕疵程度，分別決定處分的合去合從

01:11:51 - 01:11:53
這是考試的重大熱區

01:11:53 - 01:11:53
好

01:11:54 - 01:11:57
那我們的小寫一至死無效，這是超級嚴重

01:11:57 - 01:11:59
我們等下再補給你，麻煩你先翻到380頁

01:12:00 - 01:12:01
380頁

01:12:03 - 01:12:06
381頁請看一下小寫2

01:12:06 - 01:12:08
小瑕疵進行補正或轉換

01:12:08 - 01:12:10
這個是指小的瑕疵

01:12:10 - 01:12:16
但如同我前面跟你講的,還有更小的瑕疵,我們在前面已經教過,所以就沒有放在一起說

01:12:16 - 01:12:17
這樣要記得喔

01:12:17 - 01:12:20
所以這個圖我們會之後再畫一張完整的給你

01:12:20 - 01:12:23
這邊只是方便上課講而已

01:12:23 - 01:12:23
好，我們先看一下黑板

01:12:28 - 01:12:28
好

01:12:29 - 01:12:34
瑕疵小的部分，比方說我們違反某個程序

01:12:34 - 01:12:35
我們違反某個方式

01:12:36 - 01:12:38
比方說這個方式，比方說違反理由

01:12:39 - 01:12:47
哎呀，你的處分啊，這是做的調查時間也好，耗費十年啊，史詩鉅作，好不容易丟出來一個罰緩處分

01:12:47 - 01:12:49
但是這個罰緩處分忘記寫理由

01:12:49 - 01:12:51
啊天啊，百密一疏

01:12:51 - 01:12:56
所以這個在食物上會被認定成是一個很小的部分，啊他已經很辛苦，他只是忘記放理由

01:12:56 - 01:12:58
補給你就是了嘛

01:12:58 - 01:12:59
那另外一方面程序

01:13:00 - 01:13:05
既然我開發是重在理由,那我理由已經寫了,我只是忘記叫你事前來講話

01:13:06 - 01:13:07
那這時候比方說陳述意見

01:13:08 - 01:13:09
那也可以事後來補

01:13:09 - 01:13:13
所以這個都是認為是被立法者認定是小的

01:13:13 - 01:13:16
所以這時候根據114條第一項，我們就補正

01:13:16 - 01:13:17
各位什麼叫補正

01:13:18 - 01:13:21
你們是行政機關，你們給我這個處分

01:13:21 - 01:13:23
你們東漏西漏

01:13:23 - 01:13:24
先做處分

01:13:24 - 01:13:25
那一四條說什麼

01:13:25 - 01:13:27
那後面再來補正就好

01:13:27 - 01:13:31
所以處分先給我，忘記什麼，忘記程序，如陳述意見

01:13:31 - 01:13:33
補一下補一下

01:13:33 - 01:13:36
另外一個你們處分給我了，可是沒有寫理由

01:13:36 - 01:13:37
補一下補一下

01:13:37 - 01:13:38
這個叫做補正，懂嗎

01:13:38 - 01:13:41
先處理，後補送，這個叫補正

01:13:42 - 01:13:43
但請看黑板喔

01:13:44 - 01:13:45
我們

01:13:45 - 01:13:47
程序瑕疵

01:13:47 - 01:13:49
程序瑕疵可以補

01:13:49 - 01:13:51
根據14條第一項

01:13:51 - 01:13:52
它只有五種

01:13:53 - 01:13:55
所以這個是選擇題命題的焦點喔

01:13:55 - 01:13:59
一是如果要考補正的話，因為只有一個答案，唯一正解

01:13:59 - 01:14:00
所以你們

01:14:00 - 01:14:00
他只能考說這五種之中去補正

01:14:02 - 01:14:07
他如果考這五種之外的第六種第七種什麼的，都不能夠按照本法補正

01:14:07 - 01:14:13
所以選擇題有時候不管是公務員還是私律，就會考你說下列情形得否依一式遞減來補正

01:14:14 - 01:14:15
你就要把這五項記熟

01:14:15 - 01:14:18
因為這五項之外的其他選項是一定不能選的

01:14:18 - 01:14:19
這樣會有爭議

01:14:19 - 01:14:20
OK

01:14:20 - 01:14:22
所以呢,這五項你要背熟

01:14:22 - 01:14:25
好,那你先注意看黑板喔,我待會一口氣帶你看講義

01:14:26 - 01:14:29
這五項可以補正之餘呢,你要留意它的補正期限

01:14:30 - 01:14:33
因為不是這個有瑕疵就一定能夠補正

01:14:33 - 01:14:35
它有一個deadline

01:14:35 - 01:14:37
你超過這個deadline也是不能補正

01:14:37 - 01:14:40
而選擇題不分醫師還是公務員考試

01:14:40 - 01:14:41
都很喜歡測驗你

01:14:41 - 01:14:45
他用四個選項，請問哪個選項是能補，還是哪個選項可以補

01:14:45 - 01:14:51
你就要把那個哪個是五種之一，跟哪個是法定的deadline記熟

01:14:51 - 01:14:53
那我現在就來跟你講，你來看一下講義

01:14:56 - 01:14:58
請看一下，381頁的括號一

01:14:59 - 01:15:00
所謂補正

01:15:00 - 01:15:00
好，請看第一行

01:15:02 - 01:15:07
處分的形成雖然違反了管轄程序或方式的相關規定，構成形式違法

01:15:08 - 01:15:11
但是如果那個瑕疵沒有達到重大明顯的程度，且實質內容也是合法的

01:15:11 - 01:15:16
如果堅持把它撤銷，之後的處分免不了再花時間成本做出相同的內容

01:15:16 - 01:15:18
所以這個時候就要思考有無撤銷的必要

01:15:19 - 01:15:20
那因此呢

01:15:20 - 01:15:22
請看第三段，因為第二段還沒教

01:15:23 - 01:15:27
因此在另外的部分，當處分作成程序或方式有瑕疵的時候

01:15:27 - 01:15:31
如果沒有達到無效的程度，就可以依照一式第一項來進行補正

01:15:32 - 01:15:32
喔

01:15:33 - 01:15:33
不過請注意看

01:15:34 - 01:15:39
若未能依法補正，原則上自得依爭訟程序請求撤銷，這什麼意思

01:15:41 - 01:15:42
你是處分相對人

01:15:43 - 01:15:46
如果我是機關我來不及補正

01:15:46 - 01:15:47
這個處分有沒有違法

01:15:48 - 01:15:49
當然違法，所以這個時候

01:15:49 - 01:15:51
如果我來不及補的話，理論上就可以撤銷

01:15:51 - 01:15:53
不過那是另外一件事

01:15:53 - 01:15:55
我們還沒有教好,所以請看一下下面阿拉伯數字二

01:15:56 - 01:15:58
法定補正態樣

01:15:59 - 01:16:00
第一行,根據你

01:16:00 - 01:16:03
114條第一項補正的程序或方式瑕疵如下

01:16:03 - 01:16:04
請你把程序或方式畫底線,

01:16:05 - 01:16:06
這是法條定的。

01:16:06 - 01:16:11
114條只能針對五個程序或方式的瑕疵做補正。

01:16:11 - 01:16:13
我們上次一再跟你強調,

01:16:14 - 01:16:18
處分的瑕疵，所謂的程序或方式瑕疵是專有名詞。

01:16:18 - 01:16:20
它指的是特定的事情,所以這很重要,

01:16:21 - 01:16:22
不是什麼都到114的。

01:16:23 - 01:16:26
好,所以我一個一個念喔,請看括號一。

01:16:26 - 01:16:28
請問他漏掉什麼程序或方式?

01:16:28 - 01:16:32
需經申請始得作成處分,而於事後提出者,

01:16:32 - 01:16:34
請問括號一是少了哪個程序？

01:16:34 - 01:16:35
申請程序啊。

01:16:36 - 01:16:40
不過我一直都沒有很理解括號一的實際狀況。

01:16:40 - 01:16:45
什麼叫做沒有申請處分，可是機關卻很主動當聖誕老公公？

01:16:45 - 01:16:47
所以我一直不太理解這個真實的狀況。

01:16:47 - 01:16:48
當事人沒有申請,

01:16:48 - 01:16:50
結果機關很主動當聖誕老公公送一個,

01:16:50 - 01:16:52
哎，聖誕節送你一個處分喔。

01:16:53 - 01:16:56
罰單可以理解，可是如果是給付行政我就很難理解,

01:16:56 - 01:16:57
所以這個我有空的話，

01:16:58 - 01:17:00
如果你將來到實務歡迎跟我講一下。

01:17:40 - 01:17:41
好，這是括號一。

01:17:42 - 01:17:44
來，我們看一下下一頁，請看382。

01:17:46 - 01:17:48
382的括號二，

01:17:48 - 01:17:51
必須記明之理由於事後記明者，

01:17:51 - 01:17:53
來，請問他少了什麼方式？

01:17:54 - 01:17:55
記明理由，很好。

01:17:55 - 01:17:59
因為根據96條第二款，我們要記明理由的方式，可是他少了這個方式。

01:18:00 - 01:18:01
所謂的多階段行政處分。

01:18:02 - 01:18:05
多階段行政處分就是這邊的所謂的參與，為什麼？

01:18:05 - 01:18:07
因為你來看一下這個時間軸，這是不畫三角形。

01:18:09 - 01:18:11
財政部如果發現有人逃漏稅，這時候是不是就通知監管機關？

01:18:14 - 01:18:17
監管機關這個時候再對我們的當事人去做出一個處分。

01:18:18 - 01:18:21
所以這個處分是不是經過兩個以上的機關所共同參與？

01:18:22 - 01:18:23
所以請注意。

01:18:24 - 01:18:25
處分機關是主管機關。

01:18:26 - 01:18:28
可是我們會需要財政部的參與。

01:18:28 - 01:18:30
所以呢，請回到你的。

01:18:30 - 01:18:33
白色括號五，講錯，括號。

01:18:33 - 01:18:36
因參與處分的其他機關與事後參與。

01:18:36 - 01:18:42
這邊的其他機關就是指多階段處分下原處分機關以外的其他機關，這樣懂了嗎？

01:18:43 - 01:18:51
再講一次，括號五的其他機關就是指多階段行政處分的原處分機關之外，其他參與的人。

01:18:51 - 01:18:52
所以你看一下第一行。

01:18:53 - 01:18:56
此處所稱處分就是前面提過的多階段處分。

01:18:57 - 01:19:00
所以那個其他機關就是指原處分機關以外的其他參與者。

01:19:01 - 01:19:01
參與者。

01:19:01 - 01:19:02
這樣各位都明白了嗎？

01:19:02 - 01:19:02
好。

01:19:03 - 01:19:04
如果明白的話，請看一下黑板。

01:19:05 - 01:19:11
也就是說，如果經管機關在沒有財政部的參與之下，他就自己做出這個處分了。

01:19:11 - 01:19:13
那我們就少了前面的參與。

01:19:13 - 01:19:20
可是啊，如果這個主管機關是未卜先知，他早就知道財政部要來做，那這個處分到頭來都會合法的話，

01:19:20 - 01:19:23
我們114條的第五款，第一項第五款就讓他來補正了。

01:19:24 - 01:19:24
這樣可以嗎？

01:19:25 - 01:19:27
好，先上車後補票的意思，可以嗎？

01:19:27 - 01:19:27
好。

01:19:27 - 01:19:28
好。

01:19:28 - 01:19:30
那看完之後呢，請再跟大家

01:19:30 - 01:19:32
大家看一下第二段。

01:19:32 - 01:19:33
相對來說。

01:19:33 - 01:19:37
如果某處分本質上要跟其他機關共同決定，

01:19:37 - 01:19:39
這時候只有某個機關單獨為之，

01:19:39 - 01:19:41
這反而屬於重大明顯的瑕疵喔。

01:19:41 - 01:19:42
好。

01:19:42 - 01:19:43
請大家不要搞混。

01:19:44 - 01:19:45
這邊所講的，大家再看一次括號五。

01:19:46 - 01:19:51
因參與的這個機關是指原處分機關以外的其他機關。

01:19:52 - 01:19:56
所以如果其他機關是共同作成處分的原處分機關，

01:19:56 - 01:19:57
那就不一樣了。

01:19:57 - 01:19:58
大家懂它的差別嗎？

01:19:59 - 01:20:00
這一定要區分。

01:20:00 - 01:20:00
喔,

01:20:01 - 01:20:04
好，那請大家幫我忙，你看382頁。

01:20:04 - 01:20:07
382頁的最下面，來看括號四。

01:20:08 - 01:20:13
因參與做成處分的委員會，於事後做成決議者。

01:20:13 - 01:20:15
所以這邊,比方說,你看一下黑板喔。

01:20:16 - 01:20:19
假設我現在擦掉的部分是學校。

01:20:20 - 01:20:25
那學校在做出某個決定的時候呢,前面呢,可能會有個委員會。

01:20:26 - 01:20:32
所以,各位有沒有很熟悉,我們前面在教這個四字462的時候,在教判斷餘地的時候,

01:20:32 - 01:20:36
是不是會有一些委員會針對教授升等,做出決定。

01:20:36 - 01:20:39
再把這個決定pass給這個大專院校,

01:20:39 - 01:20:42
然後大專院校再對老師做成這個升等與否的處分，對吧？

01:20:42 - 01:20:49
所以這樣子就會是一個在做成原處分機關的決定之前，所需要參與的其他委員會。

01:20:49 - 01:20:50
請看括號四。

01:20:51 - 01:20:56
參與處分做成之委員會，以於事後做成決議者。

01:20:56 - 01:20:58
所以正面講什麼意思，各位請看黑板。

01:20:58 - 01:21:06
我們正面來講，本來是要先經過委員會的決議，再把這個結論pass給這個學校，再由學校做成處分。

01:21:06 - 01:21:09
可是今天如果我們學校就是未卜先知，又提前開槍了，

01:21:09 - 01:21:12
那這時候我們只要把它補正就沒事了，這樣可以嗎？

01:21:13 - 01:21:14
好，所以回到括號四。

01:21:15 - 01:21:16
這邊的第一行,

01:21:16 - 01:21:20
這邊的委員會請注意，並不是做成處分的原處分機關,

01:21:21 - 01:21:23
因此如果沒有讓委員會充分參與,

01:21:23 - 01:21:25
後續的處分固然與法不合,

01:21:25 - 01:21:28
但是此一狀態，並非外界當事人知悉。

01:21:28 - 01:21:32
若走向撤銷，不免有損法安定性跟信賴保護，故明文得令補正。

01:21:33 - 01:21:35
好，所以請幫我一個忙，請看382頁。

01:21:36 - 01:21:38
請看括號四，再看一次標題。

01:21:38 - 01:21:41
因參與處分作成之委員會，停。

01:21:41 - 01:21:43
這個委員會不是原處分機關喔。

01:21:43 - 01:21:45
你不要把它混在一起喔。

01:21:46 - 01:21:47
好，可是老師請問你，

01:21:47 - 01:21:50
如果原處分機關就是委員會呢？

01:21:51 - 01:21:53
那這時候可以委員會不要決議嗎？

01:21:53 - 01:21:55
好，我就問，中選會。

01:21:55 - 01:22:00
公平交易委員會，還有什麼NCC，他們都是委員會。

01:22:00 - 01:22:01
對不對？

01:22:01 - 01:22:02
他們可以不要決議嗎？

01:22:02 - 01:22:03
不行，那這時候怎麼辦？

01:22:03 - 01:22:06
這時候答案在這邊，請看一下383頁。

01:22:07 - 01:22:08
383頁的第二段。

01:22:09 - 01:22:13
但處分機關本身如果就是合議之機關呢，括號如行政院公平交易委員會。

01:22:14 - 01:22:16
則機關的決定必須來自於委員會的決議。

01:22:16 - 01:22:20
若沒有這麼做，禁止怠於處分，這種欠缺決議的情形就屬於重大明顯瑕疵。

01:22:21 - 01:22:21
好。

01:22:22 - 01:22:23
所以你一直看到無效喔。

01:22:24 - 01:22:27
所以我們待會再詳細講，就能夠把這塊拼圖補起來了。

01:22:27 - 01:22:28
夠。

01:22:28 - 01:22:28
好。

01:22:29 - 01:22:30
那我們現在來順順的看一下。

01:22:30 - 01:22:31
看一下黑板喔。

01:22:33 - 01:22:35
請問我們剛才在講哪一種瑕疵？

01:22:36 - 01:22:40
114條第一項規定的五種的某種程序或方式瑕疵。

01:22:40 - 01:22:42
例如說該讓陳述意見沒有陳述意見。

01:22:42 - 01:22:46
例如說該補理由不補，不放理由，該放理由而不放理由之類的。

01:22:47 - 01:22:48
這些未放的理由都可以補。

01:22:49 - 01:22:50
未陳述意見的部分也可以補。

01:22:50 - 01:22:51
這樣各位都聽懂了嗎？

01:22:52 - 01:22:52
齁。

01:22:52 - 01:22:52
OK哦。

01:22:53 - 01:22:53
好。

01:22:54 - 01:22:58
那請注意，114會考五種，所以剛才那五種要背熟，而且不可以搞錯。

01:22:59 - 01:23:01
再來請看一下在黑板的這邊。

01:23:01 - 01:23:02
114的第二項，他講的留這個補正期間。

01:23:05 - 01:23:06
補正期間指的就是deadline。

01:23:07 - 01:23:12
所以如果你是行政機關，你做出這個欠缺程序或方式的處分給我。

01:23:12 - 01:23:14
你多久可以去補正這個程序或方式？

01:23:14 - 01:23:16
你有期間限定的，這個在二項。

01:23:16 - 01:23:17
我們來看一下文字。

01:23:21 - 01:23:21
請看一下。

01:23:25 - 01:23:25
好。

01:23:25 - 01:23:26
你的384頁。

01:23:28 - 01:23:30
我們現在都教基本的，所以我中間跳過一些框框喔。

01:23:31 - 01:23:33
請看384頁的阿拉伯數字三。

01:23:34 - 01:23:35
補正期間。

01:23:35 - 01:23:38
行政程序法114條第二項，第一項第二款至第五款的補正行為。

01:23:38 - 01:23:38
停。

01:23:39 - 01:23:43
這邊不是打錯字，請問我們掃到第幾款？

01:23:45 - 01:23:45
第一款。

01:23:46 - 01:23:49
所以第一款的申請是可以不受補正期間的約束。

01:23:49 - 01:23:50
講白話。

01:23:50 - 01:23:52
他可以什麼時候再補都可以。

01:23:53 - 01:23:56
這個第一款的申請欠缺是什麼時候都能補。

01:23:56 - 01:23:56
因為你看第二行。

01:23:57 - 01:23:58
你看第二行。

01:23:59 - 01:24:00
括號及前述。

01:24:00 - 01:24:01
處分之申請補正外，

01:24:02 - 01:24:03
老師真的很不喜歡寫黑板，

01:24:03 - 01:24:05
寫黑板都只是為了讓你看而已，

01:24:05 - 01:24:07
所以我都把字都寫進去了，盡量。

01:24:08 - 01:24:08
好,

01:24:08 - 01:24:09
所以往下念,

01:24:10 - 01:24:12
僅得於數院程序終結前為之,

01:24:13 - 01:24:13
所以注意,

01:24:14 - 01:24:16
原則上我們以什麼為deadline?

01:24:16 - 01:24:18
數院終結前為之。

01:24:19 - 01:24:19
所以喔,

01:24:19 - 01:24:21
為了讓全班都懂喔,

01:24:21 - 01:24:22
我這邊講一個小白等級的東西喔,

01:24:23 - 01:24:25
所以請大家耐著性子稍微看一下。

01:24:26 - 01:24:26
也就是說,

01:24:27 - 01:24:28
在這個時間軸上面,

01:24:29 - 01:24:30
如果做出處分,

01:24:31 - 01:24:32
少了理由,

01:24:32 - 01:24:35
那我們如果針對這個處分去打訴願,

01:24:36 - 01:24:36
最慢啊,

01:24:37 - 01:24:37
要在這個數院,

01:24:38 - 01:24:39
打完終結之前,

01:24:40 - 01:24:40
在這個時間點,

01:24:41 - 01:24:42
你要把這個處分理由,

01:24:42 - 01:24:43
在這個時間點把它補回去

01:24:44 - 01:24:45
這個叫做補正期間

01:24:45 - 01:24:45
這樣可以嗎？

01:24:46 - 01:24:47
好，都看懂了

01:24:47 - 01:24:47
好

01:24:48 - 01:24:49
那請看A版，我要繼續教。

01:24:51 - 01:24:51
處分

01:24:52 - 01:24:53
原則上要打訴願

01:24:53 - 01:24:56
所以我們補正期間壓的是這個終結前為之。

01:24:57 - 01:25:00
可是如果處分是不用經過訴願的話呢

01:25:00 - 01:25:02
請問那他的補正期間怎麼辦？

01:25:02 - 01:25:02
好,

01:25:02 - 01:25:03
先問第一個問題。

01:25:04 - 01:25:05
你現在學過，

01:25:06 - 01:25:07
什麼樣的條文下？

01:25:07 - 01:25:08
程序法

01:25:08 - 01:25:10
我們的處分是可以不用經過訴願的

01:25:10 - 01:25:11
先解決這個問題。

01:25:11 - 01:25:13
根據行政程序法第幾條

01:25:13 - 01:25:14
哪個處分不用訴願？

01:25:15 - 01:25:15
哦,

01:25:15 - 01:25:16
大家一臉矇住的樣子,

01:25:17 - 01:25:18
好像問了什麼不該問的問題。

01:25:18 - 01:25:18
好,

01:25:19 - 01:25:21
這個行政程序法就規定啊,

01:25:22 - 01:25:22
108條,

01:25:23 - 01:25:24
如果你做聽證之後,

01:25:25 - 01:25:26
根據109條,

01:25:26 - 01:25:28
這樣的處分是不用經過訴院的。

01:25:29 - 01:25:31
所以這時候我就會衍生第二個問題。

01:25:31 - 01:25:32
啊你不用經過數院的話,

01:25:33 - 01:25:33
那你deadline不見了,

01:25:34 - 01:25:34
那這時候怎麼辦?

01:25:35 - 01:25:36
所以這邊是,

01:25:36 - 01:25:38
最慢是起訴前為止,

01:25:39 - 01:25:39
起訴前為之

01:25:40 - 01:25:41
所以我們來看一下講義。

01:25:43 - 01:25:44
請看一下

01:25:44 - 01:25:45
呃

01:25:45 - 01:25:46
剛才那一段的第二行

01:25:47 - 01:25:48
我們再念一次中間。

01:25:49 - 01:25:51
僅得於數院終結前為之。

01:25:52 - 01:25:54
那得不經數院程序，

01:25:54 - 01:25:57
僅得於向行政法院起訴前為之。

01:25:57 - 01:26:00
所以這是一個很愛考的一個階段性的。

01:26:00 - 01:26:01
的分類喔。

01:26:01 - 01:26:02
為什麼這個，

01:26:02 - 01:26:03
應該說到底考什麼？

01:26:03 - 01:26:05
考的點就是兩個階段，

01:26:05 - 01:26:06
請看黑板。

01:26:06 - 01:26:08
如果這個處分要訴願,

01:26:08 - 01:26:10
那我們就終結前為止,

01:26:10 - 01:26:12
如果這個處分不用經過訴願,

01:26:12 - 01:26:13
那我們就起訴前為止,

01:26:14 - 01:26:15
這樣各位確實明白了嗎?

01:26:16 - 01:26:16
這很愛考喔

01:26:17 - 01:26:17
這很愛考喔

01:26:17 - 01:26:18
真的很愛考喔

01:26:18 - 01:26:19
喔。

01:26:19 - 01:26:20
好。

01:26:21 - 01:26:22
那如果你都看懂的話呢，

01:26:23 - 01:26:25
那老師這邊呢，

01:26:25 - 01:26:26
要回去補一些比較難的喔，

01:26:26 - 01:26:28
同樣是在補充的範圍之內。

01:26:29 - 01:26:30
好，

01:26:30 - 01:26:30
請幫我翻到

01:26:30 - 01:26:31
你的383頁。

01:26:38 - 01:26:38
好,

01:26:39 - 01:26:40
翻到383頁，

01:26:40 - 01:26:41
我忘記幾頁了,

01:26:41 - 01:26:42
請先看一下黑板。

01:26:43 - 01:26:45
這是一個二式等級的申論考點，

01:26:46 - 01:26:47
所以它不是法條題，

01:26:47 - 01:26:48
它是法條所衍生的，

01:26:48 - 01:26:49
請看黑板。

01:26:49 - 01:26:50
我們114條說,

01:26:50 - 01:26:53
如果要補正的程序或方式,

01:26:53 - 01:26:54
僅限於這五種,

01:26:54 - 01:26:55
所以二試的考點就來了,

01:26:56 - 01:26:59
請問如果我們出現第六種程序或方式瑕疵,

01:26:59 - 01:27:01
可不可以類推114來補正？

01:27:01 - 01:27:02
這樣懂意思了嗎？

01:27:02 - 01:27:03
出現第六種。

01:27:03 - 01:27:04
好，

01:27:04 - 01:27:05
那要類推啊。

01:27:07 - 01:27:08
我先借用這邊的版面喔。

01:27:10 - 01:27:12
如果要類推這邊的114啊,

01:27:13 - 01:27:14
我們必須有個前提,

01:27:14 - 01:27:16
類推某個概念的前提就是,

01:27:17 - 01:27:18
沒有放進去的東西,

01:27:18 - 01:27:20
這樣的程序或方式瑕疵是立法漏洞。

01:27:21 - 01:27:22
所以我們必須證明它是立法漏洞，

01:27:23 - 01:27:25
所以呢，這邊就有兩種說法，

01:27:25 - 01:27:27
可以類推跟不能類推，

01:27:27 - 01:27:28
不能類推的意思就是說，

01:27:29 - 01:27:32
立法者已經用114明示五種了,

01:27:33 - 01:27:35
啊你明示五種的話就代表你第六種不可以,

01:27:35 - 01:27:38
所以這邊是以明示的角度拒絕它,

01:27:38 - 01:27:39
以明示的角度拒絕它。

01:27:40 - 01:27:42
那另外一種可以類推的意思就是說,

01:27:42 - 01:27:43
這是個立法漏洞,

01:27:43 - 01:27:49
所以他要找幾個條文來證明這沒有放是立法漏洞,

01:27:50 - 01:27:51
所以他要怎麼證明呢?

01:27:51 - 01:27:51
好,

01:27:52 - 01:27:53
所以請大家,

01:27:53 - 01:27:53
好,

01:27:53 - 01:27:54
幫我看一下,

01:27:54 - 01:27:55
你的115條,

01:27:55 - 01:27:55
來,

01:27:55 - 01:27:56
你看一下你的程序法第115條。

01:27:57 - 01:27:59
我們講完這個真點就下課

01:27:59 - 01:28:00
因為現在...

01:28:00 - 01:28:01
已經8點了。

01:28:03 - 01:28:04
好，請看一下115條。

01:28:13 - 01:28:19
這個，半夜出的這個法條，雖然我跟他不熟，但是他也是收入很多東西哦。

01:28:19 - 01:28:22
所以他也算是勞苦功高，特別跟他說謝謝，那我們看一下115條。

01:28:25 - 01:28:27
處分違反土地管轄之規定者。

01:28:28 - 01:28:36
除116條第六款規定而無效者外，有管轄權之機關如就該事件，認為相同處分時，處分無須撤銷。

01:28:36 - 01:28:39
這個等下會詳細講，但是大家有沒有發現兩個層次。

01:28:40 - 01:28:42
第一個層次，它是哪一種瑕疵。

01:28:43 - 01:28:44
管轄權的瑕疵。

01:28:44 - 01:28:47
管轄權的瑕疵有涉及到處分的內容嗎？

01:28:47 - 01:28:48
沒有吧。

01:28:48 - 01:28:50
它是涉及到處分的主持，對不對？

01:28:50 - 01:28:50
好，我問你。

01:28:51 - 01:28:52
第二個問題。

01:28:52 - 01:28:56
第一個問題是它不涉及到處分的內容，它涉及到處分的主持。

01:28:56 - 01:28:57
那第二個問題，這種不涉及到處分內容，

01:28:59 - 01:29:00
涉及到主持的部分，

01:29:01 - 01:29:02
它一定會無效嗎？

01:29:03 - 01:29:04
不會。

01:29:04 - 01:29:10
因為如果內容是要維持的話，他就不用無效，也無庸撤銷，甚至不會無效，這樣可以理解嗎？

01:29:11 - 01:29:16
所以這個條文學者認為，他是重實體還是重程序？

01:29:17 - 01:29:18
應該是說，

01:29:18 - 01:29:24
立法者，學者認為立法者比較重內容，所以程序違反、形式違反也沒關係，這樣子，可以嗎？

01:29:25 - 01:29:27
好，這是一個例子。

01:29:27 - 01:29:29
請再看一下174條。

01:29:36 - 01:29:37
這又是另外一個。

01:29:37 - 01:29:39
這是我們立法者比較重視實體。

01:29:39 - 01:29:42
而輕忽程序方面的一個例子，好，我們來看174條。

01:29:45 - 01:29:49
當事人或利害關係人不服行政機關於程序中所為的決定或處置。

01:29:49 - 01:29:51
這句話要跟你翻譯一下。

01:29:51 - 01:29:52
請看一下黑板。

01:29:53 - 01:29:54
我們借用這條紅線。

01:29:55 - 01:29:59
在處分之前，可能會有人來申請調查證據。

01:29:59 - 01:30:00
。

01:30:00 - 01:30:06
所以如果申請調查證據被拒絕,請問這樣的決定是最後的決定,還是決定前的程序決定?

01:30:07 - 01:30:09
實體決定之前的程序決定嗎,這樣可以理解嗎?

01:30:10 - 01:30:11
有沒有聽不懂的?

01:30:12 - 01:30:12
好,哪邊聽不懂?

01:30:14 - 01:30:14
整個聽不懂？

01:30:16 - 01:30:17
是的，繞口令不好，換個說法，不要那麼繞口令。

01:30:19 - 01:30:26
今天如果要做成一個處罰之前，有一個人來申請調查證據，請不要來處罰我，來申請調查證據。

01:30:26 - 01:30:30
那這樣的一個申請調查證據的決定被拒絕了。

01:30:30 - 01:30:34
那請問這個拒絕的決定跟後面的處罰決定是同一個決定嗎？

01:30:35 - 01:30:35
不是。

01:30:36 - 01:30:40
那這個決定是最後要不要開罰的決定，我們就稱之為實體決定。

01:30:42 - 01:30:47
那這個是實體決定之前，中間的某一個程序的決定，所以這個叫程序決定。

01:30:48 - 01:30:49
這樣可以理解嗎？

01:30:49 - 01:30:51
好，所以你回到講義。

01:30:52 - 01:30:56
當事人或利害關係人不服行政機關與程序所為的決定或處置，這個程序中所為的決定或處置就是剛才講的那個程序決定。

01:31:01 - 01:31:01
他只是一個例子，這樣可以理解嗎？

01:31:03 - 01:31:04
哦，好。

01:31:05 - 01:31:08
僅得於實體決定聲明不服時，一併聲明之，所以請看本文。

01:31:09 - 01:31:13
你覺得立法者比較重視實體決定，還是比較重視程序的決定？

01:31:15 - 01:31:16
比較重視實體決定吧。

01:31:16 - 01:31:18
因為他程序決定根本就沒有在管他的啊。

01:31:18 - 01:31:19
好，所以回到黑板。

01:31:24 - 01:31:24
程序

01:31:25 - 01:31:33
114條第一項沒規定，應該說，如果有一個程序或方式瑕疵，不在114條第一項規定的五種，它是第六種。

01:31:34 - 01:31:37
那這第六種的程序瑕疵可以類推114嗎？

01:31:38 - 01:31:41
有的人認為不能類推，因為我們已經明示五種了，這樣可以嗎？

01:31:42 - 01:31:44
那有的人認為可以類推，因為這是立法漏洞，什麼立法漏洞？

01:31:45 - 01:31:46
透過兩個條文。

01:31:47 - 01:31:48
透過兩個條文。

01:31:49 - 01:31:50
115跟174。

01:31:51 - 01:31:54
都在證明立法者根本就沒有管它啦,所以應該可以盡量補才對啦。

01:31:54 - 01:31:58
立法者根本不太care程序面的瑕疵啦,他比較重視實體。

01:32:00 - 01:32:00
155跟174都讓學者認為立法者比較重視實體瑕疵

01:32:05 - 01:32:07
根本就不重視程序瑕疵

01:32:07 - 01:32:09
那既然不重視的話,你就類推來補正了

01:32:09 - 01:32:10
這樣可以理解嗎

01:32:11 - 01:32:12
都理解了,我們來看一下講義

01:32:14 - 01:32:19
這是24考點,不在114的程序方式瑕疵,可不可以類推114來補正

01:32:19 - 01:32:21
請看383頁

01:32:23 - 01:32:25
383頁請看第一行，

01:32:25 - 01:32:26
深度學習，

01:32:26 - 01:32:28
請問若有程序或方式瑕疵，

01:32:28 - 01:32:31
不在程序明文例示得以補正的範圍，

01:32:31 - 01:32:33
那要怎麼辦？

01:32:33 - 01:32:35
這邊先請耐心聽我講一句話。

01:32:35 - 01:32:37
為什麼這個深度學習放這一頁？

01:32:38 - 01:32:40
因為上面是括號五啊。

01:32:41 - 01:32:45
上面上面的內文是括號五，意思就是說如果出現第六種呢？

01:32:45 - 01:32:46
這樣你明白了嗎

01:32:46 - 01:32:47
所以才放這一頁

01:32:47 - 01:32:51
好，這時候請看內框框裡面的第二行，你看反白的部分

01:32:52 - 01:32:58
學者指出，重非同法114明文力是得以補正的程序或方式

01:32:59 - 01:33:02
如符合一定要件，仍可類推本條補正

01:33:02 - 01:33:07
這是因為若體系對照同法155條括號相同主旨，無須撤銷

01:33:07 - 01:33:09
他比較重視那個內容

01:33:09 - 01:33:13
以及174與實體決定一併聲明不服的精神

01:33:13 - 01:33:19
可知114，如果針對下一行，對實體決定不影響的程序瑕疵，都嘛可以補正

01:33:20 - 01:33:22
所以請你把這句話背起來

01:33:22 - 01:33:23
然後畫一下底線

01:33:23 - 01:33:25
對實體決定不影響

01:33:26 - 01:33:33
如果出現第六種程序瑕疵，加上它不對實體決定產生任何撼動

01:33:34 - 01:33:36
我們就應該讓它來類推補正

01:33:36 - 01:33:37
這是這派的說法

01:33:38 - 01:33:39
不過

01:33:39 - 01:33:40
我現在跟你翻譯一下

01:33:40 - 01:33:40
來

01:33:40 - 01:33:44
我們再看一次倒數第二行，請問我們念一下，什麼叫做對實體決定不影響

01:33:47 - 01:33:48
程序瑕疵看得懂嗎

01:33:48 - 01:33:48
對不對

01:33:48 - 01:33:50
可是什麼是對實體決定不影響

01:33:51 - 01:33:51
好

01:33:51 - 01:33:53
我們舉個會生影響的例子

01:33:56 - 01:33:56
好

01:33:57 - 01:33:59
在程序上，在做成處罰之前

01:34:01 - 01:34:05
當事人來申請陳述意見，假設他被拒絕了，但是他來申請陳述意見。

01:34:06 - 01:34:08
好，請問各位，當事人你來跟我申請陳述意見。

01:34:09 - 01:34:13
請問，如果你成功地陳述意見，會不會影響到我的決定，有沒有機會？

01:34:15 - 01:34:22
有啊，如果我要對你開罰，我讓你來陳述意見是不是有影響，讓你有辦法去影響我的想法，進而改變你的處罰。

01:34:22 - 01:34:32
所以這類的過程中的決定,如果會影響到最後的實體的一個結論,那這種程序決定就會是對實體決定產生影響。

01:34:32 - 01:34:34
所以再回到一次講義,倒數第二行。

01:34:35 - 01:34:41
我們允許類推,但是必須類推哪一種,對實體決定不生影響的程序瑕疵。

01:34:42 - 01:34:47
也就是這個東西掉了,也對最後結論沒影響的這種程序瑕疵。

01:34:48 - 01:34:53
這個例子比較沒那麼多,但是這個標準要記一下。

01:34:53 - 01:34:57
反而是題目裡面會影響的比較多，那就不能類推了。

01:34:57 - 01:34:57
好。

01:34:59 - 01:34:59
好。

01:35:01 - 01:35:03
那我們來看一下閃電命中。

01:35:03 - 01:35:04
我們講完這題就休息。

01:35:04 - 01:35:05
大家先苦後樂。

01:35:05 - 01:35:09
我們教現在比較久,就會比較早下課。

01:35:10 - 01:35:10
好。

01:35:10 - 01:35:13
請大家幫我看一下你們的第387頁。

01:35:16 - 01:35:16
好。

01:35:16 - 01:35:20
翻到387頁之後呢，我們只要做一件事情，請聽我講。

01:35:20 - 01:35:28
這邊的焦點請大家辨別，題目中哪邊有程序瑕疵，然後他有沒有在14裡面，然後他到底能不能類推14補正，請思考這三點。

01:35:29 - 01:35:29
是。

01:35:30 - 01:35:31
好，我們來看。

01:35:32 - 01:35:33
好，你們先自己看。

01:35:33 - 01:35:34
我畫個圖這樣比較快。

01:36:27 - 01:36:28
好，各位請看黑板喔，我幫你講

01:36:30 - 01:36:31
說這個故事喔。

01:36:32 - 01:36:35
這個甄審決定呢，是指促參法了，因為這個題目你看一下我們的第二行。

01:36:37 - 01:36:42
其後，依機關促進民間參與公共建設法的規定，回到黑板。

01:36:43 - 01:36:48
所以呢,今天你們都是廠商,今天我要蓋一個汙水處理場相關的東西。

01:36:48 - 01:36:54
所以我為了讓你們去參與這樣的汙水處理場的公共建設,我要找適合的廠商吧。

01:36:54 - 01:36:56
所以這是一個甄審的過程。

01:36:56 - 01:37:00
甄選嘛,海選,海選你們這些人來當適合的廠商。

01:37:00 - 01:37:00
好。

01:37:00 - 01:37:01
那

01:37:01 - 01:37:03
在萬中選一的過程中,就會有一個決定。

01:37:03 - 01:37:07
所以最後這個甄審決定呢,我們還沒有教,在這本書的最前面。

01:37:07 - 01:37:11
總之呢,按照促參法的一個甄審決定,他是公法關係。

01:37:11 - 01:37:15
所以這樣的一個決定是單方的公權力的作用,所以它是一個行政處分。

01:37:15 - 01:37:16
這樣可以嗎？

01:37:17 - 01:37:17
好，都可以喔。

01:37:18 - 01:37:18
好。

01:37:19 - 01:37:24
所以這是一個行政處分之餘呢，在前面有一些公開透明的甄審程序。

01:37:24 - 01:37:27
依照規定，它應該是公開透明地去徵選，讓所有人都看。

01:37:27 - 01:37:29
得見這個，弄得明白這樣。

01:37:30 - 01:37:30
陽光照進來。

01:37:31 - 01:37:33
所以這個時候，如果欠缺這個公開透明程序，是一個程序瑕疵。

01:37:35 - 01:37:37
那麼欠缺所謂的發生這樣的程序瑕疵的

01:37:40 - 01:37:42
這樣的行政處分，我們能去

01:37:42 - 01:37:43
補正他嗎？

01:37:43 - 01:37:44
這樣聽懂問題了嗎？

01:37:45 - 01:37:45
好。

01:37:46 - 01:37:47
聽懂問題之後呢，我們就來解一下

01:37:48 - 01:37:50
這題的一個最終的命題喔。

01:37:51 - 01:37:51
他

01:37:51 - 01:37:54
這個真審決定的處分，有一個程序瑕疵。

01:37:54 - 01:37:56
而且他不在意思裡面，所以我們就要問能不能類推意思。

01:37:58 - 01:37:59
懂嗎？問題就在這邊。

01:38:00 - 01:38:00
好。

01:38:01 - 01:38:03
如果問題在這邊的話,我們現在一起來還原，不要著急，先苦後樂，大家來看一下387頁。

01:38:08 - 01:38:11
387頁之後呢，請看一下你的第三行。

01:38:12 - 01:38:20
辦理徵選程序，並與甲與乙與丙與丁量價廠商選定丙為最先議約人，所以他做了一個徵選決定。

01:38:22 - 01:38:24
好，這時候請看一下下面的括號二。

01:38:25 - 01:38:28
丁針對假選定丙的決定不服。

01:38:29 - 01:38:33
主張假於組成真審委員會做成決定時，未依公開程序為之。

01:38:34 - 01:38:40
所以請把未依公開程序為之畫一下底線，所以這是一個少了公開透明的這樣的程序瑕疵。

01:38:41 - 01:38:43
好，那這時候老師請問你喔，請看一下黑板。

01:38:45 - 01:38:49
少了公開透明的這樣的一個程序而有瑕疵。

01:38:50 - 01:38:52
為什麼這題在考類推114。

01:38:52 - 01:38:54
請注意看黑板喔。

01:38:54 - 01:38:59
如果要考類推114的話,就是說少了這個對處分不會怎麼樣。

01:39:00 - 01:39:02
少了這個對處分不會怎麼樣。

01:39:02 - 01:39:04
因為他暗示著我們可以補啊。

01:39:05 - 01:39:08
所以題目哪邊問,沒有這個程序又不會怎麼樣。

01:39:08 - 01:39:09
哪邊有問題。

01:39:09 - 01:39:10
哪邊有問題。

01:39:10 - 01:39:11
請看括號二。

01:39:11 - 01:39:13
括號二第二行。

01:39:13 - 01:39:16
因此丁訴請撤銷該違法決定。

01:39:16 - 01:39:21
假則抗辯，此金屬程序瑕疵，不影響本件決定之結論。

01:39:21 - 01:39:22
請把「不影響」三個字把它圈起來。

01:39:23 - 01:39:25
欸，他有程序瑕疵要如何不影響？

01:39:26 - 01:39:27
那當然是補正啊。

01:39:27 - 01:39:28
這不就暗示這件事情嗎？

01:39:29 - 01:39:31
各位要看得懂題目背後的一個生意啊。

01:39:32 - 01:39:32
哦。

01:39:32 - 01:39:33
所以再往下問。

01:39:33 - 01:39:38
行政法院無庸撤銷該決定，對於丁於假的爭執何者有理。

01:39:38 - 01:39:40
所以這邊等同在問什麼。

01:39:40 - 01:39:42
等同在問，你是要撤還是要補啦？

01:39:43 - 01:39:43
這樣懂嗎？

01:39:43 - 01:39:45
如果你要補的話，就要類推114啊。

01:39:46 - 01:39:46
這樣可以理解嗎？

01:39:48 - 01:39:48
喔。

01:39:48 - 01:39:49
你要撤還是要補，你要補的話就要類推114。

01:39:50 - 01:39:51
所以請看黑板。

01:39:54 - 01:39:58
114第一項以外的其他程序瑕疵，能夠類推114嗎？

01:39:58 - 01:40:00
這邊你就要列兩說。

01:40:00 - 01:40:02
否跟肯。

01:40:02 - 01:40:06
可是even才肯定說他是限於哪一種程序瑕疵才能補。

01:40:06 - 01:40:08
對實體決定不甚影響。

01:40:09 - 01:40:10
好，那老師請問你。

01:40:12 - 01:40:17
公開程序沒有做的話，對真審決定的人選會不會有影響？

01:40:18 - 01:40:21
反過來說，如果這邊是黑箱的話，對真審決定的人選會不會有影響？

01:40:22 - 01:40:22
會。

01:40:23 - 01:40:26
所以even才肯定說，我們也是不能補。

01:40:26 - 01:40:26
懂嗎。

01:40:27 - 01:40:28
不能補。

01:40:28 - 01:40:31
不能補的話，這個真審決定就要撤銷。

01:40:31 - 01:40:33
因為他就是有違法的地方。

01:40:33 - 01:40:34
這樣聽得懂嗎？

01:40:34 - 01:40:35
好，所以我們來看一下講義。

01:40:37 - 01:40:39
請看一下387頁下面的框框。

01:40:40 - 01:40:43
框框的部分，請看一下最下面的框框。

01:40:43 - 01:40:47
丁，未依公開程序，假，程序瑕疵不影響本件決定，右邊。

01:40:48 - 01:40:50
未依法公開的程序瑕疵應如何處理？

01:40:50 - 01:40:52
你就要想到這件事情，OK。

01:40:53 - 01:40:55
好，這時候有理達，請注意看。

01:40:56 - 01:40:57
來，括號二。

01:40:57 - 01:41:02
丁主張較有理由，行政法院以程序法117條撤銷原審決定。

01:41:03 - 01:41:03
好。

01:41:03 - 01:41:08
這時候請看阿拉伯數字一，原審決定係屬行政處分，這邊大概知道就好，因為這邊涉及到還沒有教的部分。

01:41:10 - 01:41:12
再來請看阿拉伯數字二。

01:41:12 - 01:41:16
原審過程未公開程序瑕疵，既非得為補正，應予撤銷。

01:41:17 - 01:41:22
所以請看第一段，簡言之，甄審程序未公開，是否直接改變甄審決定的實體合法性尚待查明。

01:41:23 - 01:41:29
所以這時候倒數第二行，然因屬同法114條明文規定以外的程序瑕疵，得否補正有肯否兩說。

01:41:29 - 01:41:30
（一）

01:41:30 - 01:41:34
否定說，甄審程序未公開，雖未該當111規定重大明顯，然一非屬規定明文列舉得以補正者，請把列舉兩個字圈起來。

01:41:38 - 01:41:42
意思就是指，這一說認為只有那列舉的五種才可以。

01:41:43 - 01:41:45
列舉是一個專門的用法，它跟例示是相對的。

01:41:46 - 01:41:49
例示就是說我講了五種例子，但還有第六種、第七種。

01:41:49 - 01:41:51
列舉就是隻有這五種。

01:41:52 - 01:41:53
才會用列舉這兩個字。

01:41:53 - 01:41:54
好。

01:41:54 - 01:41:55
聽得懂嗎，可以嗎？

01:41:55 - 01:41:55
好，好。

01:41:56 - 01:41:57
再來我們看389頁。

01:41:58 - 01:41:59
（二）肯定說。

01:42:00 - 01:42:05
曾審、真審程序未公開，雖非一式規定明文例是得以補正者，然體繫到115。

01:42:05 - 01:42:07
跳過括號及174，

01:42:07 - 01:42:09
好，我就不念了，因為這個是照抄前面的。

01:42:09 - 01:42:09
好，

01:42:10 - 01:42:11
所以請你看括號三小節，

01:42:12 - 01:42:13
請特別注意看括號三。

01:42:14 - 01:42:16
因為仲裁肯定說,

01:42:16 - 01:42:20
因《處罰法》二四四條三項規定的偵審程序公開,

01:42:21 - 01:42:24
係對偵審決定是否合一物裁量的重要保管機制,

01:42:24 - 01:42:26
是若未公開對實體決定生有影響,

01:42:26 - 01:42:29
仍不得類推適用規定補正，及應予撤銷。

01:42:30 - 01:42:31
好，這樣各位懂那個來龍去脈了嗎？

01:42:32 - 01:42:32
好，

01:42:33 - 01:42:36
所以各位，這邊證實一句老話，

01:42:36 - 01:42:38
我們上課雖然會教一些比較難的，

01:42:38 - 01:42:42
但這些東西都在考試會考的範圍之內。

01:42:42 - 01:42:47
我們補習班最怕教那種，就是大家好，你累我累大家累的東西。

01:42:47 - 01:42:49
所以這是二試考過的。

01:42:49 - 01:42:51
好，讓我們三四秒複習一下就下課，

01:42:51 - 01:42:52
很快，來。

01:42:53 - 01:42:54
放在腦子裡，加油。

01:42:55 - 01:42:55
來，

01:42:56 - 01:43:01
處分如果有任何一種瑕疵都會是瑕疵要處理的東西，

01:43:01 - 01:43:06
所以有哪些瑕疵，比方說管轄權、依據或程序方式瑕疵或實體內容的瑕疵，對不對？

01:43:06 - 01:43:07
好，

01:43:07 - 01:43:09
所以這邊從小到大，我們把它小跑一遍。

01:43:10 - 01:43:11
第一個是顯然錯誤，101條經為更正。

01:43:12 - 01:43:13
救濟期間98條。

01:43:13 - 01:43:14
救濟管轄99條。

01:43:15 - 01:43:18
好，接下來是某種程序或方式的瑕疵。

01:43:18 - 01:43:21
根據114的第一項，我們就是得以補正。

01:43:21 - 01:43:25
然後,這補正的話是限於這個五種的部分,

01:43:25 - 01:43:25
我是說明文的部分,

01:43:26 - 01:43:30
然後考點就是,我是說申論題的考點就是第六種可不可以來類推114來補正,

01:43:31 - 01:43:33
這邊會分成兩說,一說認為114是列舉,所以不得類推,

01:43:33 - 01:43:38
第二說是認為說就算可以補正,我們補正的是這個不影響實體決定的部分,

01:43:39 - 01:43:40
好，那要記得，

01:43:40 - 01:43:41
要補上這兩個理由，

01:43:41 - 01:43:48
根據115加174，我們立法者是忘記把那種部隊影響，不生實體決定影響的程序瑕疵放進去了，

01:43:48 - 01:43:50
所以我們都要來類推補正的部分。

01:43:51 - 01:43:56
好，那同時在五種明文列舉可補正的部分呢，我們要注意114第二項的補正期間。

01:43:56 - 01:43:58
因為原則是數院終結前，

01:43:58 - 01:44:00
例外就是這個起頭。

01:44:00 - 01:44:01
之前這樣子

01:44:01 - 01:44:01
好

01:44:01 - 01:44:03
那我們先預告一下

01:44:03 - 01:44:05
請幫我翻個頁數

01:44:05 - 01:44:05
馬上上課

01:44:09 - 01:44:10
我們這邊很簡單

01:44:11 - 01:44:14
請幫我翻回到各位的381頁

01:44:14 - 01:44:16
因為我們這邊阿拉伯數字一沒講

01:44:16 - 01:44:16
好

01:44:17 - 01:44:20
那我們待會就回到阿拉伯數字一

01:44:20 - 01:44:22
有個東西沒講

01:44:22 - 01:44:23
我們先休息20分鐘

01:44:23 - 01:44:23
37分這樣子

01:44:29 - 01:44:32
好，我們先來聊一下讀書方法

01:44:33 - 01:44:36
那我這個週末看了一本新的有關於自我管理的書

01:44:37 - 01:44:44
那本書的書名叫做，沒記錯的話，生存所需的行政事務

01:44:44 - 01:44:50
他取這個名字的原因是因為那個作者他是一個自由工作者，他就是接案

01:44:50 - 01:44:52
那他接案的類別很廣

01:44:52 - 01:44:54
他可以做建築師類的東西

01:44:54 - 01:44:59
他也可以做藝術類的創作，從畫畫到音樂類他都可以去接案

01:44:59 - 01:44:59
所以

01:45:00 - 01:45:03
他就用一個漫畫的形式

01:45:03 - 01:45:04
他用口述之類的，我不知道

01:45:04 - 01:45:06
但anyway他跟會士合作

01:45:06 - 01:45:07
出了本漫畫集

01:45:07 - 01:45:13
然後在這本漫畫裡面深入淺出地講一些就是如何達成你人生目標

01:45:13 - 01:45:17
因為他從大學畢業以來就是沒有去正式的工作

01:45:17 - 01:45:21
應該說沒有去一般的上班族的場合找工作

01:45:21 - 01:45:23
他就直接進入了接案的人生

01:45:23 - 01:45:23
我不知道大家對接案這個概念

01:45:25 - 01:45:27
能不能夠理解它的困苦

01:45:27 - 01:45:30
因為如果你畢業之後沒有去一個公司體制上班

01:45:30 - 01:45:33
你等於是什麼事情都要靠自己

01:45:33 - 01:45:37
從找到目標，從賺錢到活下去到壯大

01:45:37 - 01:45:39
這個東西都是要靠自己的力量

01:45:39 - 01:45:43
所以在一片迷霧中摸索，它是非常需要有策略性的

01:45:43 - 01:45:44
所以我覺得這本書

01:45:44 - 01:45:46
它講了幾個點蠻有趣的

01:45:47 - 01:45:48
那我就

01:45:48 - 01:45:51
且要由淺入深折三個點跟你講一下

01:45:51 - 01:45:52
因為節錄嘛

01:45:54 - 01:45:55
第一個就是

01:45:55 - 01:45:58
他提到兩個詞的說明

01:46:01 - 01:46:02
評價與才華。

01:46:03 - 01:46:05
好，我們先來講一下什麼是才華。

01:46:05 - 01:46:11
大家現在就是要往思慮前進，所以你當然要有一個念法律的才華。

01:46:12 - 01:46:17
可是他就定義了，才華到底是自我的一個想像，還是要別人的認可。

01:46:18 - 01:46:22
這件事情對一個自由工作者或者是對於考生來講都同樣重要，因為他認為才華應該是自己覺得有興趣，而且每一天去做都能夠很有活力的的事情。

01:46:30 - 01:46:34
你只要找到一個這樣的事情，你對於這個事情就是有才華。

01:46:34 - 01:46:37
他認為才華是要自己去認定的，因為他的定義略有不同。

01:46:39 - 01:46:46
他不是隻說你做這件事情到底是有沒有妙筆生花，還是變得如夢似幻，不是，他是說你自己是否很有興趣而能投入。

01:46:49 - 01:46:55
所以你對於每天準備這樣的考試，能夠覺得稍微有點有趣，然後並且稍微有點投入嗎？

01:46:56 - 01:46:57
你要去想這個動作。

01:46:57 - 01:47:02
因為你要對某個東西有這樣的一個情境才能夠做得久嘛。

01:47:02 - 01:47:04
姑且他叫不叫才華。

01:47:04 - 01:47:08
另外一個我覺得他的定義是跟大家想的差不多，而且也很有道理，就是評價就是指別人對你的看法。

01:47:12 - 01:47:14
所以他就定義了這組名詞喔。

01:47:14 - 01:47:22
也就是說整個來看，如果你在人生中能夠找到一個事情，你是有興趣的，而且能夠一邊做很有活力。

01:47:22 - 01:47:25
基本上你根本就不需要在意別人的評價。

01:47:25 - 01:47:26
為什麼？

01:47:26 - 01:47:32
因為別人對你說三道四，對於一個你很有興趣且有活力的事情報導是一點意義都沒有啊。

01:47:32 - 01:47:35
你只要能夠做得開心，然後做得久，這樣就很好啦。

01:47:35 - 01:47:39
所以如何去區分這兩個，我想是人生課題啦，不只是你在當考生。

01:47:41 - 01:47:45
因為當考生,大大多數的人在還在求學嘛,那有一種狀況是對我其他的同學是比較嚴峻的,就是他如果是全職考生。

01:47:52 - 01:47:54
全職考生的話就很吃這個了。

01:47:54 - 01:47:59
你如何在全職的情況下能夠專心準備,然後不要受到他人評價的這樣的一個

01:48:00 - 01:48:04
打擊,我想這是是一個很需要去培養的東西。

01:48:04 - 01:48:09
而且他這本書提到一個一個一個一個一個情境,跟一個層次。

01:48:09 - 01:48:15
一個事情如果你有興趣，能夠做得久，那你自然而然就能夠找出新的路，因為這個事情你做久，它就會產生質變。

01:48:19 - 01:48:25
你很有興趣且做得久了，你做久的話，一定會產生在這個社會上不同人家對你的評價，你自然就能夠甩開一事無成的這樣的結果。

01:48:28 - 01:48:33
所以重點是你對這個事情，能不能夠有興趣做得久，做得久它一定會產生質變。

01:48:33 - 01:48:36
好，這是這兩個東西。

01:48:36 - 01:48:38
然後另外一個我要講什麼，我想一下。

01:48:39 - 01:48:39
嗯，好。

01:48:40 - 01:48:43
我暫時忘記我第二個要講的，所以我先跳到第三個好了。

01:48:43 - 01:48:45
想起來再臨時插播吧。

01:48:46 - 01:48:51
他就，在書裡面提到另外一個部分是講說如何完成目標的策略。

01:48:51 - 01:48:55
那他這邊採的是一種倒敘法，這是我幫他濃縮的。

01:48:56 - 01:48:58
他提出一個term叫「將來的事實」。

01:48:59 - 01:49:07
所以他在故事裡面，他就虛擬了一個主角就是他自己，他虛擬一個他心裡面跟他對話的人叫Jim。

01:49:07 - 01:49:11
好，那個Jim就跟主角講說，來，你要怎麼達成你的目標。

01:49:11 - 01:49:14
請想像一下你將來的某一天。

01:49:15 - 01:49:18
所以他就教男主角，寫的人應該是男主角。

01:49:19 - 01:49:24
那個虛擬的Jim就教男主角說，來，請畫一個圓餅圖，然後告訴你自己你一天是怎麼過的。

01:49:25 - 01:49:29
然後男主角就說，我一天只睡五小時，早上五點起來，開始寫文章，寫到九點。

01:49:30 - 01:49:33
然後下午繪畫、彈吉他什麼的，很快樂。

01:49:33 - 01:49:34
然後晚上再去接兩個小時的案子。

01:49:34 - 01:49:37
這就是他認為可能十年後的人生。

01:49:37 - 01:49:40
他的設定的年紀是他22歲剛畢業。

01:49:41 - 01:49:44
然後呢,他十年後,32歲他希望他要達到這樣的境界。

01:49:45 - 01:49:50
可以早上寫文章四個小時,彈吉他快樂,下午四個小時,晚上只要接案兩個小時。

01:49:50 - 01:49:53
所以只要工作六個小時就能夠籌措每一天的這樣的錢。

01:49:54 - 01:49:54
好。

01:49:55 - 01:49:59
所以那個Jim就鼓勵他說，好，你已經設定好你將來的事實了，所以下個動作是什麼？

01:50:00 - 01:50:01
下個動作就是

01:50:01 - 01:50:04
現在的你是22歲，

01:50:04 - 01:50:05
這個叫現實。

01:50:06 - 01:50:07
22歲。

01:50:08 - 01:50:08
請問,

01:50:08 - 01:50:15
你要怎麼從將來的事實，也就是這樣的圓餅圖，逆回到22歲的今天呢？

01:50:16 - 01:50:21
也就是說你要如何從22歲走到32歲的這樣的一個圓餅生活圖,

01:50:22 - 01:50:23
所以大家可以設想一下,

01:50:23 - 01:50:25
過了10年後的各位,

01:50:26 - 01:50:27
你的24小時圓餅圖是什麼呢？

01:50:28 - 01:50:30
5小時應該差不多嘛，對不對？

01:50:30 - 01:50:32
那請問早上的4小時是幹嘛？

01:50:32 - 01:50:33
你是辦案嗎？

01:50:33 - 01:50:34
看卷宗嗎？

01:50:34 - 01:50:35
看哪個卷宗？

01:50:36 - 01:50:36
地院的卷宗，

01:50:37 - 01:50:39
還是看律師事務所的卷宗？

01:50:39 - 01:50:41
還是看被告卷宗？

01:50:41 - 01:50:42
因為你是被告。

01:50:42 - 01:50:43
不要啦，這個不要看被告卷宗。

01:50:44 - 01:50:44
好,

01:50:44 - 01:50:46
那下午的4小時你要怎麼過？

01:50:46 - 01:50:47
繼續看卷宗嗎？

01:50:47 - 01:50:52
還是你跟別的律師事務所的友人去social，還是什麼的？

01:50:52 - 01:50:53
我不知道,

01:50:53 - 01:50:55
但是呢,他就特別強調,

01:50:56 - 01:51:10
從將來的事實

01:51:10 - 01:51:40
如果要倒回這個22歲的現實

01:51:40 - 01:51:41
你不是隻是靠想像,

01:51:41 - 01:51:42
你要有一些手法。

01:51:42 - 01:51:48
所以他裡面講了很多手法，我就幫大家摘要一個最具體的，也是你當下現在第一步要做的。

01:51:48 - 01:51:50
他很多步，但你第一步要做的就是，

01:51:51 - 01:51:52
你要進行時間管理。

01:51:53 - 01:51:55
所以我受到他的啟發呢，

01:51:56 - 01:51:58
我週末就去下載一個app。

01:51:59 - 01:52:00
這個書裡面沒有講啦,

01:52:00 - 01:52:00
動的，也就是說

01:52:01 - 01:52:02
我下載一個app叫Clockify

01:52:03 - 01:52:09
Clockify，就是時鐘的那個clock，然後ify，Clockify

01:52:10 - 01:52:12
那Clockify這個軟體蠻好用，就是說

01:52:12 - 01:52:16
你可以這個去設，它可以設定很多的project，我不是在繞英文，因為它只有英文版

01:52:18 - 01:52:24
你可以設定很多project，然後project裡面你可以設定，像我就設定什麼吃飯交通，這是一類，然後補習班教課、大學兼課一類，然後第三類是研究所上課或看書或什麼的

01:52:30 - 01:52:32
然後第四類是演講做投影片

01:52:32 - 01:52:41
那這個東西的話就可以把你一天，你先登記起來，你用不同的時間點去設定很多的project

01:52:41 - 01:52:49
然後呢，到最後你的那個功能欄這一欄，它不是有個漢堡嗎，有功能欄按下去之後，它就會有一個report

01:52:49 - 01:52:51
那report這欄的話就可以看圓餅圖

01:52:51 - 01:52:54
所以你每一天就很像存錢一樣，記帳

01:52:54 - 01:52:57
只是你記帳的部分不是記帳錢，是記帳時間

01:52:57 - 01:53:00
然後那個app裡面的report就可以看時間圓餅圖

01:53:01 - 01:53:03
我覺得這個圖非常的好用

01:53:03 - 01:53:09
在於說你可以去檢查你的時間都浪費在什麼圓餅圖的哪個比例

01:53:10 - 01:53:10
好

01:53:10 - 01:53:11
我

01:53:11 - 01:53:15
比方說今天，我今天不小心路上跟學長講話講太久，我剛剛講話講一個半小時

01:53:17 - 01:53:20
那我就覺得我這一個半小時應該要把它省略掉一點

01:53:21 - 01:53:24
所以你一天當中你的圓餅圖是怎麼分配

01:53:24 - 01:53:29
有哪些時間管理可以去控制，可以降低不必要的成本支出

01:53:29 - 01:53:30
好

01:53:30 - 01:53:33
人生最重要的資源之一就是時間

01:53:33 - 01:53:34
所以呢

01:53:34 - 01:53:38
你要如何從22歲左右的今天走到10年後一個美好的未來？

01:53:38 - 01:53:41
你恐怕要做行政事務的具體管理

01:53:41 - 01:53:42
如時間方面的部分

01:53:42 - 01:53:42
好

01:53:43 - 01:53:44
所以請大家共勉之了

01:53:44 - 01:53:44
好

01:53:45 - 01:53:48
那我們準備開始上課，請看一下381頁

01:53:50 - 01:53:50
3

01:53:50 - 01:53:50
8

01:53:50 - 01:53:50
1

01:53:51 - 01:53:51
381頁的部分

01:53:52 - 01:53:54
我們要講的是黑板上的部分

01:53:55 - 01:53:55
來

01:53:55 - 01:53:57
先看一下，剛才寫的，但是還沒有教的，這個

01:54:00 - 01:54:01
剛在外面碰到袁宰老師

01:54:01 - 01:54:06
原宰老師是我，我們是前後屆的動物學長學弟，所以很熟。

01:54:06 - 01:54:07
他看了我一眼就說，你的字還是一樣。

01:54:08 - 01:54:11
我就說，我在競爭保存最醜的板書。

01:54:11 - 01:54:15
他在D卡上面都是被歸類為保存板書最美，這個非常汗顏。

01:54:16 - 01:54:16
好，anyway,

01:54:16 - 01:54:20
瑕疵的處理，我們說從小到大的部分。

01:54:20 - 01:54:23
從小到大的部分呢，在還是小的部分，

01:54:23 - 01:54:24
因為如果是土地管轄呢？

01:54:25 - 01:54:27
還記得處分的瑕疵有哪些類型嗎？

01:54:28 - 01:54:28
管轄類，

01:54:29 - 01:54:32
依據類、程序跟方式類還有內容類，對不對？

01:54:32 - 01:54:34
所以如果是管轄，那記住喔，

01:54:35 - 01:54:40
管轄是一個term，它是管轄裡面的土地管轄，也就是它的土地疆界弄錯了，

01:54:40 - 01:54:46
比方說你是臺北市的警察局，那你越區開單，這個叫土地管轄有錯。

01:54:46 - 01:54:52
那我就問，如果是這個人闖紅燈，但是你不小心越界開單，對於那個闖紅燈的事實本身有弄錯嗎？

01:54:52 - 01:54:55
沒有，只是因為越界錯的話，這個瑕疵很小吧，對不對？

01:54:56 - 01:54:58
所以我們根據115條，

01:54:58 - 01:55:00
115條的結果就會是，

01:55:01 - 01:55:08
如果原處分，應該說正確的管轄機關如果要保留那個處分的話，我們就會把這個處分保留下來了。

01:55:08 - 01:55:10
因為字比較多，所以我這邊寫問號。

01:55:10 - 01:55:12
好，我們來看一下講義喔。

01:55:14 - 01:55:17
它只不過是一個土地管轄的錯誤，沒有影響到內容。

01:55:18 - 01:55:21
所以呢，你看一下我們的381頁的阿拉伯數字1，

01:55:22 - 01:55:23
請看一下第三行，

01:55:23 - 01:55:25
它的實質內容是合法的。

01:55:25 - 01:55:30
如果堅持把它撤銷掉，之後處分機關免不了再花時間成本做出一樣的內容，

01:55:30 - 01:55:32
這時候就要思考有無撤銷的必要。

01:55:32 - 01:55:34
下一段，因此程序法115條，

01:55:35 - 01:55:42
規定，處分做成時，若違反土地管轄的規定，除依同法111條第六款規定無效者外，

01:55:42 - 01:55:46
由管轄的機關就該事件如做出相同處分時，

01:55:46 - 01:55:46
停。

01:55:47 - 01:55:52
如做出相同處分的意思就是，正確的機關如果要保留這樣的處分的話，

01:55:52 - 01:55:54
怎麼樣？就不用撤銷了。

01:55:54 - 01:55:58
所以各位，你有沒有發現到115條它會有什麼樣的一個精神？

01:55:58 - 01:56:00
它重視的是

01:56:00 - 01:56:00
內容

01:56:01 - 01:56:06
如果形式方面有問題,他還是相對比較保護實際的結論

01:56:06 - 01:56:08
這樣大家有看到這個東西嗎?

01:56:08 - 01:56:12
這就是為什麼剛才類推114的時候要講這個條文

01:56:13 - 01:56:21
因為這個條文也蘊含了一個我們比較重視實體結論,而不太重視中間過程的這樣的一個價值取捨

01:56:22 - 01:56:22
OK嗎？

01:56:22 - 01:56:23
好，

01:56:23 - 01:56:25
所以我們就把15條跟你講完了，

01:56:26 - 01:56:27
所以呢請看一下黑板喔。

01:56:29 - 01:56:33
針對瑕疵處理，我們會給你一個完整的抄寫。

01:56:33 - 01:56:36
好,所以這邊請大家只要先看懂就好。

01:56:36 - 01:56:39
然後小部分我真的已經講完了,

01:56:40 - 01:56:43
所以我現在要把它擦掉,但是會立即的講下面,

01:56:43 - 01:56:46
所以請繼續接著看,因為只是擦掉中間而已。

01:56:48 - 01:56:51
當小瑕疵講完之後,我們現在要來講大的部分。

01:56:52 - 01:56:53
大的瑕疵。

01:56:54 - 01:56:59
大的瑕疵我們在定義上，請注意它有一個就是固定的稱呼。

01:56:59 - 01:57:05
什麼叫做大的瑕疵？因為它的瑕疵已經達到所謂的重大且明顯的程度。

01:57:06 - 01:57:08
注意喔，這是專有名詞喔。

01:57:09 - 01:57:13
如果我們處分的瑕疵，它是既嚴重又明顯。

01:57:13 - 01:57:17
那這個時候,根據我們111條,它會無效。

01:57:17 - 01:57:17
OK?

01:57:18 - 01:57:20
好,那我先這個跟你說文解字一下喔。

01:57:21 - 01:57:28
在考試上,我們為什麼這個重大且明顯的瑕疵就會根據111條而無效呢?

01:57:28 - 01:57:29
這個是因為喔,

01:57:30 - 01:57:32
我們在111條

01:57:34 - 01:57:36
稍等一下,把字寫清楚一點。

01:57:37 - 01:57:41
我們在111條,有六款無效的例示的這個例子

01:57:42 - 01:57:49
但是呢,第七款的概括條款裡面呢,它就寫說其他且重大明顯的瑕疵

01:57:49 - 01:57:52
所以呢,這邊有一個讀書技巧,不是讀書,讀法條技巧。

01:57:53 - 01:58:00
我們在讀例示的法條之餘，這六幾款，這個好多款的例示的條文裡面，

01:58:00 - 01:58:01
我要怎麼知道貫穿的精神呢？通常就去看概括條款。

01:58:03 - 01:58:06
概括條款就是前面例示條款的一個共同的精神。

01:58:06 - 01:58:09
所以前面有六款例示無效的情況。

01:58:09 - 01:58:12
它第七款的部分，就是它概括的精神，也就是各種重大且明顯的瑕疵，我們都會統歸111條無效，這是第一點。

01:58:18 - 01:58:20
第二點是醫師的部分。

01:58:20 - 01:58:22
醫師會測驗你。

01:58:22 - 01:58:25
在選項裡面請你去挑選哪些是無效，或是下列關於無效的敘述何者錯誤。

01:58:28 - 01:58:30
你就要把前面這六種背起來。

01:58:30 - 01:58:33
因為呢，只要是這六種的，它就一定是無效。

01:58:33 - 01:58:36
你就要去看它描述是正確還是錯誤,這樣去選,OK。

01:58:36 - 01:58:38
所以這一定要背。

01:58:38 - 01:58:38
吼。

01:58:38 - 01:58:41
好,那我們先暫停一下,我們來看講義。

01:58:43 - 01:58:44
請看一下前面的部分喔。

01:58:44 - 01:58:46
因為這個是小寫二，你要放到小寫一。

01:58:46 - 01:58:48
請看到378頁。

01:58:50 - 01:58:56
378頁的部分呢，請看一下，你的這個標題來自始無效。

01:58:56 - 01:58:59
好，那自始無效之餘呢，我們括號一晚點再講清楚。

01:59:00 - 01:59:00
先看379頁。

01:59:00 - 01:59:03
來，你看括號二，無效的原因。

01:59:03 - 01:59:06
所以你看第一行，什麼瑕疵會使處分無效。

01:59:07 - 01:59:15
行政程序法111條規定，除分別列舉具體無效的原因外，跟在第七款使用其他具有重大明顯的瑕疵的概括用詞，顯見本法是採重大明顯說。

01:59:17 - 01:59:22
所以呢，重大且明顯的瑕疵，就會讓各種處分而無效，這樣懂嗎？

01:59:22 - 01:59:25
各種處分，讓它變無效，這個一定要記得。

01:59:27 - 01:59:30
那麼重大且明顯的這六款呢,分別跟您

01:59:30 - 01:59:30
解說一下。

01:59:31 - 01:59:31
請看第一款。

01:59:32 - 01:59:34
不能由書面處分中得知處分機關者。

01:59:35 - 01:59:37
這個例子就是有一個考試證書。

01:59:37 - 01:59:39
上面沒有這個考選部，天啊，這個處分沒了。

01:59:39 - 01:59:42
那嚇死人了，又要365加了，好，再來二。

01:59:44 - 01:59:47
這個證書的方式而未給予證書。

01:59:47 - 01:59:52
同理，今天要給你一個律師證書，結果沒有給你律師證書，給你一張律師的公文紙，嚇死了。

01:59:52 - 01:59:55
你要律師證書啊，不能用一張紙代替啊。

01:59:55 - 01:59:58
不然你這個律師的這個執照也是無效處分，嚇死了，吼。

01:59:59 - 02:00:00
在這裡。

02:00:00 - 02:00:03
第三個，內容對任何人不能實現，這個是給付不能的意思。

02:00:03 - 02:00:04
給付不能。

02:00:05 - 02:00:07
所以給付不能這邊採的是比較廣義的。

02:00:08 - 02:00:09
所以請看一下第二行後面。

02:00:10 - 02:00:16
若在技術上可能，但是如果要耗費巨額經費或重大困難，這也算是廣義的給付不能，

02:00:16 - 02:00:17
OK?

02:00:17 - 02:00:17
好。

02:00:18 - 02:00:19
第四款，念一下，請注意。

02:00:20 - 02:00:22
要求許可的行為為構成犯罪，

02:00:22 - 02:00:23
先把犯罪圈起來。

02:00:24 - 02:00:26
不是叫你沒事做這個東西。

02:00:26 - 02:00:29
請問他明示叫你不能做的是什麼？

02:00:29 - 02:00:30
犯罪嘛。

02:00:30 - 02:00:31
好,

02:00:31 - 02:00:31
先舉例。

02:00:31 - 02:00:33
比方說叫處長叫你去竊盜,

02:00:34 - 02:00:35
用處分下命叫你去殺人,

02:00:36 - 02:00:37
這個當然是無效嘛,

02:00:37 - 02:00:38
可是為什麼犯罪要圈起來?

02:00:39 - 02:00:40
如果叫你闖紅燈呢?

02:00:41 - 02:00:42
下令叫你闖紅燈呢?

02:00:42 - 02:00:44
它不在本款範圍之內，對不對?

02:00:44 - 02:00:46
好，所以聰明的各位請看黑板。

02:00:48 - 02:00:52
下令叫你闖紅燈，等於是叫你做違反行政法的行為，

02:00:52 - 02:00:53
所以不在這六款裡面，

02:00:54 - 02:00:56
可是有沒有在第七款的概括條款裡面？

02:00:56 - 02:00:58
叫你闖紅燈，這件事情嚴不嚴重？

02:00:58 - 02:01:00
嚴重啊，違反法律秩序啊！

02:01:01 - 02:01:01
明不明顯？

02:01:02 - 02:01:02
明顯。

02:01:02 - 02:01:04
所以這個地方你看講義。

02:01:05 - 02:01:08
雖然不是犯罪，但是請看380頁。

02:01:09 - 02:01:11
但是請看380頁第二段。

02:01:11 - 02:01:16
另本條僅強調構成犯罪，而不含構成行政法的情形。

02:01:16 - 02:01:17
因屬立法疏漏，

02:01:18 - 02:01:22
而有適用第七款概括條款其他具有重大明顯的空間。

02:01:22 - 02:01:24
各位我們這邊講慢一點，倒數第二行，

02:01:24 - 02:01:26
這邊為什麼是適用，不是類推適用？

02:01:27 - 02:01:36
因為它雖然不在第四款的範疇內，但是它可以被第七款給包攝，所以這邊就適用第七款直接就可以了，不用去類推。

02:01:36 - 02:01:37
OK?

02:01:37 - 02:01:38
好。

02:01:38 - 02:01:39
再來第五款。

02:01:40 - 02:01:43
第五款，內容違背公序良俗。

02:01:43 - 02:01:45
那我想這個是很難舉例,

02:01:45 - 02:01:47
因為時代一直在走,這很難舉例,

02:01:47 - 02:01:49
食物上也很少直接用這個,

02:01:49 - 02:01:51
所以這邊就是大概背一下就可以了。

02:01:52 - 02:01:55
好,那我們先看右邊的第七款,因為第六款比較囉嗦,

02:01:56 - 02:01:57
來我們看第七款。

02:01:57 - 02:02:00
第七款，其他具有重大明顯。

02:02:00 - 02:02:00
這邊舉一些課本上舉的例子。

02:02:02 - 02:02:05
例如，根據被宣告無效的法令做成處分，那當然是非常嚴重嘛。

02:02:06 - 02:02:11
再來，除非內容極不明確，重要觀點相互矛盾，就是理由前後對不起來，這也是重大且明顯之類的。

02:02:13 - 02:02:14
好。

02:02:14 - 02:02:16
那我們來看一下380頁的第六款。

02:02:17 - 02:02:20
380頁第六款其實有兩個原因。

02:02:20 - 02:02:21
那我們要拆解一下。

02:02:21 - 02:02:22
請看標題就好。

02:02:23 - 02:02:26
未經授權而違背法規有關專屬管轄，請把專屬管轄畫一下底線。

02:02:28 - 02:02:30
寫上一，這是第一種情況。

02:02:31 - 02:02:34
好，再來或缺乏事務權限者，這是第二種情況。

02:02:35 - 02:02:39
好，那聰明的各位，這兩種情況，這個被拆開來的話，請看第一句話。

02:02:40 - 02:02:43
本款可區分為專屬管轄跟事務權限兩部分。

02:02:43 - 02:02:46
好，那我們先停在第一行，各位什麼是專屬管轄？

02:02:47 - 02:02:49
這跟你在訴訟法學的是一樣的。

02:02:49 - 02:02:54
也就是說，某個事情被立法者規定只能某個人來做，這叫專屬管轄。

02:02:55 - 02:02:57
所以這當然是重大且明顯了。

02:02:57 - 02:03:01
如果它被規定只能給某個人來做。

02:03:01 - 02:03:03
這個當然是重大的問題。

02:03:03 - 02:03:04
而且很明顯。

02:03:04 - 02:03:06
好，所以我們看一下這個下一句話，首先。

02:03:07 - 02:03:14
學者認為考量本款是參考自德國聯邦行政程序法44條第一項第二項的規定。

02:03:14 - 02:03:18
且前條的規定是指不動產所在地所設的土地管轄。

02:03:18 - 02:03:24
故本款專屬管轄的意涵，除別有規定外，應做土地專屬管轄解。

02:03:24 - 02:03:25
這邊的意思是說。

02:03:25 - 02:03:26
請看一下黑板。

02:03:40 - 02:03:42
我們的六款裡面的。

02:03:42 - 02:03:43
第六款。

02:03:43 - 02:03:44
第六款。

02:03:44 - 02:03:44
第六款。

02:03:46 - 02:03:48
第六款的部分呢。

02:03:48 - 02:03:50
它是雖然寫「專屬」兩個字。

02:03:51 - 02:03:54
可是這個「專屬」兩個字呢，是從國外抄過來的。

02:03:54 - 02:03:56
是從德國抄過來的。

02:03:56 - 02:04:00
所以德國的這個條文呢，是用土地專屬管轄為限。

02:04:02 - 02:04:03
請看其次，其次欠缺事務權限的例子，例如針對土地買賣，不是由稅捐單位，而是由地政單位做成課稅決定。

02:04:11 - 02:04:15
講一個更直接的，警察敲你門，查水錶，叫你繳所得稅。

02:04:16 - 02:04:19
那警察顯然不是負責繳稅的事務管轄嘛。

02:04:20 - 02:04:28
不過這邊請注意，請看一下下面的框框，這個食物大聲說選擇題超愛考，所以要注意超級真的超級，你看第一句話。

02:04:29 - 02:04:38
延續前述欠缺事物權限的效果，機關若未依法定程序及受委任，令其欠缺做成原處分的管轄權限。

02:04:38 - 02:04:41
這個處分是否即為無效。

02:04:41 - 02:04:44
所以請注意，它的考點在下面的粗體字。

02:04:45 - 02:04:50
該款後段所稱缺乏事物權限，僅限於，你把僅限於兩個字圈起來。

02:04:51 - 02:04:56
食物認為這邊的欠缺事物管轄權限應該要限縮。

02:04:56 - 02:04:57
限縮到什麼樣的內容？

02:04:57 - 02:04:58
我們看一下。

02:04:58 - 02:05:02
違背權力分立等憲法層次的劃分原則方屬之。

02:05:03 - 02:05:04
這個這個意思我舉例啊。

02:05:05 - 02:05:09
比方說立法院來你家敲門收所得稅，這個都是顯然的違法。

02:05:09 - 02:05:12
這個立法院的權力分立嘛，跑你家去收所得稅嘛。

02:05:12 - 02:05:17
那這地方顯然就是已經是憲法高度的違反了，所以什麼叫限於。

02:05:20 - 02:05:23
欠缺做這個事情的管轄權是一回事。

02:05:23 - 02:05:28
但是要欠缺達到憲法的高度，突破宇宙的這個天際。

02:05:28 - 02:05:31
才會被食物認為是違反這樣的一個規定而無效。

02:05:32 - 02:05:35
所以這邊請回到你的阿拉伯數字6的標題。

02:05:35 - 02:05:39
這款有兩個東西，一個是專屬管轄，另外一個是二，缺乏事物權限。

02:05:41 - 02:05:42
可是請注意你的標題。

02:05:43 - 02:05:52
二，缺乏事物權限的部分，實務上在選擇題裡面會限縮於違反到違反權力分立的高度，才會是該當這一款的情況。

02:05:52 - 02:05:53
OK嗎？

02:05:53 - 02:05:54
它會有一個限縮的情況。

02:05:55 - 02:05:58
你不能隨便欠缺權限就該當這款而無效，是要欠缺到

02:06:00 - 02:06:03
違反權力分立的層次，才會該當這一塊。

02:06:03 - 02:06:04
這是食物的線索。

02:06:05 - 02:06:06
所以請注意它的命題。

02:06:08 - 02:06:12
題目如果考你，請依食物見解回答下列無效的選項。

02:06:13 - 02:06:20
如果選項當中出現了違反權力分立的用詞，你才能夠去選說這邊是合乎食物的見解。

02:06:20 - 02:06:21
這樣明白了嗎？

02:06:22 - 02:06:25
好，這個是考情的部分，我們交代完畢。

02:06:27 - 02:06:28
所以請回到黑板。

02:06:30 - 02:06:32
一層一層把它放到腦子裡去。

02:06:32 - 02:06:34
請問我們剛剛才跟你分享的是什麼點？

02:06:36 - 02:06:40
根據111條的七款，包含六款名事，一款概括，

02:06:40 - 02:06:45
我們會得到一個重大且明顯的瑕疵的情況，它會劃歸為無效。

02:06:46 - 02:06:48
接下來，學完無效的原因之後，

02:06:49 - 02:06:53
學完無效的原因之後，我們要學後面幾個條文，照順序來學。

02:06:55 - 02:06:55
好，

02:06:56 - 02:06:57
接下來呢，

02:06:58 - 02:07:01
一開始是無效的原因，重大且明顯無效對不對？

02:07:01 - 02:07:04
接下來的兩個條文就是，分別是，

02:07:04 - 02:07:06
如果一部無效，

02:07:07 - 02:07:10
那他部的處分，它的命運會如何呢？

02:07:10 - 02:07:15
就好比有一塊牛排，另外一部分都帶筋，全部切掉，那剩下牛排還可以繼續吃嗎？

02:07:16 - 02:07:20
這個就是指一部處分無效，那他部處分剩下來的效力會怎麼樣呢？

02:07:20 - 02:07:26
這邊的條文是112條，他部仍然有效。

02:07:26 - 02:07:28
好，這邊有個很好記的切入點。

02:07:28 - 02:07:32
請問處分是機關單方做成，還是跟人民約好雙方做成？

02:07:33 - 02:07:34
機關單方做成。

02:07:34 - 02:07:39
所以為了滿足機關單方的野望，所以他就會盡量讓它有效。

02:07:39 - 02:07:43
所以112條就規定，一部無效，他部繼續有效，

02:07:43 - 02:07:44
這是原則。

02:07:44 - 02:07:46
好，那我們接著看，把條文一次講完，再看講義。

02:07:49 - 02:07:51
接著就是下一個問題，

02:07:51 - 02:07:54
我們該如何去主張無效？

02:07:54 - 02:07:55
再講一次,

02:07:55 - 02:07:57
無效的原因有了,它在111條,

02:07:58 - 02:08:00
那我們要如何主張這個東西是

02:08:00 - 02:08:00
無效的呢?

02:08:01 - 02:08:03
從人民的角度來看,要用113條來解決。

02:08:04 - 02:08:05
因為113條規定，

02:08:05 - 02:08:08
如果各位認為我這個處分是無效的，

02:08:08 - 02:08:10
你要先來跟我做一個告知的動作，

02:08:10 - 02:08:13
如果我不理你，我都不確認這個無效的話，

02:08:13 - 02:08:16
那麼你們下一秒才可以去打一個確認處分無效之訴。

02:08:17 - 02:08:20
所以113條規定，你們要先來跟我打個招呼。

02:08:20 - 02:08:21
好，我們來看一下文字。

02:08:22 - 02:08:25
就是從112到113的部分。

02:08:26 - 02:08:28
請回，請回頭過來看一下。

02:08:28 - 02:08:29
378。

02:08:31 - 02:08:32
請看括號1，

02:08:33 - 02:08:33
看到了嗎？

02:08:34 - 02:08:34
第一行，

02:08:34 - 02:08:36
首先處分若歸於無效，

02:08:36 - 02:08:39
依111條第四項規定，自始不生效力。

02:08:39 - 02:08:41
你把自始兩個字圈起來。

02:08:42 - 02:08:46
自始的意思喔，就是有點跟你像民法那邊學的是類似的觀念。

02:08:47 - 02:08:48
也就是說往下念，

02:08:48 - 02:08:51
打從一開始處分就不會產生任何效力，

02:08:51 - 02:08:56
所以我們上個禮拜或這次跟你講的什麼存續執行、構成要件效力，全部都跟他沒有關係啦。

02:08:57 - 02:08:57
好,

02:08:58 - 02:09:02
其次,若除去導致無效的部分,剩下來的話怎麼看?

02:09:02 - 02:09:06
同法112級規定,原則一步無效,其他部分認為有效,

02:09:06 - 02:09:07
後面但書你回去自己看,

02:09:07 - 02:09:08
好,

02:09:08 - 02:09:09
下一段,

02:09:09 - 02:09:12
再來處分做成之後，處分外觀極為存在，

02:09:13 - 02:09:16
是否發生重大明顯瑕疵，人民跟處分機關之間很容易產生爭議，

02:09:17 - 02:09:17
是以，

02:09:18 - 02:09:21
所以程序法113條第一項就規定，機關可以自行認定。

02:09:22 - 02:09:22
可是下一段,

02:09:23 - 02:09:27
但實際上機關作成處分的一方比較認為處分就是有效,

02:09:27 - 02:09:34
所以呢這個時候處分相對人或關係人如果正當理由認為無效的話，趕快依照通條第二項，向處分機關請求確認無效比較好。

02:09:35 - 02:09:36
所以順著念,

02:09:36 - 02:09:43
若處分機關不允許前述請求或經請求30日內未為確答的話，可再依訴願法第六條提起確認處分無效之訴。

02:09:43 - 02:09:45
所以第六條的部分是未來的進度

02:09:45 - 02:09:48
所以你現在這一秒大概知道就可以了。

02:09:48 - 02:09:48
好,

02:09:49 - 02:09:50
那我們來整理一下。

02:09:51 - 02:09:52
兩件事,

02:09:52 - 02:09:55
第一件事情，有三塊的部分你要順著記憶

02:09:55 - 02:09:58
第一個就是處分無效的原因，在111條

02:09:59 - 02:10:00
第二個處分

02:10:00 - 02:10:02
處分一部無效的話，它是否繼續有效

02:10:02 - 02:10:03
對，112條。

02:10:03 - 02:10:06
第三個，我們要如何主張處分是確認無效？

02:10:06 - 02:10:08
這邊是113條來告訴我們這個路徑。

02:10:08 - 02:10:09
可以嗎？

02:10:09 - 02:10:09
好。

02:10:10 - 02:10:13
那第二個事情你要理解的就是順序。

02:10:14 - 02:10:17
你可以看到有一個隱藏的這樣的一個紅線把這三個東西串起來了

02:10:17 - 02:10:20
就是111、112、113。

02:10:20 - 02:10:26
所以這個流水編號不是毫無意義，也不是運氣，它都是有一個內在的邏輯

02:10:26 - 02:10:30
所以我們要抓著這個內在邏輯，把概念串起來，你可能會比較方便記憶啦

02:10:30 - 02:10:31
好。

02:10:31 - 02:10:32
那我們先整理一下。

02:10:33 - 02:10:36
瑕疵的處理，根據我們的教學進度有三塊。

02:10:37 - 02:10:39
那我們已經把小的跟大的都結束了。

02:10:39 - 02:10:42
所以現在會慢慢進入到中的部分。

02:10:42 - 02:10:45
中的部分就是我們前面所講的，這邊要串起來喔。

02:10:46 - 02:10:51
處分根據程序法110條第三項，它會發生什麼事？

02:10:51 - 02:10:57
除撤銷、廢止或其他事由而失效者外，處分效力繼續有效。

02:10:57 - 02:11:00
所以請問處分會因為哪兩個原因而失效？

02:11:01 - 02:11:04
第一個是廢止，第二個是其他事由嘛，

02:11:04 - 02:11:04
對不對？

02:11:04 - 02:11:06
其他事由我們上次又說是了結,

02:11:06 - 02:11:06
對不對？

02:11:07 - 02:11:07
所以請看黑板。

02:11:08 - 02:11:14
在小的跟大的中間，我們其實要談的就是處分的廢棄。

02:11:15 - 02:11:16
好，處分的廢棄。

02:11:16 - 02:11:17
這樣理解嗎？

02:11:17 - 02:11:17
在體繫上。

02:11:18 - 02:11:20
好，我知道你們表情沒有理解，

02:11:20 - 02:11:22
所以邀請你們先看一個條文。

02:11:22 - 02:11:25
請看一下程序法110條第三項。

02:11:29 - 02:11:33
我們現在是在建立體系喔，然後順順的就要交新進度了。

02:11:33 - 02:11:35
我只是怕各位硬著陸不太方便。

02:11:36 - 02:11:38
你看一下110條第三項。

02:11:42 - 02:11:47
好，這邊他寫，處分未經撤銷、廢止或未因其他事由而失效者，其效力繼續存在。

02:11:48 - 02:11:49
所以其效力為什麼不存在呢？

02:11:50 - 02:11:53
有撤銷、廢止這一組，這一組合稱廢棄。

02:11:54 - 02:11:58
另外一組叫其他事由而失效，我們在講義上次叫了結，

02:11:58 - 02:11:58
對不對？

02:11:58 - 02:11:59
那麼，

02:12:00 - 02:12:01
現在處分瑕疵的話，

02:12:01 - 02:12:04
就會進入到第一組撤銷或廢止這一組

02:12:04 - 02:12:06
所以合成叫廢棄的情況。

02:12:06 - 02:12:06
好,

02:12:07 - 02:12:07
所以各位,

02:12:07 - 02:12:09
我們的心進度請幫我翻一下。

02:12:12 - 02:12:13
請看一下你的

02:12:24 - 02:12:25
第390頁。

02:12:26 - 02:12:26
好,

02:12:26 - 02:12:27
我剛剛發現一個小地方忘記講，

02:12:27 - 02:12:28
待會再補。

02:12:28 - 02:12:29
390頁。

02:12:31 - 02:12:33
390頁請看一下小寫三，

02:12:33 - 02:12:34
進行廢棄。

02:12:34 - 02:12:35
有沒有看到？

02:12:35 - 02:12:38
請容我把這頁講完再補一個小東西給你。

02:12:38 - 02:12:39
好。

02:12:39 - 02:12:41
所以請看一下括號一,

02:12:42 - 02:12:43
當處分違法，

02:12:43 - 02:12:45
但瑕疵未達重大明顯無效的程度，

02:12:45 - 02:12:46
停。

02:12:46 - 02:12:48
也就是說它不落入到大的區塊

02:12:48 - 02:12:49
這樣懂意思嗎？

02:12:49 - 02:12:51
它不到大的區塊。

02:12:51 - 02:12:52
且不能補正轉換

02:12:52 - 02:12:54
這是指不能到小的區塊

02:12:54 - 02:12:56
也不是輕微到僅為更正。

02:12:56 - 02:12:58
這時候就可以考慮廢棄。

02:12:58 - 02:13:02
廢棄就是剛才那個條文裡面所講的撤銷或廢止。

02:13:02 - 02:13:03
這樣各位都明白了嗎？

02:13:03 - 02:13:04
好。

02:13:04 - 02:13:05
那下一段,

02:13:05 - 02:13:08
所謂廢棄是撤銷跟廢止的統稱。

02:13:09 - 02:13:10
處分的撤銷,

02:13:10 - 02:13:10
好,

02:13:10 - 02:13:11
這邊一定要畫圖喔,

02:13:11 - 02:13:12
不然你可能會覺得

02:13:13 - 02:13:15
有點硬生生吞下去喔。

02:13:16 - 02:13:18
我這邊都故意教比較慢喔,

02:13:18 - 02:13:19
當然你可能還是覺得很快,

02:13:19 - 02:13:22
但我發誓我已經教的比以往都來得慢了。

02:13:22 - 02:13:24
我希望你們都能夠聽得懂。

02:13:27 - 02:13:27
好。

02:13:28 - 02:13:29
小瑕疵。

02:13:29 - 02:13:30
大瑕疵。

02:13:31 - 02:13:32
那中瑕疵的話？

02:13:32 - 02:13:34
我們要做的是廢棄的動作。

02:13:37 - 02:13:39
那廢棄的話有兩個動詞所組成，

02:13:40 - 02:13:40
一個是撤銷，

02:13:41 - 02:13:42
一個是廢止。

02:13:42 - 02:13:43
好。

02:13:43 - 02:13:44
那請看黑板。

02:13:45 - 02:13:46
廢棄裡面，

02:13:46 - 02:13:47
撤銷跟廢止怎麼分？

02:13:48 - 02:13:50
這是一個很有意義的區分，

02:13:50 - 02:13:53
因為撤銷跟廢止有不同的意義及對應的條文。

02:13:53 - 02:13:54
撤銷這邊有十幾條,

02:13:54 - 02:13:55
OK?

02:13:55 - 02:13:56
廢止這邊也有快十條。

02:13:57 - 02:13:58
所以完全不一樣的意思。

02:13:58 - 02:13:59
也就是說,

02:14:00 - 02:14:01
這個處分做成，

02:14:01 - 02:14:03
做成的時候就有違法的瑕疵了，

02:14:04 - 02:14:06
那我們這時候把它廢棄，叫做撤銷。

02:14:07 - 02:14:10
然後這個處分做的時候它是好的，

02:14:10 - 02:14:10
是合法的。

02:14:10 - 02:14:11
沒有任何瑕疵,

02:14:11 - 02:14:12
事後才有問題,

02:14:12 - 02:14:13
我們事後才把它廢棄,

02:14:14 - 02:14:15
這個叫廢止。

02:14:16 - 02:14:17
舉個例子喔,

02:14:17 - 02:14:23
像今年Dcard上面就在講那個國考的，忘記是法制還是一般行政，

02:14:24 - 02:14:25
有一題就是分兩派，

02:14:25 - 02:14:27
Dcard上面的考生就分兩派，

02:14:27 - 02:14:29
哎呀，這題到底是撤銷還是廢止啊，

02:14:30 - 02:14:31
就分兩派。

02:14:31 - 02:14:34
那分兩派的這個故事只是想凸顯就是，

02:14:34 - 02:14:36
這個在考試上是重要的區分，

02:14:36 - 02:14:40
因為一旦你的那個答案往這邊寫，但實際上是廢止，

02:14:40 - 02:14:41
哇賽，365加，

02:14:42 - 02:14:43
這是很殘酷的。

02:14:43 - 02:14:44
就選擇題也是啊,

02:14:44 - 02:14:47
選擇題很喜歡考你這邊到底是撤銷還是廢止。

02:14:47 - 02:14:51
所以回到原點,這是基本中的基本,跟籃球的運球一樣。

02:14:51 - 02:14:54
請問,什麼時候是廢棄當中的撤銷?

02:14:54 - 02:14:57
處分做成時就違法了,

02:14:57 - 02:14:58
我們把它拔掉,

02:14:58 - 02:14:59
這個叫撤銷。

02:15:40 - 02:15:41
處分做成時是OK的,

02:15:42 - 02:15:43
我們事後再把它拔掉,

02:15:43 - 02:15:44
這個叫廢止。

02:15:44 - 02:15:45
請看第二段。

02:15:48 - 02:15:50
所謂廢棄是撤銷跟廢止的統稱，

02:15:51 - 02:15:55
處分撤銷是把做成時就違法的處分事後予以廢棄，

02:15:55 - 02:15:57
處分廢止則待處分做成後，

02:15:57 - 02:16:00
因法規或事實變更等事由，令處分轉而違法而予以廢棄的動作。

02:16:00 - 02:16:01
講到115條對不對？

02:16:01 - 02:16:02
其實還有116條。

02:16:03 - 02:16:06
116條講的就是說，當發生某些瑕疵，

02:16:07 - 02:16:08
請注意喔，

02:16:08 - 02:16:11
如果發生這個瑕疵，

02:16:11 - 02:16:16
可是其他處分具有相同要件。

02:16:17 - 02:16:18
什麼意思啊？

02:16:18 - 02:16:19
我快速舉一個例子。

02:16:20 - 02:16:22
各位在大都會裡面，

02:16:22 - 02:16:24
常常看到有些老房子。

02:16:24 - 02:16:29
就是這樣子很孤立地，聳立在這個熱熱鬧鬧的這些都會區裡面。

02:16:30 - 02:16:31
因為它們被認定為古蹟了。

02:16:32 - 02:16:33
所以呢，

02:16:33 - 02:16:36
我們在事物上呢，可能會根據繁複的構成要件呢，

02:16:36 - 02:16:39
把這個房子認定成古蹟。

02:16:40 - 02:16:40
但請注意,

02:16:41 - 02:16:44
假設認定古蹟的要件有ABCD四個要件,

02:16:44 - 02:16:47
但是偏偏在認定這個為古蹟的時候,C跟D要件是不具備的,

02:16:48 - 02:16:49
所以這個處分是違法的,對不對?

02:16:50 - 02:16:51
所以這個時候,

02:16:51 - 02:16:57
我們在食物上還有另外一種房子，它在評價上面會被評價為歷史建築。

02:16:59 - 02:17:02
像我半年前騎車的時候忽然巧遇喔。

02:17:03 - 02:17:05
我講課本的歷史建築講了100次喔，

02:17:05 - 02:17:11
但是我在等紅燈的時候忽然發現右邊有一個建築物，上面用一個市政府的名牌刻的寫著歷史建築，我傻眼喔，

02:17:12 - 02:17:13
看到那個行政處分在我旁邊。

02:17:14 - 02:17:20
那歷史建築它可能就是少了C跟D要件,你只要滿足A跟B要件就可以變為歷史建築。

02:17:21 - 02:17:21
所以意思就是,

02:17:22 - 02:17:28
如果你ABCD該有的四個要件欠缺兩個,你就是一個違法的處分。

02:17:28 - 02:17:35
可是如果這個違法的瑕疵,這樣的處分,它可以轉到其他具有相同要件的處分,

02:17:36 - 02:17:37
那就轉吧,

02:17:37 - 02:17:40
因為它具有共同的AB,AB兩個要件,對不對?

02:17:40 - 02:17:41
所以回到這邊,

02:17:41 - 02:17:48
當處分具有瑕疵,可是它可以轉到其他具有相同要件的這樣的處分的時候,

02:17:48 - 02:17:51
它就可以從古蹟處分轉換為歷史建築處分。

02:17:52 - 02:17:53
我們來看講義,

02:17:53 - 02:17:54
麻煩你，

02:17:54 - 02:17:56
不好意思，這邊是我疏失，但是在前一頁而已。

02:17:57 - 02:17:58
請看一下389頁。

02:18:01 - 02:18:04
389頁這邊呢，是括號二，叫轉換。

02:18:05 - 02:18:14
轉換的話，請看第一行，具有違法瑕疵的處分，除得以金錢補正治癒瑕疵外，也可經由轉換，變成全新的合法處分。

02:18:14 - 02:18:19
好，換言之，處分的轉換以改寫處分的實質內涵，使內容產生變動。

02:18:20 - 02:18:23
好，比方說主管機關認定一建築為古蹟，

02:18:23 - 02:18:24
日式建築為古蹟，

02:18:24 - 02:18:26
後來發現不符要件，

02:18:26 - 02:18:27
進而才轉換，

02:18:27 - 02:18:29
改認定一要件大幅重疊的建築，

02:18:29 - 02:18:31
請注意大幅重疊這四個字，

02:18:31 - 02:18:32
因為它會影響到它的要件。

02:18:33 - 02:18:35
認定該建築為歷史建築。

02:18:35 - 02:18:38
好，所以這個時候請注意下一段，第一行中間。

02:18:39 - 02:18:40
116條就規定。

02:18:40 - 02:18:42
行政機關在轉換前，

02:18:42 - 02:18:44
若給予當事人陳述意見之機會，

02:18:44 - 02:18:45
跳過括號，

02:18:45 - 02:18:46
得將違法處分轉換為，

02:18:46 - 02:18:47
注意這是要件，

02:18:47 - 02:18:54
與原處分具有<u>相同</u><u>實質</u>之<u>程序要件</u>之其他處分。

02:18:57 - 02:19:04
如果錯的處分，跟別的處分具有<u>相同</u><u>實質</u>及<u>程序要件</u>，它就可以轉成那個處分。

02:19:05 - 02:19:05
好。

02:19:06 - 02:19:07
好，到目前為止有沒有聽不太清楚的？

02:19:09 - 02:19:09
好。

02:19:09 - 02:19:13
那因為是我的關係，所以容我再快速講一句就好。

02:19:13 - 02:19:15
它跟前面的關係。

02:19:15 - 02:19:20
如果這個處分的瑕疵是小的，立法者就會想辦法把它修復，就跟你家的摩托車一樣。

02:19:20 - 02:19:23
如果只是輪胎舊了，就換輪胎就好，沒道理換新車嘛，除非爽嘛，對不對？

02:19:23 - 02:19:25
好，所以拉回來，所以處分的瑕疵如果被立法者認為是小的，都會想辦法讓它補。

02:19:30 - 02:19:33
如第一個，比喻而已啊，當然是把它補回去就好了。

02:19:33 - 02:19:35
所以這個瑕疵就慢慢的變大。

02:19:36 - 02:19:39
到16條的部分呢，已經是有相當程度的瑕疵了。

02:19:39 - 02:19:41
因為它可能少了兩個要件，對不對？

02:19:41 - 02:19:48
但是如果這個錯誤的處分，它跟其他處分具有相同的程序或實體要件。

02:19:48 - 02:19:50
我們立法者還是放寬到這種程度。

02:19:50 - 02:19:52
還是給讓它補，這樣明白嗎？

02:19:52 - 02:19:53
好，這個就是轉換。

02:19:53 - 02:19:56
把它轉成另外一個處分，但請注意看黑板。

02:19:57 - 02:19:58
轉換有個特色。

02:20:01 - 02:20:02
這兩個處分具有同一性,

02:20:04 - 02:20:08
有點像是那個火影忍者裡面那個叫什麼，穢土轉生,

02:20:08 - 02:20:13
它從古蹟的這個處分，就會轉成另外一個實質內容的歷史建築。

02:20:14 - 02:20:19
所以這兩個處分在本質上，它會被當作是原處分的轉世投胎喔,

02:20:19 - 02:20:21
會有這樣的一個法律上的差別,

02:20:21 - 02:20:24
它不是全新在地球上的另外一個東西,

02:20:24 - 02:20:27
它會是原處分的這個穢土轉生,

02:20:27 - 02:20:30
所以在選擇題上偶爾會出現一些細節,

02:20:31 - 02:20:34
所以要注意一下，它不是全新的完全不同的,

02:20:34 - 02:20:35
好,

02:20:35 - 02:20:39
所以這邊要跟你稍微講清楚一點,

02:20:39 - 02:20:41
也就是說你看一下第二行,

02:20:42 - 02:20:46
轉換雖然這邊文字寫全成為另一全新合法處分,

02:20:46 - 02:20:49
但它本質上還是具有同一性喔,

02:20:49 - 02:20:51
本質仍具同一性。

02:20:51 - 02:20:55
所以你把那個第二行的全新，把它圈起來。

02:20:55 - 02:21:01
稍微補寫幾個字，但是不影響理解啦，就是本質仍具同一性。

02:21:01 - 02:21:05
它本來還是同一個處分，只是轉世投胎這樣子。

02:21:10 - 02:21:11
好。

02:21:12 - 02:21:16
那麼有可以做的，就有不能做的例外。

02:21:16 - 02:21:18
好，那這邊很死板。

02:21:19 - 02:21:20
那我先跟你講考情，

02:21:20 - 02:21:26
在醫師跟公務員考試，都會偶爾非常偶爾，但不常見，就是會考你不能做的例外。

02:21:27 - 02:21:32
所以請大家幫我一個忙，請看一下倒數第三行，在下面，在下面，從但書那邊開始。

02:21:33 - 02:21:36
但有下列各款情形者，不得轉換。

02:21:36 - 02:21:38
來，我們先從二開始念。

02:21:38 - 02:21:41
轉換不符原處分的目的，

02:21:41 - 02:21:42
你總不能越轉越違法吧，對不對？

02:21:43 - 02:21:45
好，麻煩你看一下第三款，來下一頁。

02:21:45 - 02:21:47
轉換對當事人更不利。

02:21:47 - 02:21:49
你就破壞信賴保護啊。

02:21:49 - 02:21:50
好,

02:21:50 - 02:21:54
這個第三款，二、三我們講完了，那麻煩大家一下，

02:21:54 - 02:21:56
我們繼續看第四款，第一款等一下再講。

02:21:57 - 02:22:00
第四款說，基數處分不得

02:22:00 - 02:22:01
轉完裁量處分。

02:22:01 - 02:22:04
那我們先定義一下，各位，什麼是基數處分？

02:22:04 - 02:22:06
基數處分就是構成要件，

02:22:06 - 02:22:08
如果寫，對不起，應該說

02:22:08 - 02:22:10
法律效果的選擇，如果寫「應」，

02:22:10 - 02:22:12
法律效果的選擇，如果寫「應」，

02:22:12 - 02:22:14
這種處分就是基數處分。

02:22:15 - 02:22:15
這樣OK嗎？

02:22:16 - 02:22:16
好。

02:22:17 - 02:22:18
那另外一方面什麼叫裁量處分？

02:22:19 - 02:22:22
法律效果的選擇如果寫得，這個叫裁量處分。

02:22:22 - 02:22:24
所以我們整個帶進去唸。

02:22:24 - 02:22:31
如果你本來是應該做處分，你就不能隨便去轉成其他的這個要做或不做的處分，懂嗎？

02:22:31 - 02:22:38
因為你原本就是應該做了，就不能夠退而求其次變成可以考量，這樣子就逸脫法律的約束了。

02:22:39 - 02:22:41
本來法律就叫你做啊，

02:22:41 - 02:22:41
不是應嗎？

02:22:42 - 02:22:45
你怎麼可以隨便轉成就是其他要做不做的處分呢？

02:22:46 - 02:22:47
這樣大家都明白了嗎？

02:22:47 - 02:22:47
好。

02:22:48 - 02:22:52
好，那請幫我看一下喔，一比較囉嗦一點，請翻回389頁。

02:22:55 - 02:22:55
好。

02:22:55 - 02:22:56
我們先念一下文字。

02:22:57 - 02:22:58
因為這個文字是帶換的意思。

02:22:59 - 02:22:59
來。

02:22:59 - 02:23:03
違法處分第117條但書不得撤銷者。

02:23:03 - 02:23:06
我先跟你講第117條,

02:23:06 - 02:23:07
來，請大家翻開第117條,

02:23:07 - 02:23:08
翻開一下。

02:23:13 - 02:23:14
第117條來我們念一下喔。

02:23:15 - 02:23:20
違法處分於法定期限經過後,原處分機關得依職權全部或一部撤銷,

02:23:20 - 02:23:22
其上級機關亦得為之,

02:23:22 - 02:23:24
但有下來各款情形者不得撤銷。

02:23:24 - 02:23:25
來,

02:23:25 - 02:23:27
第一款,撤銷對公益有重大危害者。

02:23:27 - 02:23:28
好，一個簡單的技巧。

02:23:29 - 02:23:30
你把撤銷

02:23:31 - 02:23:32
替換成轉換，

02:23:32 - 02:23:32
我們再念一次。

02:23:33 - 02:23:35
轉換對公益有重大危害者。

02:23:35 - 02:23:36
就是這個意思，

02:23:36 - 02:23:36
懂嗎？

02:23:37 - 02:23:37
好，

02:23:37 - 02:23:38
再來我們念第二款。

02:23:38 - 02:23:42
受益人無119所列信賴不值得保護之情形。

02:23:42 - 02:23:44
意思就是說他信賴值得保護,

02:23:44 - 02:23:49
而信賴所授與利益之處分，其信賴利益顯然大於撤銷所維護的公益,

02:23:49 - 02:23:53
也就是說，如果那個人的私益大於公益的話，可不可以撤銷？

02:23:55 - 02:23:55
不可以。

02:23:55 - 02:23:57
所以請把撤銷帶換成轉換。

02:23:57 - 02:24:00
如果我們的信賴利益大於

02:24:00 - 02:24:01
這個轉換的工藝，

02:24:01 - 02:24:03
那我們就不能夠轉。

02:24:03 - 02:24:04
好，我問你，

02:24:04 - 02:24:06
轉換為什麼會涉及到信賴利益啊？

02:24:08 - 02:24:12
轉的，轉之前的處分比較他信賴的話，那我們就不能讓他轉了。

02:24:12 - 02:24:12
這樣懂了嗎？

02:24:13 - 02:24:15
喔，有沒有不清楚的？

02:24:15 - 02:24:15
可以嗎？

02:24:15 - 02:24:16
好。

02:24:16 - 02:24:19
所以請回到講義哦，389頁。

02:24:19 - 02:24:21
389頁再念一次阿拉伯數字。

02:24:22 - 02:24:25
違法處分依117但書規定不得撤銷。

02:24:25 - 02:24:29
這意思就是指，如果有一個原因不能撤銷，那同樣你也不能轉換。

02:24:29 - 02:24:30
這樣明白了嗎？

02:24:31 - 02:24:34
如果依這個但書不能撤銷，你就不能夠轉換。

02:24:34 - 02:24:35
這樣明白了嗎？

02:24:35 - 02:24:38
好，謝謝大家，我們把它補完了。

02:24:39 - 02:24:40
請進到390頁。

02:24:47 - 02:24:53
好，我們大概還有10分鐘，所以我大概會講撤銷的一個小部分。

02:24:53 - 02:24:55
我只能講一個重點吧。

02:24:55 - 02:24:56
好，我只能講一個重點。

02:24:57 - 02:25:01
所以我們就輕輕鬆鬆地迎接今天晚上的最後一個重點。

02:25:05 - 02:25:07
好，我們穩紮穩打，最後一刻。

02:25:08 - 02:25:09
那送給大家一個大禮喔！

02:25:09 - 02:25:11
這個撤銷的這個爭點呢,

02:25:11 - 02:25:12
在醫事啊,

02:25:13 - 02:25:14
跟那個,

02:25:14 - 02:25:17
應該說在醫事以及公務員的申論題,

02:25:17 - 02:25:18
是一個超級大熱區

02:25:18 - 02:25:21
因為它裡面有一些食物見解,

02:25:21 - 02:25:26
跟未開發的這個那個高等行政法院的座談會的決議,

02:25:26 - 02:25:27
所以是很熱門的地方。

02:25:27 - 02:25:28
好,

02:25:28 - 02:25:31
在中的部分,我們談到廢棄。

02:25:33 - 02:25:35
廢棄的部分我們談撤銷。

02:25:36 - 02:25:39
那撤銷第一個重點,老師要談的是期間。

02:25:39 - 02:25:41
這一點都不奇怪。

02:25:42 - 02:25:46
撤銷就是把違法處分撤掉,但是它其實是有deadline的。

02:25:47 - 02:25:48
所以呢就跟你學民法一樣。

02:25:49 - 02:25:54
你就算有100個這個實體法上的請求權基礎，如果你超過了消滅時效，一切都是枉然嘛。

02:25:55 - 02:26:00
所以在談撤銷後面會教的所謂的要件之前，

02:26:00 - 02:26:03
我覺得形式上我們先理解期間會比較有實益一點，

02:26:03 - 02:26:07
因為如果你在考試的時候，看到了它超過撤銷期間，

02:26:07 - 02:26:09
你根本就不用去考慮到它的撤銷要件。

02:26:09 - 02:26:11
這都是枉然的

02:26:11 - 02:26:15
好，所以撤銷期間就是今天最後一個也是很熱的焦點

02:26:15 - 02:26:18
好，首先，第幾條規定它的deadline怎麼算？

02:26:19 - 02:26:21
121條規定

02:26:21 - 02:26:27
知道處分有瑕疵的話，我們就會在兩年內要撤銷

02:26:27 - 02:26:29
所以它是具有處分瑕疵,

02:26:30 - 02:26:32
兩年內要撤銷,超過了就不能撤銷,

02:26:32 - 02:26:35
even這個處分在最大二級都一樣。

02:26:35 - 02:26:37
好,可是,這邊請看紅色。

02:26:38 - 02:26:41
我們的102年決議就認為,

02:26:43 - 02:26:44
這個知道,

02:26:44 - 02:26:46
好,原本有一個小爭議啦,

02:26:46 - 02:26:51
到底是「可能」知道,還是那個機關要主觀上「已經」知道,

02:26:51 - 02:26:55
就是「可能」知道跟「確實」知道,就會有兩派見解嘛。

02:26:55 - 02:26:59
所以我們102年決議呢,採的是「確實」知道。

02:27:00 - 02:27:02
講白話啦，你是行政機關啦，

02:27:04 - 02:27:06
別人說你怎麼有機會知道，那都不要緊，

02:27:07 - 02:27:09
你要自己主觀上確實知道這個有問題，

02:27:10 - 02:27:13
我們的這個撤銷期間才會開始算。

02:27:13 - 02:27:13
各位啊，

02:27:14 - 02:27:18
這個確實知曉這樣,會導致一個萬年不會被撤銷的狀況,

02:27:18 - 02:27:18
為什麼?

02:27:19 - 02:27:22
只要各位行政機關的大德,你們都不知道這個東西,

02:27:22 - 02:27:25
這個東西的撤銷期間就不會算,

02:27:25 - 02:27:26
所以100年後

02:27:26 - 02:27:27
如果貴機關還有人活著的話,

02:27:27 - 02:27:28
那這個機關的這個撤銷期間才會開始算,

02:27:28 - 02:27:29
這樣懂嗎?

02:27:29 - 02:27:30
所以呢,這邊就會引發,

02:27:30 - 02:27:30
來,繼續看黑板。

02:27:30 - 02:27:30
綠色。

02:27:30 - 02:27:31
從確實知曉這個部分

02:27:31 - 02:27:32
就會產生一個爭議。

02:27:32 - 02:27:33
如果真的是很久之後才撤的話,

02:27:33 - 02:27:34
比方說過了50年,

02:27:34 - 02:27:35
這個是食物上發生的事哦。

02:27:35 - 02:27:35
過了50年,

02:27:35 - 02:27:37
處分機關才知道這邊有問題的話,

02:27:37 - 02:27:38
過了50年還能撤嗎?

02:27:38 - 02:27:38
這邊有,這個肯否兩說。

02:27:38 - 02:27:39
否定說就認為,

02:27:39 - 02:27:40
這個確實知曉過太久了啦

02:28:00 - 02:28:02
所以我們要讓它權力失效了。

02:28:02 - 02:28:04
過太久了啦，權力失效。

02:28:06 - 02:28:08
這講義都有，所以專心聽就好。

02:28:09 - 02:28:10
那另外說認為不是啊。

02:28:10 - 02:28:12
我們就依法行政啊。

02:28:12 - 02:28:14
法律規定怎麼說,我們就怎麼做啊。

02:28:14 - 02:28:15
好,這邊請注意喔。

02:28:18 - 02:28:20
肯定說拿的理由是依法行政。

02:28:21 - 02:28:22
這兩句話到底有什麼關係啊。

02:28:23 - 02:28:26
肯定說的意思就是過再久都能撤。

02:28:26 - 02:28:28
那他依法行政依了什麼法？

02:28:28 - 02:28:29
他的理由就是

02:28:29 - 02:28:33
人就加121條，就是說知道在算啊，所以我是依法行政啊。

02:28:34 - 02:28:35
所以這個是很簡單的理由。

02:28:35 - 02:28:36
好。

02:28:36 - 02:28:36
那

02:28:38 - 02:28:38
請注意。

02:28:38 - 02:28:40
老師用三種顏色是有意義的。

02:28:40 - 02:28:42
這象徵一種讀書方法。

02:28:42 - 02:28:43
不是筆記的漂亮程度，絕對不是，那差得遠了。

02:28:45 - 02:28:46
是指三個層次。

02:28:47 - 02:28:48
期間的部分

02:28:49 - 02:28:51
藍色的121條是法條。

02:28:51 - 02:28:54
所以針對法條的字要怎麼解釋。

02:28:55 - 02:28:58
我們在第二層，紅色的部分會有實務見解。

02:28:58 - 02:29:00
針對這個持有的這個

02:29:00 - 02:29:03
權勢，選擇某一邊的權勢，這個叫趨勢之小。

02:29:04 - 02:29:07
所以第二層是事物見解，就是決議的部分，第二層。

02:29:08 - 02:29:12
而在第二層選擇趨勢之小，才會開始算deadline的話。

02:29:13 - 02:29:15
那就會衍生過再久還能不能撤。

02:29:15 - 02:29:17
所以就會衍生第三層。

02:29:17 - 02:29:19
高等行政法院座談會的爭議。

02:29:19 - 02:29:21
如果過了50年的話，我這邊標一下

02:29:22 - 02:29:24
那個理解的切入點。

02:29:25 - 02:29:27
過了50年的話，還能夠撤嗎？

02:29:27 - 02:29:29
有一派認為不能撤。

02:29:29 - 02:29:30
過太久了，所以權

02:29:30 - 02:29:30
力失效。

02:29:31 - 02:29:33
另外一派說可以撤啊，因為我們是依法行政。

02:29:33 - 02:29:34
121條怎麼說，我們怎麼做。

02:29:35 - 02:29:36
所以這是一個讀書技巧。

02:29:37 - 02:29:37
你

02:29:37 - 02:29:38
要如何把這三個素材

02:29:39 - 02:29:41
放到你的大腦裡面。

02:29:41 - 02:29:44
你應該要把相關的素材，就閃電在教科書或什麼之類的素材。

02:29:46 - 02:29:48
把它整理到同一個針點。

02:29:48 - 02:29:50
這樣才會井然有序。

02:29:50 - 02:29:52
而且會比較不會怪異落差。

02:29:53 - 02:29:53
意思就是

02:29:54 - 02:29:56
我們怎麼去計算撤銷期間。

02:29:57 - 02:29:59
你就必須要從121條出發。

02:30:00 - 02:30:04
當你從121條出發，你就會有這個知道到底是可能知道還是確實知道的爭議。

02:30:04 - 02:30:06
所以你就必須搭配102年的決議。

02:30:06 - 02:30:11
那你既然從102年的決議是以機關主觀上確實知道為準的話，

02:30:12 - 02:30:16
你就會有過50年之後還能不能測的另外一個爭議。

02:30:16 - 02:30:19
所以這邊就會有綠色的部分的更動兩說

02:30:19 - 02:30:21
那以考情來講請注意

02:30:22 - 02:30:24
這個部分被考到爛掉了啦

02:30:24 - 02:30:26
公務員考試已經考了兩三次了

02:30:26 - 02:30:29
就是我們的撤銷期間到底要什麼時候開始算

02:30:29 - 02:30:31
你一定要理解這個決議

02:30:31 - 02:30:35
你不贏這兩個東西的話就是白活了，這個考試一定會掉分的

02:30:35 - 02:30:40
那至於說過50年那麼久之類的狀況能不能測很難說

02:30:40 - 02:30:41
這個還沒有考

02:30:41 - 02:30:43
所以在準備上我們就要先預備起來

02:30:43 - 02:30:47
因為這個考點是從這個考到爛掉的東西所延伸的

02:30:47 - 02:30:48
你覺得重不重要

02:30:49 - 02:30:53
這個東西都考爛掉，那你這個延伸出來的東西當然是有一天必然會考出來啊

02:30:53 - 02:30:55
只是誰知道什麼時候

02:30:55 - 02:30:57
你要去抓那個考試的tempo

02:30:58 - 02:30:59
好，我們來看一下講義哦

02:31:01 - 02:31:02
請看390頁

02:31:02 - 02:31:05
來，請看最下面的括號二處分撤銷

02:31:06 - 02:31:08
所以你看右邊391頁阿拉伯數字一撤銷期間

02:31:09 - 02:31:10
好，為什麼它是一

02:31:11 - 02:31:14
雖然在法條上他不是順位第一個

02:31:14 - 02:31:17
但是在功能上我個人覺得他是第一個，形式上我們要處理的

02:31:17 - 02:31:18
所以你看第一行

02:31:18 - 02:31:24
處分作成時如果違法，機關得依當事人請求或依職權撤銷處分

02:31:24 - 02:31:32
不過為了避免法律長久不穩定，127條規定撤銷權的發動期限自原處分或上級機關

02:31:32 - 02:31:33
知

02:31:33 - 02:31:33
有

02:31:33 - 02:31:37
撤銷原因時兩年內為之，所以下一段的第二行中間

02:31:37 - 02:31:40
但所謂知悉到底是可能知悉

02:31:40 - 02:31:44
就起算，還是要到確實知曉呢

02:31:44 - 02:31:47
老師跟你講一下什麼叫可能知悉喔

02:31:47 - 02:31:50
你是一個行政機關，你做了一個違法的處分

02:31:50 - 02:31:51
我是人民

02:31:51 - 02:31:55
你是機關啊，你應該要時時刻刻反省啊，給你這樣納稅錢

02:31:55 - 02:31:58
你要時時刻刻反省自己的作為啊，那你就是可能知悉嘛

02:31:58 - 02:31:59
可能知道就開始算了

02:31:59 - 02:32:00
這個很嚴重，因為沒有公務員會沒事打自己臉嘛，對不對

02:32:00 - 02:32:02
所以下一段，你看15大聲說，

02:32:02 - 02:32:07
所謂知有撤銷原因，最高行102年2月份第二次決議採嚴格定義，

02:32:08 - 02:32:08
請看底線

02:32:08 - 02:32:09
粗體字。

02:32:10 - 02:32:13
上非僅以原處分機關，上級機關可得知悉，

02:32:13 - 02:32:14
請你把可得知悉畫一下底線。

02:32:16 - 02:32:16
好，

02:32:16 - 02:32:18
下一段，下一行，對不起。

02:32:19 - 02:32:21
為除斥期間的起算點,

02:32:21 - 02:32:27
因自有權撤銷之機關確實知曉原處分有撤銷原因時，起算兩年的撤銷期間,

02:32:28 - 02:32:31
請把那個倒數第三行的確實知曉畫一下底線,

02:32:31 - 02:32:32
我們採的是這一說。

02:32:33 - 02:32:33
好,

02:32:33 - 02:32:35
所以到目前為止，

02:32:36 - 02:32:38
麻煩大家移駕一下你們的下巴。

02:32:39 - 02:32:40
兩件事要合在一起記。

02:32:41 - 02:32:45
多久之內要撤銷，121規定是知道瑕疵的兩年內。

02:32:45 - 02:32:49
第二個，這個知道是以決議的確實知曉為基準。

02:32:50 - 02:32:51
這兩個一定要合在一起記。

02:32:52 - 02:32:54
所以題目中的某甲機關有沒有超過這條期間？

02:32:55 - 02:32:58
121加102決議，一定要合在一起變大前提。

02:32:58 - 02:32:59
你不能偏廢某一個，

02:33:00 - 02:33:02
不然你的解法就很陽春。

02:33:02 - 02:33:03
這樣子。

02:33:03 - 02:33:03
好，

02:33:04 - 02:33:06
那我們說，素材會延伸。

02:33:06 - 02:33:10
所以呢，你看一下我們的下一頁，392頁。

02:33:12 - 02:33:14
392頁麻煩看一下內文。

02:33:15 - 02:33:20
然而,如果要確實知曉才開始起算的話,那麼除斥期間就會有無期間上限的疑慮。

02:33:21 - 02:33:27
因為這樣的計算方式會讓做成之後,就算經過很久,遲遲未起算,也會一直無法讓撤銷權消滅。

02:33:28 - 02:33:32
所以處分做成很久以後,如果遲遲沒有起算,是否仍得撤銷?

02:33:33 - 02:33:37
學者認為,僅得為維護重大公益的必要範圍內才可以撤銷。

02:33:37 - 02:33:40
所以剛才沒有講,但是我們稍微用文字補充。

02:33:40 - 02:33:41
你畫一下底線，

02:33:41 - 02:33:43
僅得於維護重大公益之必要範圍內。

02:33:44 - 02:33:47
學者認為，如果沒有重大公益，就權力失效了。

02:33:47 - 02:33:49
抱歉，太久了，不讓你做。

02:33:49 - 02:33:51
除非你是為了維護重大公益。

02:33:52 - 02:33:53
剛才是有意識省略，

02:33:53 - 02:33:55
所以在這邊稍微補一下。

02:33:56 - 02:33:56
好。

02:33:57 - 02:33:59
畫完之後，請看倒數第二行，

02:33:59 - 02:33:59
但下列

02:34:00 - 02:34:01
也是食物見解,

02:34:01 - 02:34:02
為了守護依法行政,

02:34:02 - 02:34:03
隔再久撤銷都沒問題。

02:34:03 - 02:34:04
所以請看393頁。

02:34:06 - 02:34:07
393頁這是真的案例啊。

02:34:08 - 02:34:09
請看第一行,

02:34:09 - 02:34:13
甲原住民在A原住民保留地上自費建築公自助。

02:34:13 - 02:34:17
57年依當時的臺灣省保留地管理辦法20條,

02:34:17 - 02:34:19
向該管鄉公所申請登記地上權。

02:34:19 - 02:34:21
請把第二行的57年把它圈起來。

02:34:22 - 02:34:25
他57年取得這個登記的一個行政處分。

02:34:25 - 02:34:26
好,

02:34:26 - 02:34:27
那這個時候請幫我一個忙喔。

02:34:28 - 02:34:30
在這個倒數第四行,

02:34:31 - 02:34:33
認定乙的主張屬實。

02:34:33 - 02:34:39
乃於106年依程序法117121第一項規定就以佔有撤銷原核定地上權的處分。

02:34:39 - 02:34:40
請把106年圈起來。

02:34:42 - 02:34:42
好。

02:34:43 - 02:34:44
所以請看出底字。

02:34:45 - 02:34:46
等一下再跟你講圈的意義。

02:34:46 - 02:34:49
請問上述鄉公所依職權撤銷,

02:34:49 - 02:34:50
要在,

02:34:50 - 02:34:53
雖在121規定的兩年除事期間內,

02:34:53 - 02:34:55
其撤銷權是否仍有權力失效的法理,

02:34:55 - 02:34:56
法理的適用?

02:34:57 - 02:34:57
好。

02:34:57 - 02:34:58
所以各位，

02:34:58 - 02:34:59
老師請問你，

02:34:59 - 02:35:16
我們為什麼

02:35:16 - 02:35:40
要圈那個年份？

02:35:41 - 02:35:42
50年啊，好好玩啊！

02:35:42 - 02:35:43
不是。

02:35:43 - 02:35:44
請注意，

02:35:44 - 02:35:44
請注意，

02:35:44 - 02:35:45
你看黑板。

02:35:45 - 02:35:47
拿出你下課前最後的活力。

02:35:49 - 02:35:53
如果今天題目的這個時間不只是兩年,

02:35:54 - 02:35:56
題目的時間還是這種50年的,

02:35:56 - 02:35:58
這種一看就是隔很久的,

02:35:58 - 02:35:59
你就要注意他在考什麼。

02:35:59 - 02:36:00
他考的東西就是,

02:36:00 - 02:36:01
各位把依法行政框起來,

02:36:01 - 02:36:04
這是食物的這個眉眼,

02:36:05 - 02:36:07
也就是它只重視依法行政。

02:36:08 - 02:36:11
因此,原處分機關依程序法117條

02:36:11 - 02:36:14
行使裁量權時,除依同法121第一項

02:36:14 - 02:36:16
兩年時間,兩年除時間的限制外,

02:36:16 - 02:36:18
並不是用權力失效。

02:36:18 - 02:36:19
講人話,

02:36:20 - 02:36:23
法律怎麼說，我們就怎麼做，所以他重視的是依法行政。

02:36:24 - 02:36:25
這樣各位都明白了嗎？

02:36:25 - 02:36:26
好。

02:36:26 - 02:36:31
所以請幫我翻回來，我們看一下392頁。

02:36:33 - 02:36:36
這邊我怕你這個下課前比較精神不集中。

02:36:37 - 02:36:38
來你看一下黑板。

02:36:39 - 02:36:44
我們的392頁在黑板上指的就是，確實知曉如果過太久，如50年，還能算嗎？

02:36:45 - 02:36:47
這邊就會有這個能算跟不能算這兩說。

02:36:48 - 02:36:50
然後我們392頁就把這兩說列出來啊。

02:36:51 - 02:36:55
倒數第四行，做成處分很久以後，如果遲遲沒有起算，是否仍得撤銷？

02:36:56 - 02:36:57
學者認為這是不行,

02:36:58 - 02:36:59
這是不行的這一說法嘛，對不對？

02:37:00 - 02:37:02
那右邊這一說法，食物見解就是可以的這一說法,

02:37:03 - 02:37:03
這樣明白了嗎？

02:37:04 - 02:37:05
好。

02:37:06 - 02:37:10
所以我們黑板上的這個肯否兩說就是還原在這兩頁

02:37:10 - 02:37:12
這樣大家有知道它在哪邊嗎?

02:37:12 - 02:37:13
可以嗎?有沒有聽不清楚的?

02:37:14 - 02:37:14
好,

02:37:15 - 02:37:20
好,所以總之呢,我們在黑板上的這個教學呢,就是化繁為簡

02:37:21 - 02:37:24
然後在課本上的這個敘述呢,就是解壓縮,

02:37:25 - 02:37:29
所以大家在未來跟著課本唸的時候,在解壓縮的時候,一定要留意,

02:37:29 - 02:37:31
聽不懂的話都可以舉手問。

02:37:31 - 02:37:34
好,那老師要跟你約定一下上課進度,我們就明天見了,

02:37:34 - 02:37:35
等一下明天見。

02:37:36 - 02:37:37
來，我們下294頁。

02:37:39 - 02:37:41
明天就從294頁的要件開始講。

02:37:41 - 02:37:42
好，那我們來簡單複習一下，

02:37:42 - 02:37:44
很快，一分鐘。

02:37:45 - 02:37:51
瑕疵的處理呢，我們在這個下半堂的部分呢，著重在無效的部分。

02:37:51 - 02:37:54
那無效剛才快速複習過了，所以我們來講廢棄。

02:37:55 - 02:37:59
廢棄指的就是如果不是能夠補正轉換，也不能夠到

02:38:00 - 02:38:00
這個重大明顯而無效，我們就是來考量要不要幹掉它。

02:38:03 - 02:38:09
而幹掉這個東西它是有軌道選擇的，因為做成時如果就違反了，我們必定只能選擇撤銷的軌道。

02:38:09 - 02:38:13
而撤銷的天字第一號的問題就是有沒有過那個撤銷期間。

02:38:13 - 02:38:18
所以它的起算點是第幾條,121條,自知有違反原因時期起算兩年。

02:38:18 - 02:38:24
但是這個自知,我們到底是可能知道就開始算,還是確實知道,要搭配102年2月的決議。

02:38:24 - 02:38:30
而確實知道再開始算的話,會不會過很久,如50年都還不算的話的一個權力失效的問題。

02:38:30 - 02:38:33
這邊就會有這個失效跟不失效的問題。

02:38:33 - 02:38:38
那失效這說認為,除非你有重大公益,不然我們過太久就不讓你測。

02:38:38 - 02:38:43
另外說認為，我們為了守護依法行政，法條就是，對不起，處分就違法了嘛。

02:38:43 - 02:38:45
而且法條也說可以測嘛。

02:38:45 - 02:38:46
所以沒道理我們不能測嘛。

02:38:46 - 02:38:47
所以這個就是另外一說。

02:38:48 - 02:38:50
好，所以請注意最後一個點。

02:38:50 - 02:38:55
如果題目中的撤銷，從作成時起算，不止超過兩年。

02:38:55 - 02:38:58
然後呢，他還過了50年之類很久的樣子。

02:38:59 - 02:39:03
你就要想到確實知曉之外，還在考這個有沒有權力失效的問題。

02:39:03 - 02:39:04
一定要搭配在一起記。

02:39:04 - 02:39:06
好，那我們就明天見，謝謝大家。